



Umwaka wa 62
Igazeti ya Leta n° Idasanzwe
yo ku wa 14/09/2023

Year 62
Official Gazette n° Special of
14/09/2023

62^{ème} Année
Journal Officiel n° Spécial du
14/09/2023

Ibirimo/Summary/Sommaire

page/urup.

Amategeko/Laws/Lois

Itegeko n° 048/2023 ryo ku wa 05/09/2023 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzeho z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturage.....	2
Law n° 048/2023 of 05/09/2023 determining the sources of revenue and property of decentralized entities.....	2
Loi n° 048/2023 du 05/09/2023 déterminant les sources des revenus et du patrimoine des entités décentralisées.....	2
Itegeko n° 049/2023 ryo ku wa 05/09/2023 rishyiraho umusoro ku nyongeragaciro.....	62
Law n° 049/2023 of 05/09/2023 establishing value added tax.....	62
Loi n° 049/2023 du 05/09/2023 établissant la taxe sur la valeur ajoutée.....	62
Itegeko n° 050/2023 ryo ku wa 05/09/2023 rishyiraho umusoro ku byaguzwe.....	116
Law n° 050/2023 of 05/09/2023 establishing the excise duty.....	116
Loi n° 050/2023 du 05/09/2023 établissant le droit d'accise.....	116
Itegeko n° 051/2023 ryo ku wa 05/09/2023 rihindura Itegeko n° 027/2022 ryo ku wa 20/10/2022 rishyiraho imisoro ku musaruro.....	141
Law n° 051/2023 of 05/09/2023 amending Law n° 027/2022 of 20/10/2022 establishing taxes on income	141
Loi n° 051/2023 du 05/09/2023 portant modification de la Loi n° 027/2022 du 20/10/2022 établissant les impôts sur le revenu.....	141

ITEGEKO N° 048/2023 RYO KU WA 05/09/2023 RIGENA INKOMOKO Y'IMARI N'UMUTUNGO BY'INZEGO Z'IMITEGEKERE Y'IGIHUGU ZEGEREJWE ABATURAGE <u>ISHAKIRO</u> <u>UMUTWE WA MBERE:</u> INGINGO RUSANGE <u>Ingingo ya mbere:</u> Icyo iri tegeko rigamije <u>Ingingo ya 2:</u> Isobanura <u>Ingingo ya 3:</u> Inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione <u>Ingingo ya 4:</u> Iteganywa mu ngengo y'imari ry'amafaranga yinjizwa <u>UMUTWE WA II:</u> IMISORO N'AMAHORO BYAKIRWA N'INZEGO Z'IMITEGEKERE Y'IGIHUGU ZEGEREJWE ABATURAGE <u>Icyiciro cya mbere:</u> Imisoro yakirwa n'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione	LAW N° 048/2023 OF 05/09/2023 DETERMINING THE SOURCES OF REVENUE AND PROPERTY OF DECENTRALIZED ENTITIES <u>TABLE OF CONTENTS</u> <u>CHAPTER ONE:</u> GENERAL PROVISIONS <u>Article One:</u> Purpose of this Law <u>Article 2:</u> Interpretation <u>Article 3:</u> Sources of revenue and property of decentralized entities <u>Article 4:</u> Projection of revenue in the budget <u>CHAPTER II:</u> TAXES AND FEES LEVIED BY DECENTRALIZED ENTITIES <u>Section One:</u> Taxes levied by decentralized entities	LOI N° 048/2023 DU 05/09/2023 DÉTERMINANT LES SOURCES DES REVENUS ET DU PATRIMOINE DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES <u>TABLE DES MATIÈRES</u> <u>CHAPITRE PREMIER :</u> DISPOSITIONS GÉNÉRALES <u>Article premier :</u> Objet de la présente loi <u>Article 2 :</u> Interprétation <u>Article 3 :</u> Sources des revenus et du patrimoine des entités décentralisées <u>Article 4 :</u> Prévision des recettes dans le budget <u>CHAPITRE II :</u> TAXES ET IMPÔTS PERÇUS PAR DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES <u>Section première :</u> Taxes perçues par les entités décentralisées
--	--	--

<u>Ingingo ya 5:</u> Ubwoko bw'imisoro yakirwa n'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione	<u>Article 5:</u> Types of taxes levied by decentralized entities	<u>Article 5 :</u> Sortes de taxes perçues par les entités décentralisées
<u>Akiciro ka mbere:</u> Umusoro ku mutungo utimukanwa	<u>Subsection One:</u> Immovable property tax	<u>Sous-section première :</u> Impôt sur les biens immobiliers
<u>Ingingo ya 6:</u> Abasora barebwa n'umusoro ku mutungo utimukanwa	<u>Article 6:</u> Taxpayers subject to immovable property tax	<u>Article 6 :</u> Contribuables soumis à l'impôt sur les biens immobiliers
<u>Ingingo ya 7:</u> Igihe inshingano ya nyir'uburagizwe yo kwishyura umusoro itangirira	<u>Article 7:</u> Commencement of the tax liability for the usufructuary	<u>Article 7 :</u> Début de l'obligation fiscale de l'usufruitier
<u>Ingingo ya 8:</u> Umutungo utimukanwa uhuriweho	<u>Article 8:</u> Co-ownership of immovable property	<u>Article 8 :</u> Copropriété d'un bien immobilier
<u>Ingingo ya 9:</u> Abantu bafatwa nka ba nyir'umutungo	<u>Article 9:</u> Persons considered to be owners of property	<u>Article 9 :</u> Personnes présumées propriétaires d'un bien
<u>Ingingo ya 10:</u> Guhindura nyir'umutungo	<u>Article 10:</u> Change of ownership of property	<u>Article 10 :</u> Changement de propriétaire d'un bien
<u>Ingingo ya 11:</u> Ishingiro ry'umusoro ku mutungo utimukanwa	<u>Article 11:</u> Immovable property tax base	<u>Article 11 :</u> Assiette de l'impôt sur les biens immobiliers
<u>Ingingo ya 12:</u> Imitungo itimukanwa isonewe umusoro ku mutungo utimukanwa	<u>Article 12:</u> Immovable property exempted from immovable property tax	<u>Article 12 :</u> Biens immobiliers exonérés de l'impôt sur les biens immobiliers
<u>Ingingo ya 13:</u> Igihe cy'igena ry'agaciro k'imitungo itimukanwa	<u>Article 13:</u> Period of immovable property valuation	<u>Article 13:</u> Période de détermination de la valeur de biens immobiliers

<u>Ingingo ya 14:</u> Uburyo igenagaciro ry'imitungo itimukanwa rikorwa	<u>Article 14:</u> Methodology of valuation of immovable property	<u>Article 14:</u> Méthodologie d'évaluation des biens immobiliers
<u>Ingingo ya 15:</u> Umugenagaciro wemewe	<u>Article 15:</u> Certified valuer	<u>Article 15 :</u> Evalueur agréé
<u>Ingingo ya 16:</u> Igipimo cy'umusoro ku mutungo utimukanwa	<u>Article 16:</u> Tax rate on immovable property	<u>Article 16 :</u> Taux d'imposition applicable au bien immobilier
<u>Ingingo ya 17:</u> Umusoro ku mutungo utimukanwa ugurishijwe	<u>Article 17:</u> Tax on sale of immovable property	<u>Article 17 :</u> Impôt sur la vente de biens immobiliers
<u>Ingingo ya 18:</u> Imenyekanisha ry'umusoro ku mutungo utimukanwa rikorwa n'usora	<u>Article 18:</u> Tax declaration on immovable property by the taxpayer	<u>Article 18 :</u> Déclaration d'impôt sur le bien immobilier par le contribuable
<u>Ingingo ya 19:</u> Imenyekanisha ry'iyongeragaciro n'itakazagaciro	<u>Article 19:</u> Declaration of appreciation and depreciation	<u>Article 19 :</u> Déclaration de la plus-value et de la moins-value
<u>Ingingo ya 20:</u> Kongera gusuzuma no kubara umusoro bikorwa n'urwego rusoresha	<u>Article 20:</u> Review and re-assessment of tax by the tax administration	<u>Article 20 :</u> Révision et réajustement de l'impôt par l'administration fiscale
<u>Ingingo ya 21:</u> Inyandiko igena umusoro	<u>Article 21:</u> Tax assessment notice	<u>Article 21 :</u> Note d'imposition
<u>Ingingo ya 22:</u> Itariki n'igihe by'iyishyurwa ry'umusoro ku mutungo utimukanwa	<u>Article 22:</u> Time and cycle for payment of tax on immovable property	<u>Article 22 :</u> Date et cycle de paiement de l'impôt sur le bien immobilier
<u>Ingingo ya 23:</u> Isoreshwa ry'usora waburiwe irengero	<u>Article 23:</u> Tax collection from a disappeared taxpayer	<u>Article 23 :</u> Imposition d'un contribuable disparu
<u>Ingingo ya 24:</u> Gusaba kongererwa igihe cyo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa no guhabwa igisubizo	<u>Article 24:</u> Request of referral of tax payment of immovable property and response to the request	<u>Article 24:</u> Demande du report de paiement d'impôt sur le bien immobilier et suite à la demande

<u>Ingingo ya 25:</u> Kongera igihe cyo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa	<u>Article 25:</u> Deferral of tax payment on immovable property	<u>Article 25:</u> Report du paiement de l'impôt sur le bien immobilier
<u>Ingingo ya 26:</u> Kuvanirwaho umusoro ku mutungo utimukanwa	<u>Article 26:</u> Waiver of tax liability	<u>Article 26 :</u> Dispense de paiement d'impôt
<u>Akiciro ka 2:</u> Umusoro w'ipatanti	<u>Subsection 2:</u> Trading licence tax	<u>Sous-section 2 :</u> Droit de patente
<u>Ingingo ya 27:</u> Ufite inshingano yo kwishyura umusoro w'ipatanti	<u>Article 27:</u> Person liable for the trading licence tax	<u>Article 27 :</u> Personne redevable du droit de patente
<u>Ingingo ya 28:</u> Igihe cy'umusoro w'ipatanti	<u>Article 28:</u> Tax period for the trading licence tax	<u>Article 28 :</u> Exercice fiscal pour le droit de patente
<u>Ingingo ya 29:</u> Igipimo cy'umusoro w'ipatanti	<u>Article 29:</u> Trading licence tax rate	<u>Article 29 :</u> Taux d'imposition du droit de patente
<u>Ingingo ya 30:</u> Itariki yo kumenyekanisha umusoro w'ipatanti	<u>Article 30:</u> Date of trading licence tax declaration	<u>Article 30 :</u> Date de déclaration du droit de patente
<u>Ingingo ya 31:</u> Ibishyirwa mu imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti	<u>Article 31:</u> Contents of a trading licence tax declaration	<u>Article 31 :</u> Contenu d'une déclaration du droit de patente
<u>Ingingo ya 32:</u> Imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti ku bikorwa by'icyicaro gikuru n'iby'amashami	<u>Article 32:</u> Trading licence tax declaration for the head office and operating branches	<u>Article 32 :</u> Déclaration du droit de patente pour le siège social et les branches d'activités
<u>Ingingo ya 33:</u> Imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti hakurikijwe ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye	<u>Article 33:</u> Trading licence tax declaration basing on different business activities	<u>Article 33 :</u> Déclaration du droit de patente selon différentes activités commerciales

<u>Ingingo ya 34:</u> Imenyekanisha ry’umusoro w’ipatanti w’ibikorerwa mu Turere turenze kamwe	<u>Article 34:</u> Trading licence tax declaration for business in more than one district	<u>Article 34 :</u> Déclaration du droit de patente pour activités à cheval sur plus d’un district
<u>Ingingo ya 35:</u> Kwishyura umusoro w’ipatanti	<u>Article 35:</u> Trading licence tax payment	<u>Article 35 :</u> Paiement du droit de patente
<u>Ingingo ya 36:</u> Abasonewe umusoro w’ipatanti	<u>Article 36:</u> Persons exempted from the trading license tax	<u>Article 36 :</u> Personnes exonérées du droit de patente
<u>Ingingo ya 37:</u> Itangwa ry’icyemezo cy’umusoro w’ipatanti	<u>Article 37:</u> Issuing a trading licence tax certificate	<u>Article 37 :</u> Délivrance de la vignette du droit de patente
<u>Ingingo ya 38:</u> Isubizwa ry’umusoro w’ipatanti	<u>Article 38:</u> Refunding of trading licence tax	<u>Article 38 :</u> Remboursement du droit de patente payé
<u>Akiciro ka 3:</u> Umusoro ku nyungu z’ubukode	<u>Subsection 3:</u> Rental income tax	<u>Sous-section 3 :</u> Impôt sur le revenu locatif
<u>Ingingo ya 39:</u> Ishingiro ry’umusoro ku nyungu z’ubukode	<u>Article 39:</u> Rental income tax base	<u>Article 39 :</u> Assiette de l’impôt sur le revenu locatif
<u>Ingingo ya 40:</u> Inyungu z’ubukode zisoreshwa	<u>Article 40:</u> Taxable rental income	<u>Article 40 :</u> Revenu locatif imposable
<u>Ingingo ya 41:</u> Amasezerano y’ubukode	<u>Article 41:</u> Rental contract	<u>Article 41 :</u> Contrat de location
<u>Ingingo ya 42:</u> Igipimo cy’umusoro ku nyungu z’ubukode	<u>Article 42:</u> Rental income tax rate	<u>Article 42 :</u> Taux d’imposition du revenu locatif
<u>Ingingo ya 43:</u> Uburyo bwo kubara umusoro ku nyungu z’ubukode	<u>Article 43:</u> Rental income tax computation method	<u>Article 43 :</u> Mode de calcul de l’impôt sur le revenu locatif

<u>Ingingo ya 44:</u> Itariki y’imenyekanisha ry’umusoro ku nyungu z’ubukode	<u>Article 44:</u> Date of rental income tax declaration	<u>Article 44 :</u> Date de déclaration de l’impôt sur revenu locatif
<u>Ingingo ya 45:</u> Ibishyirwa mu imenyekanisha ry’umusoro ku nyungu z’ubukode	<u>Article 45:</u> Contents of rental income tax declaration	<u>Article 45 :</u> Contenu de la déclaration de l’impôt sur revenu locatif
<u>Ingingo ya 46:</u> Kwishyura umusoro ku nyungu z’ubukode	<u>Article 46:</u> Rental income tax payment	<u>Article 46 :</u> Paiement de l’impôt sur le revenu locatif
<u>Icyiciro cya 2:</u> Amahoro yakirwa n’inzego z’imitegekere y’Igihugu zegerejwe abaturatione	<u>Section 2:</u> Fees levied by decentralized entities	<u>Section 2 :</u> Taxes perçues par des entités décentralisées
<u>Ingingo ya 47:</u> Ubwoko bw’amahoro yishyurwa inzego z’imitegekere y’Igihugu zegerejwe abaturatione	<u>Article 47:</u> Types of fees to be paid to decentralized entities	<u>Article 47 :</u> Sortes de taxes payables à des entités décentralisées
<u>Ingingo ya 48:</u> Igenwa ry’amahoro acibwa n’inzego z’imitegekere y’Igihugu zegerejwe abaturatione	<u>Article 48:</u> Determination of fees levied by decentralized entities	<u>Article 48 :</u> Détermination des taxes perçues par les entités décentralisées
<u>Ingingo ya 49:</u> Amahoro yishyurwa ku mirimo ikozwe	<u>Article 49:</u> Fees levied on services rendered	<u>Article 49 :</u> Taxes perçues sur les services prestés
<u>Icyiciro cya 3:</u> Ingingo zihuriweho n’imisoro n’amahoro	<u>Section 3:</u> Common provisions to taxes and fees	<u>Section 3 :</u> Dispositions communes aux impôts et taxes
<u>Ingingo ya 50:</u> Urwego rusoresha	<u>Article 50:</u> Tax administration	<u>Article 50 :</u> Administration fiscale
<u>Ingingo ya 51:</u> Inyungu n’ibihano by’ubukererwe	<u>Article 51:</u> Interests and penalties for late payment	<u>Article 51 :</u> Intérêts et pénalités pour paiement tardif

<u>Ingingo ya 52:</u> Imitunganyirize y'isoresha	<u>Article 52:</u> Tax procedure	<u>Article 52 :</u> Procédure fiscale
<u>Ingingo ya 53:</u> Itangazwa ry'ibyemezo birebana n'imisoro n'amahoro	<u>Article 53:</u> Publication of taxes and fees related decisions	<u>Article 53 :</u> Publication des décisions relatives aux impôts et taxes
<u>Ingingo ya 54:</u> Ubusaze bw'uburenganzira bwo kugenzura	<u>Article 54:</u> Limitation period for audit right	<u>Article 54 :</u> Prescription du droit d'audit
<u>UMUTWE WA III:</u> IZINDI NKOMOKO Z'IMARI Y'INZEGO Z'IMITEGEKERE Y'IGIHUGU ZEGEREJWE ABATURAGE	<u>CHAPTER III:</u> OTHER SOURCES OF REVENUE FOR DECENTRALIZED ENTITIES	<u>CHAPITRE III :</u> AUTRES SOURCES DES REVENUS DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES
<u>Ingingo ya 55:</u> Inguzanyo	<u>Article 55:</u> Loans	<u>Article 55:</u> Emprunts
<u>Ingingo ya 56:</u> Ishoramari	<u>Article 56:</u> Investments	<u>Article 56:</u> Investissements
<u>Ingingo ya 57:</u> Inkunga y'imari itangwa na Leta	<u>Article 57:</u> Government subsidies	<u>Article 57 :</u> Subventions de l'État
<u>UMUTWE WA IV:</u> INGINGO ZISOZA	<u>CHAPTER IV:</u> FINAL PROVISIONS	<u>CHAPITRE IV :</u> DISPOSITIONS FINALES
<u>Ingingo ya 58:</u> Ingingo y'ururimi	<u>Article 58:</u> Language provision	<u>Article 58 :</u> Disposition linguistique
<u>Ingingo ya 59:</u> Ingingo ivanaho	<u>Article 59:</u> Repealing provision	<u>Article 59 :</u> Disposition abrogatoire
<u>Ingingo ya 60:</u> Gutangira gukurikizwa	<u>Article 60:</u> Entry into force	<u>Article 60 :</u> Entrée en vigueur

ITEGEKO N° 048/2023 RYO KU WA 05/09/2023 RIGENA INKOMOKO Y'IMARI N'UMUTUNGO BY'INZEGO Z'IMITEGEKERE Y'IGIHUGU ZEGEREJWE ABATURAGE	LAW N° 048/2023 OF 05/09/2023 DETERMINING THE SOURCES OF REVENUE AND PROPERTY OF DECENTRALIZED ENTITIES	LOI N° 048/2023 DU 05/09/2023 DÉTERMINANT LES SOURCES DES REVENUS ET DU PATRIMOINE DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES
Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika;	We, KAGAME Paul, President of the Republic;	Nous, KAGAME Paul, Président de la République ;
INTEKO ISHINGA AMATEGEKO YEMEJE NONE NATWE DUHAMIJE, DUTANGAJE ITEGEKO RITEYE RITYA, KANDI DUTEGETSE KO RITANGAZWA MU IGAZETI YA LETA YA REPUBULIKA Y'U RWANDA	THE PARLIAMENT HAS ADOPTED AND WE SANCTION, PROMULGATE THE FOLLOWING LAW AND ORDER IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF RWANDA	LE PARLEMENT A ADOPTÉ ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU'ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA
INTEKO ISHINGA AMATEGEKO:	THE PARLIAMENT:	LE PARLEMENT :
Umutwe w'Abadepite, mu nama yawo yo ku wa 20 Nyakanga 2023;	The Chamber of Deputies, in its sitting of 20 July 2023;	La Chambre des Députés, en sa séance du 20 juillet 2023 ;
Ishingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ;	Pursuant to the Constitution of the Republic of Rwanda;	Vu la Constitution de la République du Rwanda;
Isubiye ku Itegeko n° 75/2018 ryo ku wa 07/09/2018 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturage;	Having Reviewed Law n° 75/2018 of 07/09/2018 determining the sources of revenue and property of decentralized entities;	Revu la Loi n° 75/2018 du 07/09/2018 déterminant les sources de revenus et du patrimoine des entités décentralisées ;
YEMEJE:	ADOPTS:	ADOPTÉ :

UMUTWE WA MBERE: INGINGO RUSANGE	CHAPTER ONE: GENERAL PROVISIONS	CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
<u>Ingingo ya mbere:</u> Icyo iri tegeko rigamije	<u>Article One:</u> Purpose of this Law	<u>Article premier :</u> Objet de la présente loi
Iri tegeko rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione.	This Law determines the sources of revenue and property of decentralized entities.	La présente loi détermine les sources des revenus et du patrimoine des entités décentralisées.
<u>Ingingo ya 2:</u> Isobanura	<u>Article 2:</u> Interpretation	<u>Article 2 :</u> Interprétation
Muri iri tegeko:	In this Law:	Dans la présente loi :
(a) « agaciro ku isoko » bivuga amafaranga umutungo wagurishwa uramutse ushyizwe ku isoko ku munsu runaka;	(a) “ market value ” means an amount of money for which property would be sold on the market on a given date;	(a) « valeur marchande » signifie la somme d'argent à laquelle un bien devrait être vendu sur un marché à la date donnée ;
(b) « igikorwa cy'ubucuruzi giciriritse » bivuga igikorwa cy'ubucuruzi kibyara amafaranga y'ibyacurujwe ari hagati y'amafaranga y'u Rwanda 12.000.001 na 20.000.000 kuri buri gihe cy'umusoro;	(b) “ small business ” means a business activity which results into a turnover ranging between FRW 12,000,001 and FRW 20,000,000 per each tax period;	(b) « petite entreprise » signifie une activité commerciale dont le chiffre d'affaires est compris entre 12.000.001 FRW et 20.000.000 FRW par chaque période imposable ;
(c) « igikorwa cy'ubucuruzi gito » bivuga igikorwa cy'ubucuruzi kibyara amafaranga y'ibyacurujwe angana cyangwa ari munsu y'amafaranga y'u Rwanda	(c) “ micro-enterprise ” means a business activity which results into a turnover equal to or of less than FRW 12,000,000 per each tax period;	(c) « micro entreprise » signifie une activité commerciale dont le chiffre d'affaires est égal ou inférieur à 12.000.000 FRW par chaque période imposable ;

12.000.000 kuri buri gihe cy'umusoro; (d) « ibikorwa remezo by'ibanze » bivuga ibikorwa remezo Leta yegereza abatuye mu rwego rwo kuzamura iterambere ry'imibereho yabo, birimo imihanda, amashuri, amavuriro, amazi, amashanyarazi, amasoko, parikingi rusange, iminara y'itumanaho, ibigo by'imari, ibibuga by'inyidagaduro n'inzu mberabyombi. Muri ibi bikorwaremezo byavuzwe haruguru, amazi, umuhanda, n'amashanyarazi ni byo bidashobora kubura kugira ngo nyir'umutungo atange umusoro ku mutungo utimukanwa; (e) « ibyongerera agaciro umutungo utimukanwa » bivuga ibintu cyangwa ibikoreshe bitimukanwa bitari inyubako ariko byongerera agaciro ubutaka cyangwa inyubako; (f) « icyemezo cy'umutungo » bivuga inyandiko yo mu rwego rw'amategeko ihamya uburenganzira bw'umuntu ku mutungo itangwa n'ubuyobozi bubifitiye ububasha hakurikijwe amategeko abigenga;	(d) “basic infrastructure” means items of infrastructure that are made available to the population by the government for the purposes of boosting their social development, including roads, schools, hospitals, water, electricity, markets, public parking, communication towers, financial institutions, entertainment venues and multi-purpose halls. Among the infrastructures mentioned above, water, road, and electricity are the ones that cannot be missing in order for the property owner to pay the real estate tax; (e) “improvements” means immovable structures or amenities that are not buildings but increase the actual value of a land or a building; (f) “title deed” means a written legal document confirming a person's right to property which is delivered by the competent authority in accordance with relevant laws;	(d) « infrastructures de base » signifie les éléments d'infrastructure mis à la disposition de la population par l'État dans le cadre de leur développement social, y inclus les routes, les écoles, les hôpitaux, l'eau, l'électricité, les marchés, les parkings publics, les antennes de communication, les institutions financières, les lieux de divertissement et les salles polyvalentes. Parmi les infrastructures mentionnées ci-dessus, l'eau, la route et l'électricité sont celles qui ne peuvent pas manquer pour que le propriétaire paie la taxe foncière ; (e) « améliorations » signifie les structures ou les aménagements immobiliers qui ne sont pas des constructions mais qui augmentent la valeur d'une terre ou d'un immeuble ; (f) « titre de propriété » signifie un document juridique écrit confirmant le droit d'une personne à un bien qui est délivré par l'autorité compétente conformément aux lois en la matière;
---	--	---

(g) « icyiciro cy'isuzuma » bivuga igihe cyisubiramo cy'imyaka itanu gitangira ku itariki ya 01 Mutarama mu mwaka wa mbere nyuma y'uko iri tegeko ritangiye gukurikizwa, gikorwamo isuzuma ry'umusoro;	(g) “assessment cycle” means a repetitive period of five years that commences on 01 January of the first year after the entry into force of this Law for which assessment of tax is done;	(g) « cycle d'évaluation » signifie une période cyclique de cinq ans qui commence le 1^{er} janvier de la première année après l'entrée en vigueur de la présente loi pour laquelle est faite l'évaluation de l'impôt ;
(h) « ikibanza » bivuga igice gito cy'ubutaka cyanditse, gifite imbago zizwi kandi gitunzwe n'umuntu umwe cyangwa n'abantu benshi;	(h) “plot of land” means a registered piece of land with clear boundaries owned by one or several persons;	(h) « parcelle » signifie un terrain enregistré bien délimité qui appartient à une ou plusieurs personnes ;
(i) « inyubako » bivuga inzu cyangwa ikindi gikoreshwa nka yo mu buryo buhoraho cyangwa bw'igihe gito;	(i) “building” means a house or other similar structure used on a permanent or temporary basis;	(i) « bâtiment » signifie une maison ou une autre structure similaire utilisée à titre permanent ou temporaire ;
(j) «inyubako yagenewe guturwamo» bivuga inzu igenewe guturwamo nk'icumbi kandi igeze ku rwego rwatuma ikoreshwa icyo yagenewe;	(j) “residential building” means a house intended for occupancy for dwelling purposes and that has reached a level allowing the intended use;	(j) « bâtiment résidentiel » signifie une maison destinée à être occupée comme logement et qui a atteint un niveau permettant l'usage prévu ;
(k) « inyubako yagenewe inganda » bivuga inyubako igenewe ibikorwa by'inganda yubatswe ubuyobozi bubifitiye ububasha bubitangiye uruhushya kandi bwarayitangiye n'uruhushya rwo gutangira gukoreshwa;	(k) “industrial building” means a building for which the competent authority has authorized the construction for industrial purposes and has issued the occupancy permit;	(k) « bâtiment industriel » signifie un bâtiment dont l'autorité compétente a autorisé la construction à des fins industrielles et pour lequel la même autorité a délivré le permis d'occupation ;
(l) « inyubako y'ubucuruzi » bivuga inyubako igenewe ibikorwa by'ubucuruzi yubatswe ubuyobozi	(l) “commercial building” means a building for which the competent authority has authorized the	(l) « bâtiment commercial » signifie un bâtiment dont l'autorité compétente a autorisé la construction à des fins

bubifitiye ububasha bubitangiye uruhushya kandi bwarayitangiye n'uruhushya rwo gutangira gukoreshwa; (m)« inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione » bivuga inzego z'ubuyobozi zegerejwe abaturatione zifite ubuzimagatozi kandi zifite ubwigenge ku micungire y'imari n'abakozi bazo; (n) « nyir'umutungo » bivuga umuntu wanditswe nka nyir'umutungo utimukanwa cyangwa ufite ubundi burenganzira ku mutungo n'ufatwa nka nyir'umutungo hakurikijwe amategeko y'u Rwanda; (o) «uburagizwe » bivuga uburenganzira bwo gukoresha no kwikenuza ibikomoka ku mutungo w'undi muntu nka nyirawo hatabayeho guhindura imiterere yawo; (p) «ubutaka» bivuga umurima, ikibanza cyangwa isambu biherereye ahantu hazwi kandi hafite imbago, hakubiyemo ikirere kiri hejuru yabyo, ibiri munsu y'ubutaka bwabyo,	construction for commercial purposes and for which the same authority delivered the occupancy permit; (m)“decentralized entities” means local administrative entities having legal personality and enjoying administrative and financial autonomy; (n) “owner of a property” means a person registered as owner of an immovable property or a holder of other rights on the property and whoever is considered to be the owner of the property thereof in accordance with Rwandan law; (o) “usufruct” means right to use and benefit from the proceeds from property of another person in the same way as its owner on conditions of preserving its substance; (p) « land» means a field, a plot or a farm located in a known geographical area and with boundaries, including its airspace, the objects underground, the	commerciales et pour lequel la même autorité a délivré le permis d'occupation ; (m)« entités décentralisées » signifie les entités administratives locales dotées de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie administrative et financière ; (n) « propriétaire » signifie une personne enregistrée comme propriétaire d'un bien immeuble ou considérée comme titulaire d'autres droits sur ce bien et toute autre personne considérée comme propriétaire du bien conformément à la législation rwandaise ; (o) « usufruit » signifie le droit d'utiliser un bien dont une autre personne est propriétaire et d'en percevoir les revenus de la même manière que son propriétaire à condition de préserver sa substance ; (p) « terre» signifie le champ, la parcelle ou le terrain se retrouvant dans un milieu géographique identifié par des limites spécifiques y compris son espace aérien, le contenu du sous-sol,
---	--	---

ibinyabuzima biburiho, ibyabwubatsweho n'ibyabushyizweho; (q) « umuntu » arimo umuntu ku giti cye, urwego rwa Leta, isosiyete, koperative, ubufatanye mu bucuruzi, ubwizerane, fondasiyo, n'umuryango ufite ubuzimagatozi cyangwa undi muryango w'abantu hatitawe ku miterere yawo; (r) « umusoro ku mutungo utimukanwa » bivuga umusoro ucibwa ku mutungo uri ahantu udashobora kuvanwa mu buryo mbumbe ngo wimurirwe ahandi n'ibindi biwongerera agaciro; (s) « umusoro ku nyungu z'ubukode » bivuga umusoro ucibwa ku musaruro ukomoka ku bukode bw'umutungo utimukanwa; (t) « umusoro w'ipatanti » bivuga umusoro ucibwa ku bikorwa by'ubucuruzi bikorerwa mu mbago z'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione; (u) « urwego rusoresha » bivuga urwego rushinzwe kubara no kwakira	surrounding biodiversity, structures and developments on that surface; (q) “person” includes an individual, a public entity, a company, a cooperative, a partnership, a trust, a foundation, and a body corporate or any other association of persons regardless of its status; (r) “immovable property tax” means a tax levied on property that has a fixed location and cannot be moved elsewhere and improvements thereto; (s) “rental income tax” means a tax levied on income derived from rented immovable property; (t) “trading licence tax” means a tax levied on business activities carried out in defined boundaries of decentralized entities; (u) “tax administration” means an institution in charge of assessment and	la biodiversité ainsi que les aménagements et les constructions y érigés ; (q) « personne » comprend un individu, une entité publique, une société, une coopérative, une société en partenariat, une fiducie, une fondation et une personne morale ou toute autre association de personnes quelle que soit sa forme ; (r) « impôt sur les biens immobiliers » signifie l'impôt perçu sur les biens se trouvant dans un endroit fixe et qui ne peuvent être déplacés vers un autre endroit et sur les améliorations y apportées; (s) « impôt sur le revenu locatif » signifie l'impôt perçu sur le revenu provenant de la location de la propriété immobilière ; (t) « droit de patente » signifie l'impôt perçu sur les activités commerciales exercées dans une zone administrative des entités décentralisées ; (u) « administration fiscale » signifie l'institution chargée de l'évaluation et
--	--	---

imisoro n'amahoro mu izina ry'inzege z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione; (v) « urwego rwa Leta » bivuga urwego rwa Leta rukora imirimo y'ubucuruzi cyangwa itari iy'ubucuruzi, rufite ubuzimagatozi n'ubwisanzure mu micungire y'abakozi n'umutungo kandi rwashyizweho mu buryo bwemewe n'amategekere abigenga; (w) « usora » bivuga umuntu uwo ari we wese ugomba gutanga umusoro nk'uko biteganywa n'iri tegeko; <u>Ingingo ya 3: Inkomoko y'imari n'umutungo by'inzege z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione</u> Imari n'umutungo by'inzege z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione bikomoka aha hakurikira: (a) imisoro n'amahoro byishyurwa hakurikijwe iri tegeko; (b) amafaranga ava ku byemezo bitanzwe n'inzege z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione n'ayakwa mu kubyongerera igihe;	collection of taxes and fees on behalf of decentralized entities; (v) “public institution” means Government-owned commercial or non-commercial entity having legal personality and enjoying financial and administrative autonomy and which is established in a manner recognized by relevant legislation; (w) “taxpayer” means any person who is subject to tax in accordance with this Law; <u>Article 3: Sources of revenue and property of decentralized entities</u> The revenue and property of decentralized entities come from the following sources: (a) taxes and fees paid in accordance with this Law; (b) funds obtained from issuance of certificates and their extension by decentralized entities;	de la collecte des taxes et impôts au nom des entités décentralisées; (v) « institution publique » signifie une entité à caractère commercial ou non commercial appartenant à l'État dotée de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie de gestion financière et administrative et créée conformément à la législation en la matière; (w) « contribuable » signifie toute personne soumise à l'impôt conformément à la présente loi ; <u>Article 3 : Sources des revenus et du patrimoine des entités décentralisées</u> Les revenus et le patrimoine des entités décentralisées proviennent des sources suivantes : (a) les taxes et impôts payés conformément à la présente loi; (b) les recettes provenant de la délivrance des attestations et de leur prolongation par les entités décentralisées ;
---	--	--

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

(c) amafaranga inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturage zunguka ku ishoramari n'ayo zunguka ku migabane yazo bwite no mu bikorwa bigamije kubyara inyungu; (d) ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi icibwa hakurikijwe amategeko abigenga; (e) amafaranga y'inguzanyo yemejwe na Minisitiri ufite imari mu nshingano; (f) amafaranga n'inkunga y'imari bitangwa n'inzego z'ubutegetsi bwite bwa Leta; (g) impano n'indagano; (h) amafaranga aturuka mu bafatanyabikorwa; (i) amafaranga aturuka ku gaciro k'umutungo utimukanwa ugurishijwe muri cyamunara; (j) amafaranga aturuka ku bukode bw'imitungo iri ku butaka bwa Leta bukoreshwa n'urwego rw'imitegekere y'Igihugu rwegerejwe abaturage;	(c) profits from investment of decentralized entities and interests from their own shares and income-generating activities; (d) administrative fines levied in accordance with relevant laws; (e) loans approved by the Minister in charge of finance; (f) Central Government subsidies; (g) donations and bequests; (h) funds from partners; (i) fees from the value of immovable property sold by auction; (j) funds obtained from rent of assets on State land used by a decentralized entity;	(c) les revenus provenant des investissements effectués par les entités décentralisées et les intérêts de leurs actions et des activités génératrices de revenus; (d) les amendes administratives perçues conformément aux lois en la matière; (e) les emprunts approuvés par le Ministre ayant les finances dans ses attributions; (f) les subventions du Gouvernement central; (g) les dons et legs; (h) les fonds reçus des partenaires; (i) les frais perçus sur la valeur d'une propriété immobilière vendue aux enchères; (j) les recettes provenant du loyer des biens sur les terres de l'Etat utilisées par une entité décentralisée;
---	---	--

(k) andi mafaranga yose y'amahoro n'ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi ashobora kwakirwa n'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione hakurikijwe ibiteganywa n'andi mategeko y'u Rwanda. <u>Ingingo ya 4: Iteganywa mu ngengo y'imari ry'amafaranga yinjizwa</u> Amafanga yose ateganyijwe kwinjizwa mu isanduku y'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione ashirwa buri mwaka mu ngengo y'imari yazo. <u>UMUTWE WA II: IMISORO N'AMAHORO BYAKIRWA N'INZEGO Z'IMITEGEKERE Y'IGIHUGU ZEGEREJWE ABATURAGE</u> <u>Icyiciro cya mbere: Imisoro yakirwa n'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione</u> <u>Ingingo ya 5: Ubwoko bw'imisoro yakirwa n'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione</u> Imisoro yishyurwa inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione ni iyi ikurikira:	(k) all other fees and administrative fines that can be collected by decentralized entities according to any other Rwandan law. <u>Article 4: Projection of revenue in the budget</u> All revenue projections of decentralized entities are included in their annual budget. <u>CHAPTER II: TAXES AND FEES LEVIED BY DECENTRALIZED ENTITIES</u> <u>Section One: Taxes levied by decentralized entities</u> <u>Article 5: Types of taxes levied by decentralized entities</u> Taxes to be paid to decentralized entities are as follows:	(k) tous les autres impôts et amendes administratives qui peuvent être perçus par les entités décentralisées conformément à toute autre législation rwandaise. <u>Article 4 : Prévision des recettes dans le budget</u> Toutes les prévisions de recettes des entités décentralisées sont incorporées dans leur budget annuel. <u>CHAPITRE II : TAXES ET IMPÔTS PERÇUS PAR DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES</u> <u>Section première : Taxes perçus par les entités décentralisées</u> <u>Article 5 : Sortes de taxes perçues par les entités décentralisées</u> Les taxes payables aux entités décentralisées sont les suivantes :
--	--	---

(a) umusoro ku mutungo utimukanwa; (b) umusoro w'ipatanti; (c) umusoro ku nyungu z'ubukode. <u>Akiciro ka mbere: Umusoro ku mutungo utimukanwa</u> <u>Ingingo ya 6: Abasora barebwa n'umusoro ku mutungo utimukanwa</u> (1) Umusoro ku mutungo utimukanwa ubarwa kandi ugatangwa na nyir'umutungo, nyir'uburagizwe cyangwa undi muntu ufatwa nka nyir'umutungo. (2) Nyir'umutungo uba mu mahanga ashobora kugira umuhagarariye mu Rwanda. Uwo umuhagarariye agomba kuzuza inshingano yo gutanga umusoro iri tegeko risaba nyir'umutungo. Kudahagararirwa neza bifatwa nk'aho bikozwe na nyir'ubwite. (3) Inshingano yo gutanga umusoro ku mutungo utimukanwa ntirangirana cyangwa ngo ikererezwe n'uko nyir'umutungo yabuze atagennye umuhagararira cyangwa undi muntu	(a) immovable property tax; (b) trading licence tax; (c) rental income tax. <u>Subsection One: Immovable property tax</u> <u>Article 6: Taxpayers subject to immovable property tax</u> (1) The immovable property tax is assessed and paid by the owner, the usufructuary or any other person considered to be the owner. (2) The owner who lives abroad can have a proxy in Rwanda. Such a proxy must fulfil the tax liability that this Law requires from the owner. Misrepresentation is considered as if it is done by the owner. (3) The tax liability on immovable property is not terminated or deferred if the owner of immovable property has disappeared without leaving behind a proxy or other person to manage the	(a) impôt sur les biens immobiliers; (b) droit de patente; (c) impôt sur le revenu locatif. <u>Sous-section première : Impôt sur les biens immobiliers</u> <u>Article 6 : Contribuables soumis à l'impôt sur les biens immobiliers</u> (1) L'impôt sur les biens immobiliers est évalué et versé par le propriétaire, l'usufruitier ou le propriétaire présumé. (2) Le propriétaire qui vit à l'étranger peut désigner un mandataire au Rwanda. Ce mandataire doit remplir l'obligation fiscale que la présente loi impose au propriétaire. Toute défaillance de représentation est réputée être le fait du propriétaire lui-même. (3) L'obligation fiscale relative au bien immobilier n'est ni levée ni reportée du fait que le propriétaire d'un bien immobilier a disparu sans désigner un mandataire ou une autre personne
--	--	---

ucunga uwo mutungo utimukanwa mu izina rye. <u>Ingingo ya 7:</u> Igihe inshingano ya nyir'uburagizwe yo kwishyura umusoro itangirira Inshingano ya nyir'uburagizwe yo kwishyura umusoro itangira ku itariki ubwo buragizwe bwatangiriyeho. <u>Ingingo ya 8:</u> Umutungo utimukanwa uhuriweho (1) Iyo umutungo utimukanwa uhuriweho na ba nyirawo barenze umwe, abo bawuhuriyeho bagena kandi bagaha uburenganzira umwe muri bo cyangwa undi muntu kugira ngo abahagararire bese nk'itsinda ry'abasora. (2) Iyo abahuriye ku mutungo utimukanwa batagennye umwe muri bo cyangwa intumwa ibahagararira bese nk'itsinda ry'abasora, inshingano zo kwishyura umusoro zirebana n'uwo mutungo utimukanwa zirangizwa hagendewe ku mategeko agenga umutungo uhuriweho na benshi.	immovable property on his or her behalf. <u>Article 7:</u> Commencement of the tax liability for the usufructuary The tax liability for the usufructuary runs from the date of commencement of the usufruct. <u>Article 8:</u> Co-ownership of immovable property (1) If immovable property is owned by more than one co-owner, the co-owners appoint and authorize one of them or any other person to represent them collectively as a group of taxpayers. (2) If co-owners of immovable property did not appoint a co-owner or a proxy to represent them collectively as a group of taxpayers, the tax obligations related to the immovable property are settled in accordance with laws regulating co-owned property.	chargée de gérer ce bien immobilier en son nom. <u>Article 7 :</u> Début de l'obligation fiscale de l'usufruitier L'obligation fiscale de l'usufruitier commence à partir de la date de l'usufruit. <u>Article 8:</u> Copropriété d'un bien immobilier (1) Lorsqu'un bien immobilier appartient à plus d'un copropriétaire, les copropriétaires désignent et autorisent l'un d'entre eux ou une autre personne pour les représenter collectivement comme un groupe de contribuables. (2) Lorsque les copropriétaires d'un bien immobilier n'ont pas désigné l'un d'entre eux ou un mandataire pour les représenter collectivement comme un groupe de contribuables, les obligations fiscales relatives à ce bien immobilier sont réglées suivant les lois régissant la copropriété.
---	--	---

<u>Ingingo ya 9: Abantu bafatwa nka ba nyir'umutungo</u> Abantu bakurikira bafatwa nka ba nyir'umutungo: (a) utunze umutungo utimukanwa iyo ibyemezo by'umutungo bitaramwandikwaho; (b) umuntu utuye cyangwa ukoresha umutungo utimukanwa mu gihe kigera nibura ku myaka ibiri nkaho ari nyir'umutungo, igihe cyose umwirondoro wa nyir' umutungo wemewe n'amategeko utaramenyekana; (c) intumwa ihagarariye nyir' umutungo uba mu mahanga; (d) nyir'uburagizwe; (e) ucunga umutungo wasizwe na benewo hakurikijwe amategeko abigenga.	<u>Article 9: Persons considered to be owners of property</u> The following persons are considered to be owners of property: (a) the holder of immovable property where the title deed has not yet been transferred in his/her own name; (b) a person who occupies or who has used the immovable property for a period of at least two years as if he/she is the owner as long as the identity of the legally recognized owner of such property is not known; (c) a proxy who represents an owner of property who lives abroad; (d) a usufructuary; (e) an administrator of an abandoned property in accordance with relevant laws.	<u>Article 9 : Personnes présumées propriétaires d'un bien</u> Les personnes suivantes sont présumées propriétaires d'un bien: (a) le détenteur d'un bien immobilier lorsque le titre de propriété n'a pas encore été transféré en son nom propre; (b) une personne qui occupe ou s'occupe d'un bien immobilier pour une période d'au moins deux ans comme si elle en était le propriétaire et aussi longtemps que l'identité du propriétaire légalement reconnu de ce bien n'est pas connue; (c) un mandataire représentant un propriétaire vivant à l'étranger; (d) un usufruitier; (e) un administrateur d'un bien abandonné conformément aux lois en la matière.
--	---	--

<u>Ingingo ya 10:</u> Guhindura nyir’umutungo (1) Iyo habayeho ihererekanya ry’umutungo utimukanwa ku mpamvu iyo ari yo yose ibayeho hagati mu mwaka w’isoresha, uweguriwe umutungo utimukanwa abarirwa umusoro uhereye igihe ihererekanya ryabereye. (2) Mu gihe uwahoranye umutungo utimukanwa atujuje inshingano ze nk’usora, yishyuzwa ihazabu n’inyungu z’ubukerererwe hakurikijwe ibiteganywa n’iri tegeko.	<u>Article 10:</u> Change of ownership of property (1) In case of transfer of ownership of an immovable property for any reason within the tax period, the acquirer of immovable property is liable for tax from the date of the transfer. (2) If the former owner of the immovable property fails to meet his/her tax obligations, he/she is liable for payment of the fines and late payment interests in accordance with the provisions of this Law.	<u>Article 10 :</u> Changement de propriétaire d’un bien (1) En cas de transfert de propriété d’un bien immobilier pour n’importe quelle raison au cours d’un même exercice fiscal, l’acquéreur d’un bien immobilier est redevable de l’impôt à partir de la date d’acquisition. (2) Lorsque la personne qui cède le bien immobilier manque à ses obligations fiscales, elle paie les amendes et intérêts de retard conformément aux dispositions de la présente loi.
<u>Ingingo ya 11:</u> Ishingiro ry’umusoro ku mutungo utimukanwa (1) Umusoro ku mutungo utimukanwa ucibwa hashingiwe kuri ibi bikurikira: (a) agaciro ku isoko k’inyubako n’ikibanza cyayo; (b) ubuso bw’ubutaka bwagenewe kubakwaho ariko butubatsweho;	<u>Article 11:</u> Immovable property tax base (1) The immovable property tax is levied basing on the following: (a) the market value of a building and related plot; (b) the surface of land designated for construction but without any construction;	<u>Article 11 :</u> Assiette de l’impôt sur les biens immobiliers (1) L’impôt sur les biens immobiliers est perçu sur la base de ce qui suit : (a) la valeur marchande d’un bâtiment et de la parcelle connexe ; (b) la superficie d’une terre destinée à l’usage résidentiel mais sans construction;

(c) ubuso bw'ubutaka butagenewe kubakwaho; (d) ubuso bw'ikibanza kiriho inyubako isonewe umusoro ku mutungo utimukanwa. (2) Icyakora, iyo umutungo utimukanwa ugizwe n'ikibanza, inyubako n'ibindi bintu biyongerera agaciro, umusoro ku mutungo utimukanwa ucibwa ku gaciro ku isoko k'inyubako n'ikibanza cyayo iyo byombi bisoreshwa.	(c) the surface of land not designated for residential use; (d) the surface of a plot of land with a building exempted from immovable property tax. (2) However, if the immovable property consists of a plot of land, a building and its improvements, the tax on immovable property is calculated on the market value of both the building and the related plot of land if the two are subject to tax.	(c) la superficie d'une terre destinée à l'usage non-résidentiel ; (d) la superficie d'une parcelle avec un bâtiment exonéré de l'impôt sur le bien immobilier. (2) Toutefois, si le bien immobilier est constitué d'une parcelle, d'un bâtiment et de ses améliorations, l'impôt sur le bien immobilier est calculé sur la valeur marchande du bâtiment et de la parcelle connexe lorsque les deux sont soumis à l'impôt.
<u>Ingingo ya 12: Imitungo itimukanwa isonewe umusoro ku mutungo utimukanwa</u> (1) Imitungo itimukanwa ikurikira isonewe umusoro ku mutungo utimukanwa: (a) inyubako imwe nyirayo yageneye guturamo nk'icumbi rye, hamwe n'inyubako ziyunganira mu kibanza cyagenewe guturwamo n'umuryango umwe. Iyo nyubako ikomeza kubarwa nk'icumbi rye n'iyi yaba atayituyemo ku mpamvu zitandukanye;	<u>Article 12: Immovable property exempted from immovable property tax</u> (1) The following immovable properties are exempted from the immovable property tax: (a) one building intended by the owner to be occupied as his or her dwelling and its annex buildings located in a residential plot for one family. That building remains considered as his or her dwelling even when he/she does not occupy it for various reasons;	<u>Article 12 : Biens immobiliers exonérés de l'impôt sur les biens immobiliers</u> (1) Les biens immobiliers suivants sont exonérés de l'impôt sur les biens immobiliers : (a) un bâtiment destiné par le propriétaire à être occupé comme son logement ainsi que ses annexes situées dans une parcelle résidentielle pour une famille. Ce bâtiment demeure considéré comme son logement même lorsqu'il ne l'occupe pas pour diverses raisons ;

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

(b) imitungo itimukanwa yemejwe n'Inama Njyanama y'Akarere cyangwa iy'Umujyi wa Kigali nk'iy'abantu batishoboye;	(b) immovable property determined by the district Council or the Council of the City of Kigali as owned by vulnerable persons;	(b) les biens immobiliers déterminés par le Conseil du District ou le Conseil de la Ville de Kigali comme appartenant à des personnes vulnérables ;
(c) imitungo itimukanwa ya Leta, iy'inzege z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturage n'iy'inzege za Leta, keretse iyo iyo mitungo ikorerwamo ibikorwa bigamije kubyara inyungu cyangwa by'ikodeshagurisha;	(c) immovable property owned by the State, decentralised entities and public institutions, except if they are used for profit-making activities or for leasing;	(c) les biens immobiliers appartenant à l'État, aux entités décentralisées et aux institutions publiques sauf si des activités lucratives ou de crédit-bail y sont exercées ;
(d) imitungo itimukanwa itunzwe na ambasade zihagarariye ibihugu by'amahanga mu Rwanda iyo ibyo bihugu bihagarariwe bitaka umusoro ku mutungo utimukanwa wa ambasade z'u Rwanda mu mahanga;	(d) immovable property belonging to foreign diplomatic missions in Rwanda if their countries do not levy tax on immovable property of Rwanda's diplomatic missions;	(d) les biens immobiliers appartenant aux missions diplomatiques étrangères au Rwanda si leurs pays ne perçoivent pas d'impôt sur les biens immobiliers des missions diplomatiques du Rwanda à l'étranger ;
(e) ubutaka bukorerwaho ibikorwa by'ubuhinzi, iby'ubworozi cyangwa iby'amashyamba, iyo bufite ubuso bungana cyangwa buri muni ya hegitari ebyiri;	(e) land used for agricultural, livestock or forestry activities whose area is equal to or less than two hectares;	(e) le terrain utilisé pour les activités agricoles, d'élevage ou forestières d'une superficie égale ou inférieure à deux hectares ;
(f) ubutaka bugenewe kubakwaho amazu yo guturamo ariko nta bikorwa remezo by'ibanze byahashyizwe;	(f) land reserved for construction of residential houses but where no basic infrastructure has been erected;	(f) le terrain réservé pour la construction de maisons résidentielles mais où les

(g) ubutaka buriho isangiramutungo ku nyubako cyangwa bwagenewe kubakwaho inyubako ihuriweho mu buryo bw'isangiramutungo. (2) Ubusonerwe buvugwa mu gika cya (1)(a) cy'iyi ngingo bureba kandi buri gice cy'umutungo cy'umuntu ku giti cye mu bice bigize isangiramutungo ku nyubako iyo icyo gice cy'umutungo ari ryo cumbi ry'umuryango. (3) Icyakora, ibice bihuriweho by'inyubako byo bisonewe umusoro mu buryo busesuye.	(g) plot of land on which a condominium is built or meant for construction of a condominium. (2) The exemption referred to under Paragraph (1)(a) of this Article equally applies to each individually owned portion of a condominium if the portion is the only family dwelling. (3) However, commonly owned portions of the building are totally exempted from the tax.	infrastructures de base n'ont pas été mises en place ; (g) une parcelle sur laquelle la copropriété immobilière est construite ou destinée à la construction d'une copropriété immobilière. (2) L'exonération visée au paragraphe (1)(a) du présent article s'applique également à chaque portion de propriété individuelle de la copropriété immobilière si la portion de propriété est le seul logement familial. (3) Toutefois, les portions communes du bâtiment sont totalement exonérées d'impôt.
<u>Ingingo ya 13:</u> Igihe cy'igena ry'agaciro k'imitungo itimukanwa (1) Itariki y'igenagaciro ry'imitungo itimukanwa ni iya mbere Mutarama mu mwaka wa mbere w'isoresha. (2) Agaciro k'imitungo itimukanwa kagenwa buri cyiciro cy'imyaka itanu. Kagizwe n'agaciro ku isoko k'inyubako n'ak'ikibanza.	<u>Article 13:</u> Period of immovable property valuation (1) The date of valuation of immovable property is 1st January of the first taxable year. (2) The value of immovable property is determined for a cyclical period of five years. It includes the market value of the building and the plot of land.	<u>Article 13:</u> Période de détermination de la valeur de biens immobiliers (1) La date d'évaluation des biens immobiliers est le premier janvier de la première année imposable. (2) La valeur des biens immobiliers est déterminée pour une période cyclique de cinq ans. Elle est composée de la

(3) Kugira ngo igenagaciro rikorwa buri myaka itanu rifashe usora kugena agaciro ku isoko k'imitungo itimukanwa, ibi bikurikira bigomba kwitabwaho: (a) mu ntangiriro y'icyiciro cy'isuzuma cya kabiri gitangira nyuma y'imyaka itanu na buri gihe cy'igenagaciro gikurikiraho, hakorwa ivugurura rusange ry'agaciro ku isoko; (b) guhindagurika muri rusange kw'agaciro ku isoko k'umutungo utimukanwa hagati y'ibyiciro bibiri by'isuzuma ry'umusoro ntibiba impamvu yo kugena bundi bushya agaciro k'imitungo itimukanwa. (4) Icyakora, umutungo utimukanwa ushobora kongera kugenerwa agaciro icyiciro cy'isuzuma kitararangira bitewe n'ukwiyongera cyangwa kugabanuka kw'agaciro kawo.	(3) For the five years assessment cycle to enable the taxpayer to assess the market value of the immovable property, the following must be taken into account: (a) in the beginning of the second assessment cycle which commences after five years and in the beginning of every next assessment cycle, a general revision of market value takes place; (b) a global fluctuation of the market value between two general revisions is not a reason for a new assessment of immovable property. (4) However, the value of immovable property can be reviewed before the end of the assessment cycle due to increase or decrease of its value.	valeur marchande du bâtiment et de la parcelle. (3) Pour que les cinq années du cycle d'évaluation permettent au contribuable de déterminer la valeur marchande des biens immobiliers, les éléments suivants doivent être pris en considération : (a) au début du deuxième cycle d'évaluation qui commence après cinq ans et au début de chaque cycle suivant d'évaluation, une révision générale de la valeur marchande est effectuée; (b) une fluctuation globale de la valeur marchande entre deux révisions générales ne justifie pas une nouvelle évaluation de biens immobiliers. (4) Toutefois, une propriété immobilière peut être réévaluée avant la fin du cycle d'évaluation en cas d'augmentation ou de diminution de sa valeur.
--	---	---

<u>Ingingo ya 14: Uburyo igenagaciro ry'imitungo utimukanwa rikorwa</u>	<u>Article 14: Methodology of valuation of immovable property</u>	<u>Article 14: Méthodologie d'évaluation des biens immobiliers</u>
(1) Mu kugena agaciro ku isoko k'imitungo utimukanwa, hakoreshwa uburyo bukurikira: (a) iyo umutungo utimukanwa wahawe agaciro mu myaka itanu ibanza kandi nta cyahindutse kigaragara mu nyubako no mu biyigize byatuma agaciro k'umutungo utimukanwa kazamuka cyangwa kagabanuka birenze 20%, ako gaciro gafatwa nk'agaciro ku isoko. Muri icyo gihe, usora agomba gushyikiriza urwego rusoresha icyemezo cy'igenagaciro kugira ngo rugisuzume; (b) iyo umutungo utimukanwa waguzwe mu myaka itanu ibanza ku isoko ryisanzuye kandi nta cyahindutse kigaragara ku nyubako no ku bintu biyigize cyatuma agaciro k'umutungo utimukanwa kiyongera cyangwa kagabanukaho ibirenze 20%, igiciro cy'ubuguzi gifatwa nk'agaciro ku isoko. Icyo gihe, usora ashakiriza urwego rusoresha amasezerano y'ubugure ku mpamvu z'isuzuma;	(1) For valuating the market value of the immovable property, the following methodology is applied: (a) if the immovable property was valued within the previous five years and no major changes in the buildings and structures, leading to an increase or decrease of the immovable property value by more than 20%, have occurred, this value is regarded as the market value. In this case, the taxpayer must provide the certificate of valuation to the tax administration for verification purposes; (b) if the immovable property was bought within the previous five years in the free market and no major changes in the buildings and structures, leading to an increase or decrease of the immovable property value by more than 20% have occurred, the purchase price is regarded as the market value. In this case, the taxpayer must provide the acquisition contract for verification purposes to the tax administration;	(1) Pour évaluer la valeur marchande des biens immobiliers, la méthodologie suivante est appliquée: (a) si le bien immobilier a été évalué dans les cinq années précédentes et qu'aucun changement important n'a eu lieu dans les bâtiments et leurs structures menant à une augmentation ou diminution de la valeur du bien immobilier de plus de 20%, cette valeur est considérée comme valeur marchande. Dans ce cas, le contribuable doit soumettre à l'administration fiscale le certificat de l'évaluation pour vérification; (b) si le bien immobilier a été acheté dans les cinq années précédentes sur le marché libre et qu'aucun changement majeur n'a eu lieu dans les constructions et structures sur le bien immobilier menant à une augmentation ou diminution de la valeur du bien immobilier de plus de 20%, le prix d'achat est considéré comme valeur marchande. Dans ce cas, le contribuable doit soumettre à

(c) iyo agaciro kagenwe n'usora ubwe ku mutungo we gakekwaho kuba muni y'agakwiriye, urwego rusoresha rukoresha irindi genagaciro. Iyo ikinyuranyo kiri hagati y'agaciro kagenwe n'usora n'akagenwe n'urwego rusoresha kirenze 20%, agaciro kavuye mu igenagaciro rihinyuza gafatwa nk'agaciro nyakuri kari ku isoko. Bitabaye ibyo, hakoreshwa agaciro kavuye mu igenagaciro ryakozwe n'usora ubwe. (2) Agaciro gasoreshwa kagomba kuzamurwa kakagezwa ku 1.000 gikurikira mu mafaranga y'u Rwanda.	(c) if the taxpayer's self-assessment on value of property is believed to be under valued, the tax administration will proceed to a counter-valuation. If the value difference between the taxpayer's self-assessment and the tax administration's counter-valuation is more than 20%, the value from counter-valuation will be regarded as the final market value. Otherwise, the taxpayer's self-assessment value applies. (2) The taxable value should be rounded up to the next full FRW 1,000.	l'administration fiscale le contrat d'acquisition pour vérification ; (c) s'il est suspecté que l'auto-évaluation effectuée par le contribuable sur le bien est sous-estimée, l'administration fiscale procède à la contre-expertise. Si la différence entre l'auto-évaluation du contribuable et la contre-expertise de l'administration fiscale dépasse 20%, la valeur de la contre-expertise est considérée comme la valeur finale du marché. Autrement, l'auto-évaluation du contribuable s'applique. (2) La valeur taxable doit être arrondie au chiffre entier suivant de 1.000 FRW.
<u>Ingingo ya 15: Umugenagaciro wemewe</u> (1) Igenagaciro ry'imitungo itimukanwa rikorwa n'umugenagaciro wemewe cyangwa rigakorwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga mu igenagaciro rya rusange. (2) icyakora, mu gihe cy'igena ry'umusoro ku mitungo	<u>Article 15: Certified valuer</u> (1) The valuation of immovable property is done either by a certified valuer or by a computerised mass valuation system. (2) However, for self-assessment of tax on immovable property, the acquisition	<u>Article 15: Evalueur agréé</u> (1) L'évaluation des biens immobiliers est faite par un évaluateur agréé ou par un système informatisé d'évaluation de masse. (2) Toutefois, pour l'auto-évaluation de l'impôt sur les biens immobiliers, la

itimukanwa rikozwe n'usora ubwe, agaciro nyir'inyubako yayiboneyeho n'ikiguzi cy'imirimu yo kubaka bikomeza kwemerwa kugeza igihe umugenagaciro wemewe cyangwa uburyo bw'ikoranabuhanga mu igenagaciro rya rusange bishyiriwe mu bikorwa. (3) Gukoresha ubu buryo bwombi bw'igenagaciro nta kububangikanya n'ubundi bitangazwa n'Urwego rusoresha. (4) Ikiguzi cy'igenagaciro rikozwe n'umugenagaciro wemewe cyishyurwa n'uruhande rwarikoresheje.	value and the construction value of a building remain acceptable until valuation by a certified valuer or by computerised mass appraisal system is effective. (3) The use of these two valuation methods is declared unconditional by the tax administration. (4) The cost of the valuation by a certified valuer is paid by the party who commissioned it.	valeur d'acquisition et la valeur de construction des bâtiments sont admises jusqu'à ce que l'évaluation par expert certifié ou par le système informatisé d'évaluation de masse soit effective. (3) L'utilisation de ces deux méthodes d'évaluation est déclarée inconditionnelle par l'administration fiscale. (4) Le coût de l'évaluation effectuée par un évaluateur agréé est payé par la partie qui l'a engagée.
<u>Ingingo ya 16: Igipimo cy'umusoro ku mutungo utimukanwa</u> (1) Igipimo cy'umusoro ku mutungo utimukanwa gishyizweho ku buryo bukurikira: (a) hagati ya zero n'amafaranga y'u Rwanda 80 kuri metero kare y'ubuso bw'ubutaka;	<u>Article 16: Tax rate on immovable property</u> (1) The tax rate on immovable property is determined as follows: (a) zero to FRW 80 per square meter of the surface of land;	<u>Article 16 : Taux d'imposition applicable au bien immobilier</u> (1) Le taux d'imposition applicable au bien immobilier est fixé comme suit : (a) de zéro à 80 FRW par mètre carré de la superficie d'une terre ;

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

(b) 0,5% by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ak'ikibanza byagenewe guturwamo; (c) 0,3% by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ak'ikibanza byagenewe ubucuruzi; (d) 0,1% by'agaciro ku isoko k'inyubako n'ak'ikibanza byagenewe inganda, inyubako n'ikibanza by'ibikorwa by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse. (2) Icyakora, ibi bikurikira byitabwaho by'umwihariko: (a) ikibanza n'inzu yo guturamo y'amagorofa atatu bisoreshwa ku gipimo cya 0,25% by'agaciro kabyo ku isoko; (b) ikibanza n'inzu yo guturamo irengeje amagorofa atatu bisoreshwa ku gipimo cya 0,1% by'agaciro kabyo ku isoko; (c) mu kugena agaciro gasoreshwa k'inzu y'ubucuruzi cyangwa uruganda, imashini n'ibindi byuma bifunzwe ku nyubako ntibibarwa.	(b) 0.5% of the market value of both the building and related plot of land for residential use; (c) 0.3% of the market value of both building and related plot of land for commercial use; (d) 0.1% of the market value of both the building and related plot of land for industrial use, building and plot belonging to micro-enterprises and small business. (2) However, special consideration is given to the following: (a) a plot and a building for residential use of three floors are taxed at the rate of 0.25% of their market value; (b) a plot and a building for residential use with more than three floors are taxed at the rate of 0.1% of their market value; (c) in determining the taxable value of a commercial or industrial building, machinery and other equipment attached to the building are not considered.	(b) 0,5% de la valeur marchande du bâtiment et de la parcelle destinés à l'usage résidentiel ; (c) 0,3% de la valeur marchande du bâtiment et de la parcelle destinés à l'usage commercial ; (d) 0,1% de la valeur marchande du bâtiment et de la parcelle destinés à l'usage industriel, de ceux appartenant aux micro entreprises et petites entreprises. (2) Toutefois, une attention particulière est accordée aux éléments suivants : (a) une parcelle et un bâtiment à usage résidentiel de trois étages sont taxés au taux de 0,25% de leur valeur marchande ; (b) une parcelle et un bâtiment à usage résidentiel de plus de trois étages sont imposés au taux de 0,1 % de leur valeur marchande ; (c) dans la détermination de la valeur imposable d'un bâtiment à usage commercial ou industriel, les machines et autres équipements
--	--	---

(3) Iteka rya Minisitiri ufite imisoro mu nshingano rigena ibipimo fatizo n'ibindi bikurikizwa n'Inama Njyanama y'Akarere n'iy'Umujyi wa Kigali mu gushyiraho igipimo cy'umusoro kivugwa mu gika cya (1)(a) cy'iyi ngingo.	(3) An Order of the Minister in charge of taxes determines the standard rates and other criteria applied by the district Council and the Council of the City of Kigali to set the tax rate referred to in Paragraph (1)(a) of this Article.	incorporés au bâtiment ne sont pas considérés. (3) Un arrêté du Ministre ayant les impôts dans ses attributions détermine les taux standards et les autres critères appliqués par le Conseil de district et le Conseil de la Ville de Kigali pour fixer le taux d'imposition visé au paragraphe (1)(a) du présent article.
<u>Ingingo ya 17: Umusoro ku mutungo utimukanwa ugurishijwe</u>	<u>Article 17: Tax on sale of immovable property</u>	<u>Article 17 : Impôt sur la vente de biens immobiliers</u>
(1) Hashyizweho umusoro ku mutungo utimukanwa ugurishijwe ucibwa ku bipimo no ku buryo bikurikira: (a) igipimo cya 2% gikoreshwa ku gaciro k'igurisha ry'umutungo utimukanwa wagenewe ubucuruzi iyo ugurishije ari usora wanditswe ku musoro ku nyungu; (b) igipimo cya 2,5% gikoreshwa ku gaciro k'igurisha ry'umutungo utimukanwa ugurishijwe n'umuntu utanditswe ku musoro ku nyungu; (2) umusoro uvugwa mu gika cya (1) cy'iyi ngingo ucibwa ku gaciro	(1) There is established a tax on sale of immovable property levied in accordance with the following rates and modalities: (a) a rate of 2% is levied on the sale value of an immovable property for commercial use if the seller is a taxpayer registered for income tax; (b) a rate of 2.5% is levied on the sale value of an immovable property sold by a person not registered for income tax; (2) The tax referred to in Paragraph (1) of this Article is levied on the balance of	(1) Il est établi un impôt sur la vente de biens immobiliers perçu selon les taux et modalités suivants : (a) un taux de 2% est perçu sur la valeur de vente du bien immobilier à usage commercial si le contribuable est enregistré à l'impôt sur le revenu ; (b) un taux de 2,5% est perçu sur la valeur de vente du bien immobilier vendu par une personne non enregistrée à l'impôt sur le revenu ; (2) L'impôt visé au paragraphe (1) du présent article est perçu sur le solde de

k'igurisha ry'umutungo utimukanwa havuyemo amafaranga y'u Rwanda 5.000.000 adasoresheha. (3) umusoro uvugwa mu gika cya (1) cy'iyi ngingo uvanwa mu musoro ku nyungu iyo wishyuwe n'usora uvugwa mu gika cya (1)(a) cy'iyi ngingo. (4) icyakora, umusoro ku mutungo utimukanwa ugurishijwe ntucibwa ku kiguzi cy'umutungo utimukanwa kibonetse uburyo bw'igurisha mu cyamunara bwaratangiye. <u>Ingingo ya 18:</u> Imenyekanisha ry'umusoro ku mutungo utimukanwa rikorwa n'usora (1) Bitarenze itariki ya 31 Ukuboza k'umwaka uhwanyeye n'igihe cya mbere cy'isoresha, usora ashyikiriza urwego rusoresha imenyekanisha rye ry'umusoro ku mutungo utimukanwa. (2) Imenyekanisha rishya ry'umusoro ku mutungo utimukanwa rikorwa bitarenze itariki ya 31 Ukuboza k'umwaka wa nyuma wa buri cyiciro cy'igenwa ry'umusoro.	the sale value of the property after deduction of FRW 5,000,000 which is not subject to tax. (3) the tax referred to in Paragraph (1) of this Article is a deductible expense if it was paid by the taxpayer referred to in Paragraph (1) (a) of this Article. (4) However, the tax on sale of immovable property is not levied on the cost of immovable property fixed after the auction begins. <u>Article 18:</u> Tax declaration on immovable property by the taxpayer (1) Not later than 31st December of the year that corresponds to the first tax period, the taxpayer files to the tax administration his/her declaration of the immovable property tax. (2) A new declaration of immovable property tax is filed by not later than 31st December of the last year of each tax assessment cycle.	la valeur de vente du bien immobilier déduit de 5.000.000 FRW non imposables. (3) l'impôt visé au paragraphe (1) du présent article est une dépense déductible s'il a été payé par le contribuable visé au paragraphe (1)(a) du présent article. (4) Toutefois, l'impôt sur la vente de biens immobiliers n'est pas perçu sur le coût des biens immobiliers fixé après le début de la vente aux enchères. <u>Article 18 :</u> Déclaration d'impôt sur le bien immobilier par le contribuable (1) Au plus tard le 31 Décembre de l'année qui correspond au premier exercice fiscal, le contribuable doit soumettre à l'administration fiscale sa déclaration de l'impôt sur le bien immobilier. (2) Une nouvelle déclaration de l'impôt sur le bien immobilier est faite au plus tard le 31 Décembre de la dernière année de chaque cycle d'évaluation de l'impôt.
---	--	--

<u>Ingingo ya 19: Imenyekanisha ry'iyongeragaciro n'itakazagaciro</u> Iyo habaye impinduka ku mutungo utimukanwa, agaciro k'umutungo kiyongereye cyangwa kagabanutse ku gipimo kiri hejuru ya 20% hagati mu cyiciro cy'isuzuma ry'umusoro, usora amenyekanisha mu rwego rusoresha mu gihe cy'ukwezi kumwe impinduka zabayeho n'agaciro k'uwo mutungo utimukanwa. <u>Ingingo ya 20: Kongera gusuzuma no kubara umusoro bikorwa n'urwego rusoresha</u> (1) Imenyekanisha ry'umusoro ku mutungo utimukanwa ryongera gusuzumwa n'urwego rusoresha mu gihe cy'amezi atandatu atangira kubarwa guhera ku itariki ya mbere Mutarama mu mwaka ukurikira uwo imenyekanisha ry'umusoro ryakorewe. (2) Iyo imenyekanisha ry'umusoro ku mutungo utimukanwa ryatanze bitinze, igihe cy'amezi atandatu gitangira kubarwa guhera ku itariki urwego rusoresha ruboneyeho iryo menyekanisha.	<u>Article 19: Declaration of appreciation and depreciation</u> If, due to changes to immovable property, the value of that property increases or decreases by more than 20% within an assessment cycle, the taxpayer declares to the tax administration, within a period of one month, all changes thereof and the value of the immovable property. <u>Article 20: Review and re-assessment of tax by the tax administration</u> (1) Tax administration reviews the tax declaration on immovable property within a period of six months starting from 1st January of the year following the year for which the tax declaration was made. (2) If the tax declaration on immovable property was filed late, the six months period starts from the date on which the tax administration received the declaration.	<u>Article 19 : Déclaration de la plus-value et de la moins-value</u> Si, suite au changement subi par un bien immobilier, sa valeur augmente ou diminue de plus de 20% au cours d'un cycle d'évaluation, le contribuable déclare à l'administration fiscale, dans une période d'un mois, tous les changements y relatifs ainsi que la valeur du bien immobilier. <u>Article 20 : Révision et réajustement de l'impôt par l'administration fiscale</u> (1) L'administration fiscale effectue une révision de la déclaration de l'impôt sur le bien immobilier dans un délai de six mois à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle pour laquelle la déclaration a été faite. (2) Si la déclaration sur le bien immobilier a été faite tardivement, la période de six mois commence à la date à laquelle l'administration fiscale l'a reçue.
--	--	---

(3) Kongera gusuzuma imenyekanisha ry'umusoro ku mutungo utimukanwa bishingira ku miterere y'umutungo utimukanwa n'uko uhagaze muri rusange, aho uherereye n'icyo ukoreshwa.	(3) The review of the tax declaration on immovable property is based on the nature and general state of the immovable property, its location and its actual use.	(3) La révision de la déclaration de l'impôt sur le bien immobilier est effectuée sur base de la nature et de l'état général du bien immobilier, de son emplacement et de son utilisation réelle.
<u>Ingingo ya 21: Inyandiko igena umusoro</u>	<u>Article 21: Tax assessment notice</u>	<u>Article 21 : Note d'imposition</u>
Inyandiko y'urwego rusoresha igena umusoro yoherezwa uwamenyekanishije umusoro utari wo iba irimo nibura ibi bikurikira:	The tax assessment notice of the tax administration to be addressed to a failing tax declarant contains at least the following details:	La note d'imposition de l'administration fiscale à adresser au déclarant d'impôt défaillant comprend au moins les détails suivants:
(a) uburyo bwo kubara ishingiro ry'umusoro;	(a) tax base calculation outline;	(a) le schéma de calcul de l'assiette fiscale;
(b) imibare igaragaza uburyo agaciro k'umutungo utimukanwa bireba kabazwe;	(b) calculation of the value of the concerned immovable property;	(b) le calcul de la valeur du bien immobilier concerné;
(c) imibarire y'umusoro;	(c) calculation of the tax;	(c) le calcul de l'impôt;
(d) amazina ya nyir'ubwite, umuhagarariye cyangwa nyir'uburagizwe;	(d) names of the owner, his/her proxy or usufructuary;	(d) les noms du propriétaire, de son mandataire ou de l'usufruitier;
(e) aho nyir'ubwite, umuhagarariye cyangwa nyir'uburagizwe abarizwa;	(e) address of the owner, the proxy or the usufructuary;	(e) l'adresse du propriétaire, de son mandataire ou de l'usufruitier;
(f) itariki umusoro ugomba gutangirwaho;	(f) the due date for tax payment;	(f) la date pour le paiement de l'impôt;

(g) uburyo bwo kwishyura; (h) ingaruka yo kutishyura cyangwa gukererwa kwishyura umusoro; (i) kwibutsa uburenganzira bw'usora bwo gutakamba no kujurira. <u>Ingingo ya 22: Itariki n'igihe by'iyishyurwa ry'umusoro ku mutungo utimukanwa</u> (1) Umusoro ku mutungo utimukanwa wishyurwa urwego rusoresha bitarenze itariki ya 31 Ukuboza k'umwaka uhwanye n'igihe cy'isoresha. (2) Haseguriwe ibiteganywa mu ngingo ya 16 n'ya 17 z'iri tegeko, igihe cyose hatarabaho ivugururwa rusange ry'umusoro cyangwa nta nyandiko igena umusoro mushya itanzwe n'urwego rusoresha, umusoro ku mutungo utimukanwa utangwa n'usora buri mwaka ukomeza kuba umwe mu bihe by'imyaka itanu by'umusoro bikurikirana.	(g) mode of payment; (h) consequences of non-payment or late payment of tax; (i) a reference to the taxpayer's right to complain and appeal. <u>Article 22: Time and cycle for payment of tax on immovable property</u> (1) The tax on immovable property is paid to the tax administration not later than 31 December of the year that corresponds to the tax period. (2) Subject to the provisions of Articles 16 and 17 of this Law, as long as there is no general revision of taxes or tax assessment notice issued by the Tax Administration, the same amount of tax on immovable property is paid annually by the taxpayer for five consecutive tax periods.	(g) le mode de paiement; (h) les conséquences du non-paiement ou paiement tardif de l'impôt; (i) une référence au droit de réclamation et de recours du contribuable. <u>Article 22 : Date et cycle de paiement de l'impôt sur le bien immobilier</u> (1) L'impôt sur le bien immobilier est payé à l'administration fiscale au plus tard le 31 Décembre de l'année qui correspond à l'exercice fiscal. (2) Sous-réserve des dispositions des articles 16 et 17 de la présente loi, tant que la révision générale des impôts n'a pas eu lieu ou qu'une note d'imposition n'a pas été délivrée par l'administration fiscale, le même montant de l'impôt sur le bien immobilier est payé chaque année par le contribuable pour cinq exercices fiscaux successifs.
---	--	--

<u>Ingingo ya 23:</u> Isoreshwa ry'usora waburiwe irengero Iyo nyir'umutungo yaburiwe irengero kandi akaba yaragiye adasize umuhagararira, inyandiko zimusaba gutanga umusoro ku mutungo utimukanwa zinyuzwa mu iposita n'ubundi buryo bwose bw'itumanaho bw'ikoranabuhanga, zikanoherezwa aho yari asanzwe abarizwa kandi zikamanikwa nibura mu gihe cy'amezi atatu ku biro by'Ubuyobozi bw'Akarere, Umurenge n'Akagari umutungo we ubarizwamo. <u>Ingingo ya 24:</u> Gusaba kongererwa igihe cyo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa no guhabwa igisubizo (1) Usora wifuza kongererwa igihe cyo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa agomba kwandikira urwego rusoresha nibura hasigaye iminsi 60 ngo itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro igere. (2) Nyuma y'uko urwego rusoresha rwakiriye ibaruwa isaba kongererwa igihe cyo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, rugomba kuba rwatanze igisubizo nibura hasigaye iminsi 30 ngo itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro igere.	<u>Article 23:</u> Tax collection from a disappeared taxpayer When the owner of immovable property has disappeared without appointing a proxy, tax collection documents on immovable property are sent through the post office and such other channel of information technology as well as to his/her ordinary address and are posted for a period of at least three months at administrative offices of the District, Sector and Cell where the immovable property is located. <u>Article 24:</u> Request of deferral of tax payment of immovable property and response to the request (1) The taxpayer wishing a deferral of immovable property tax payment makes a written application to tax administration at least 60 days before the due date. (2) After the reception of the request of a deferral of immovable property tax payment, the tax administration responds to the request of the taxpayer at least 30 days before the due date.	<u>Article 23 :</u> Imposition d'un contribuable disparu Lorsque le propriétaire d'un bien immeuble a disparu sans avoir désigné un mandataire, les documents de perception de l'impôt sur le bien immobilier sont envoyés par poste et par tout autre moyen de technologie de l'information ainsi qu'à son adresse ordinaire et affichés pendant une période d'au moins trois mois aux bureaux du District, du Secteur et de la Cellule où se trouve le bien immobilier concerné. <u>Article 24:</u> Demande du report de paiement d'impôt sur le bien immobilier et suite à la demande (1) Le contribuable qui désire le report de paiement de l'impôt sur les biens immobiliers en fait la demande auprès de l'administration fiscale au moins 60 jours avant la date d'exigibilité de l'impôt. (2) Après la réception de la demande du report de paiement de l'impôt sur les biens immobiliers, l'administration fiscale donne suite à la demande du contribuable au moins 30 jours avant la date d'exigibilité de l'impôt.
--	---	--

(3) Iyo habaye igenwa ry'umusoro mushya, usora wifuza kongererwa igihe cyo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, agomba kwandika abisaba mu gihe kitarenze ukwezi kumwe kubarwa uherye igihe aboneye inyandiko igena umusoro. Muri icyo gihe, urwego rusoresha rugomba kuba rwatanze igisubizo mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uherye igihe rwaboneye ibaruwa isaba. (4) Iyo urwego rusoresha rutemeye kongera igihe cyo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa cyasabwe hakurikijwe ibivugwa mu gika cya (3) cy'iyi ngingo, igihe cyo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa cyagenwe n'inyandiko igena umusoro gikomeza kwitabwaho. (5) Iyo urwego rusoresha rudatanze igisubizo mu bihe bivugwa mu gika cya (2) n'icya (3) by'iyi ngingo, icyasabwe gifatwa nk'aho cyemewe.	(3) In case of introduction of a new tax, the taxpayer wishing a deferral of immovable property tax payment makes a written application not later than one month from the date of reception of the notification of imposition of the new tax. In that case, the tax administration responds to the request of the taxpayer at least 30 days from the date of reception of the application. (4) Where the tax administration turns down the request of a deferral of immovable property tax payment applied for in accordance with the provisions of Paragraph (3) of this Article, the time limit set for the payment of tax on immovable property continues to run as indicated in the notification of imposition. (5) If the tax administration does not respond within the time referred to in Paragraphs (2) and (3) of this Article, the request is deemed accepted.	(3) En cas d'imposition d'un nouvel impôt, le contribuable qui désire le report de paiement de l'impôt sur les biens immobiliers en fait la demande dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de réception de l'avis notifiant le nouvel impôt. Dans ce cas, l'administration fiscale donne suite à la demande du contribuable au moins 30 jours à compter de la date de réception de la demande. (4) Lorsque l'administration fiscale rejette le report de paiement de l'impôt sur les biens immobiliers demandé conformément aux dispositions du paragraphe (3) du présent article, les délais de paiement de l'impôt sur les biens immobiliers indiqués dans l'avis d'imposition restent valables. (5) Si l'administration fiscale ne réagit pas dans le délai visé aux paragraphes (2) et (3) du présent article, la demande est réputée acceptée.
---	--	---

<u>Ingingo ya 25: Kongera igihe cyo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa</u> (1) Iyo usora adafite ubushobozi by'igihe gito bwo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa mu gihe cyagenwe, biturutse ku mpamvu zihariye, urwego rusoresha, rubisabwe n'usora cyangwa n'umuhagarariye mu buryo bukurikije amategeko, rushobora kongera igihe cyo kwishyura umusoro, kugera ku mezi atandatu kandi nta hazabu yiyongereyeho. Icyo gihe, inyungu itangwa nk'uko biteganywa n'iri tegeko. (2) Usora wongerewe igihe cyo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, abisabye mu nyandiko, ashobora kwemererwa kwishyura umusoro mu byiciro bitarenze bitandatu.	<u>Article 25: Deferral of tax payment on immovable property</u> (1) In case the taxpayer is temporarily unable to pay the immovable property tax within the time limit, due to special circumstances, the tax administration can, upon request by the taxpayer or his/her proxy, grant a deferral of payment of tax for up to six months without any fine. In this case, interest is paid as provided for by this Law. (2) The taxpayer who is granted a deferral of payment of tax on immovable property can, upon written request, be allowed to pay tax in maximum six instalments.	<u>Article 25: Report du paiement de l'impôt sur le bien immobilier</u> (1) Lorsque, suite à des circonstances exceptionnelles, le contribuable est temporairement incapable de payer l'impôt sur les biens immobiliers dans le délai, l'administration fiscale peut, à la demande du contribuable ou de son mandataire, accorder un report de paiement d'impôt pouvant aller jusqu'à six mois sans aucune amende. Dans ce cas, l'intérêt est payé tel que prévu par la présente loi. (2) Le contribuable dont le report de paiement de l'impôt sur les biens immobiliers est accordé, peut, sur demande écrite, être autorisé à payer l'impôt en six tranches au maximum.
<u>Ingingo ya 26: Kuvanirwaho umusoro ku mutungo utimukanwa</u> (1) Inama Njyanama y'Akarere cyangwa iy'Umujyi wa Kigali bireba ntishobora kuvaniraho usora umusoro ku mutungo utimukanwa uretse mu bihe bikurikira:	<u>Article 26: Waiver of tax liability</u> (1) The concerned district Council or Council of the City of Kigali can only waive the due immovable property tax in the following cases:	<u>Article 26: Dispense de paiement d'impôt</u> (1) Le Conseil du district ou le Conseil de la Ville de Kigali concerné ne peut dispenser du paiement de l'impôt dû

(a) usora atanze inyandiko y'ibarura ry'umutungo we igaragaza ko yazahajwe n'imyenda ku buryo kugurisha umutungo asigaranye mu cyamunara ntacyo byatanga; (b) usora agaragaje ko adafite ubushobozi bwo kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa. (2) Usaba kuvanirwaho umusoro ku mutungo utimukanwa yandikira urwego rusoresha. Iyo urwo rwego rusanze icyifuzo cy'usora gifite ishingiro, rukorera raporo urwego rw'imitegekere y'Igihugu rwegerejwe abaturage bireba, narwo rukayishyikiriza Inama Njyanama y'Akarere cyangwa iy'Umujyi wa Kigali kugira ngo ibifateho icyemezo. (3) Gusiba umusoro ku mutungo utimukanwa ntibikorwa ku usora wagaragaweho kunyereza imisoro.	(a) the taxpayer has provided a written statement of an inventory of his property justifying that he/she is totally indebted so as a public auction of his/her remaining property would yield no result; (b) the taxpayer proves that he/she is not able to pay immovable property tax. (2) The taxpayer applying for waiver of immovable property tax liability must write to the tax administration. When the request is found valid, the tax administration makes a report to the competent decentralized entity which also submits it to the district Council or the Council of the City of Kigali for decision. (3) The waiver of immovable property tax liability cannot be granted to a taxpayer who evaded taxes.	sur les biens immobiliers que dans les cas suivants: (a) le contribuable a fourni un rapport écrit sur l'inventaire de ses biens justifiant qu'il est complètement endetté à tel enseigne qu'une vente aux enchères de ses biens restants ne peut donner de résultat; (b) le contribuable prouve qu'il n'est pas à mesure de payer l'impôt sur le bien immobilier. (2) Le contribuable qui demande la dispense de paiement de l'impôt sur les biens immobiliers doit écrire à l'administration fiscale. Lorsque la demande est jugée fondée, l'administration fiscale fait un rapport à l'entité décentralisée compétente qui à son tour soumet ce rapport au Conseil du district ou au Conseil de la Ville de Kigali pour décision. (3) La dispense de paiement de l'impôt sur les biens immobiliers ne peut pas être accordée à un contribuable ayant évadé les impôts.
--	---	--

<u>Akiciro ka 2: Umusoro w'ipatanti</u> <u>Ingingo ya 27: Ufite inshingano yo kwishyura umusoro w'ipatanti</u> Umusoro w'ipatanti utangwa n'umuntu wese utangije igikorwa cy'ubucuruzi mu Karere. <u>Ingingo ya 28: Igihe cy'umusoro w'ipatanti</u> (1) Igihe cy'umusoro w'ipatanti gitangira ku itariki ya mbere Mutarama kitarangira ku itariki ya 31 Ukuboza. (2) Iyo ibikorwa by'ubucuruzi bisoreshwa bitangiye nyuma y'ukwezi kwa Mutarama, usora atanga umusoro w'ipatanti ungana n'amezi y'umwaka asigaye kugira ngo umwaka urangire, habariwemo n'ukwezi ibikorwa byatangiyemo. (3) Ku basora bakora ibikorwa by'ubucuruzi bidahoraho cyangwa by'ingarukagihe, umusoro w'ipatanti utangwa ku mwaka wose kabone n'iyi ibikorwa by'ubucuruzi bisoreshwa byaba bidakorwa mu mwaka wose.	<u>Subsection 2: Trading licence tax</u> <u>Article 27: Person liable for the trading licence tax</u> The trading licence tax is paid by any person that opens a business activity within a district. <u>Article 28: Tax period for the trading licence tax</u> (1) The tax period for the trading licence tax starts on January 1st and end on December 31st. (2) If taxable trading activities start after January, the taxpayer pays trading licence tax equivalent to the remaining months of the year including the one in which the activities started. (3) For the taxpayers conducting seasonal or periodic trading activities, the trading licence tax is paid for a whole year, even though the taxable trading activities do not occur throughout the whole year.	<u>Sous-section 2 : Droit de patente</u> <u>Article 27 : Personne redevable du droit de patente</u> Le droit de patente est payé par toute personne qui entreprend une activité commerciale dans un district. <u>Article 28 : Exercice fiscal pour le droit de patente</u> (1) L'exercice fiscal pour le droit de patente commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. (2) Si les activités de caractère commercial taxable commencent après le mois de janvier, le contribuable paie le droit de patente équivalent aux mois de l'année qui restent y compris le mois au cours duquel les activités ont commencé. (3) Pour les contribuables exerçant des activités commerciales saisonnières ou périodiques, le droit de patente est payé pour toute l'année, même si les activités commerciales taxables ne sont pas exercées pendant toute l'année.
--	--	--

<u>Ingingo ya 29: Igipimo cy'umusoro w'ipatanti</u>	<u>Article 29: Trading licence tax rate</u>	<u>Article 29 : Taux d'imposition du droit de patente</u>
(1) Umusoro w'ipatanti ubarwa hashingiwe ku mbonerahamwe iri ku mugereka w'iri tegeko.	(1) The trading licence tax is calculated in accordance with the table annexed to this Law.	(1) Le droit de patente est calculé selon le tableau en annexe de la présente loi.
(2) Amafaranga yose yacurujwe ashingirwaho mu kubara umusoro w'ipatanti mu mbonerahamwe iri ku mugereka w'iri tegeko ni umubare w'ibyacurujwe mu mwaka uheruka.	(2) The turnover given as the basis for calculating the trading license in the table annexed to this Law is that of the previous year.	(2) Le chiffre d'affaires donné comme base de calcul du droit de patente dans le tableau en annexe de la présente loi est celui de l'année précédente.
(3) Icyakora, bitabangamiye imisoreshereze y'ibikorwa by'ubucuruzi idashingira ku mubare w'ibyacurujwe, usora ugitangira igikorwa cy'ubucuruzi amenyekanisha kandi akishyura umusoro w'ipatanti ashingiye ku mubare w'igishoro atangije ubucuruzi bwe ugereranyijwe n'imibare y'ibyacurujwe igaragara mu mbonerahamwe iri ku mugereka w'iri tegeko.	(3) However, without prejudice to the taxation of business activities which is not based on the turnover, the taxpayer who opens a business activity declares and pays the trading licence tax basing on the starting capital compared to the turnover indicated in the table annexed to this Law.	(3) Toutefois, sans préjudice de l'imposition des activités commerciales qui n'est pas basée sur le chiffre d'affaires, le contribuable qui entreprend une activité commerciale déclare et paie le droit de patente en fonction du capital de départ par rapport au chiffre d'affaires indiqué dans le tableau en annexe de la présente loi.
(4) Inama Njyanama y'Akarere cyangwa iy'Umujyi wa Kigali igena buri mwaka ahafatwa nk'icyaro cyangwa nk'umujyi nk'uko biteganywa mu mbonerahamwe iri ku mugereka w'iri tegeko.	(4) The district Council or the Council of the City of Kigali determines annually the rural or urban areas as provided for under the table annexed to this Law.	(4) Le Conseil du district ou le Conseil de la Ville de Kigali détermine chaque année les zones considérées comme rurales ou urbaines, tel que prévu dans le tableau en annexe de la présente loi.

<u>Ingingo ya 30: Itariki yo kumenyekanisha umusoro w'ipatanti</u> Usora wese ageza imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti ku rwego rusoresha bitarenze itariki ya 31 Mutarama y'umwaka uhwanye n'igihe cy'isoresha. <u>Ingingo ya 31: Ibishyirwa mu imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti</u> (1) Imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti ritanga amakuru arambuye yerekeye ibikorwa by'ubucuruzi bisoreshwa harimo n'umusoro ugomba gutangwa usora yibariye ubwe. (2) Imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti rigomba gushyirwaho umukono n'usora cyangwa umuhagarariye mu buryo bwemewe n'amategeko. <u>Ingingo ya 32: Imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti ku bikorwa by'icyicaro gikuru n'iby'amashami</u> (1) Iyo usora afite icyicaro gikuru n'amashami akoreramo mu turere dutandukanye, imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti rikorerwa	<u>Article 30: Date of trading licence tax declaration</u> Any taxpayer files a tax declaration to the tax administration not later than 31st January of the year that corresponds to the tax period. <u>Article 31: Contents of a trading licence tax declaration</u> (1) The trading licence tax declaration shows details of the taxable business activities including the tax due assessed by a taxpayer himself/herself. (2) The trading licence tax declaration is signed by the taxpayer or his/her legally authorized representative. <u>Article 32: Trading licence tax declaration for the head office and operating branches</u> (1) If a taxpayer has a head office and branches in districts, a trading licence tax declaration is required for the head office as well as for each branch of his	<u>Article 30 : Date de déclaration du droit de patente</u> Tout contribuable dépose une déclaration du droit de patente à l'administration fiscale au plus tard le 31 janvier de l'année qui correspond à l'exercice fiscal. <u>Article 31 : Contenu d'une déclaration du droit de patente</u> (1) La déclaration du droit de patente donne les détails des activités commerciales taxables y compris l'impôt dû calculé par le contribuable lui-même. (2) La déclaration du droit de patente est signée par le contribuable ou son représentant légalement autorisé. <u>Article 32 : Déclaration du droit de patente pour le siège social et les branches d'activités</u> (1) Si un contribuable possède un siège social et des branches dans des districts, une déclaration du droit de patente est exigée pour le siège social
--	--	--

icyicaró gikuru na buri shami ry'ibikorwa by'ubucuruzi hashingiwe ku gicuruzo cy'umwaka uheruka cy'icyicaró gikuru n'icya buri shami. (2) Iyo hari ishami ridafite igicuruzo cyangwa ridashobora kugaragaza igicuruzo cyaryo, umusoro w'ipatanti umenyekekanishwa hashingiwe ku gicuruzo cy'icyicaró gikuru. (3) Icyakora, iyo amashami yose ari mu karere kamwe n'icyicaró gikuru, usora yishyura ipatanti hashingiwe ku gicuruzo cy'icyicaró gikuru. Iyo amashami ari mu karere kamwe gatandukanye n'agakoreramo icyicaró gikuru, ayo mashami yishyurirwa ipatanti imwe ibariwe ku gicuruzo cy'ishami rimwe ryabonye igicuruzo cyo hejuru.	or her business activities basing on the turnover of the previous year for the head office and for each branch. (2) In case a branch does not have or cannot determine its turnover, the trading licence tax is declared based on the turnover of the head office. (3) However, if all the branches are located in the same district as the head office, the taxpayer pays the trading license tax according to the turnover of the head office. If the branches are located in a district other than that of the head office, the trading license tax is unique and calculated basing on the turnover of the branch with the highest turnover.	ainsi que pour chaque branche de ses activités commerciales sur base du chiffre d'affaires de l'année précédente pour le siège social et pour chaque branche. (2) Si une branche n'a pas ou ne peut pas déterminer son chiffre d'affaires, le droit de patente est déclaré sur base du chiffre d'affaires du siège social. (3) Toutefois, si toutes les branches sont situées dans le même district que le siège social, le contribuable paie le droit de patente selon le chiffre d'affaires du siège social. Si les branches sont situées dans un district différent de celui du siège social, le droit de patente est unique pour toutes ces branches et il est calculé sur la base du chiffre d'affaires de la branche dont le chiffre d'affaires est le plus élevé.
<u>Ingingo ya 33: Imenyekekanisha ry'umusoro w'ipatanti hakurikijwe ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye</u> (1) Iyo usora akorera ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye mu nyubako zitandukanye, buri gikorwa cy'ubucuruzi gikorerwa	<u>Article 33: Trading licence tax declaration basing on different business activities</u> (1) If a taxpayer carries out different business activities in different buildings, he/she files a trading licence	<u>Article 33 : Déclaration du droit de patente selon différentes activités commerciales</u> (1) Lorsque le contribuable exploite différentes activités commerciales dans différents bâtiments, il est tenu de déposer une déclaration du droit de

imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti. (2) Iyo ubucuruzi bumwe bugizwe n'ibikorwa byinshi bikorwa n'umuntu umwe mu nyubako imwe, byishyurirwa hamwe umusoro w'ipatanti ubariwe ku gicuruzo rusange cy'ibyo bikorwa by'ubucuruzi. (3) Ikinyabiziga cyanditse ku usora ukora ibikorwa bitandukanye kandi cyifashishwa mu mirimo ye, ntabwo cyishyurirwa umusoro w'ipatanti ukwacyo. Usora yishyura umusoro w'ipatanti mu buryo buteganywa n'iri tegeko. (4) Icyakora, umurimo wo gutwara abantu cyangwa ibintu wishyurirwa umusoro w'ipatanti ku buryo bukurikira: (a) isosiyete ikoresha imodoka ibazwa umusoro w'ipatanti ubariwe ku gicuruzo cya buri cyicaro igira mu turere dutandukanye;	tax declaration for each business activity. (2) When a business activity is comprised of various activities carried out by one person in the same building, all of them are subject to a single trading licence tax calculated basing on the general turnover of those business activities. (3) A vehicle registered in the name of a taxpayer engaged in various activities and used in the business of that taxpayer is not separately subject to the trading license tax. The taxpayer pays the trading license tax in accordance with the provisions of this Law. (4) However, the transport business activity is subject to the trading license tax as follows: (a) a company that uses vehicles is subject to a trading license tax calculated basing on the turnover of each of its offices in different districts;	patente pour chaque activité commerciale. (2) Lorsqu'une activité commerciale est composée de plusieurs activités exercées par une même personne dans un même bâtiment, toutes ces activités sont soumises à un droit de patente unique calculé sur la base du chiffre d'affaires global de ces activités commerciales. (3) Un véhicule immatriculé au nom d'un contribuable exerçant diverses activités et utilisé dans le cadre de l'activité de ce contribuable n'est pas soumis séparément au droit de patente. Le contribuable paie le droit de patente conformément aux dispositions de la présente loi. (4) Toutefois, l'activité commerciale de transport est soumise au droit de patente selon les modalités suivantes : (a) Une société qui utilise des véhicules est soumise à un droit de patente calculé sur la base du chiffre d'affaires de chacun de ses bureaux dans les différents districts;
---	---	--

(b) umuntu ku giti cye atanga umusoro w'ipatanti hakurikijwe ibiteganyijwe mu mbonerahamwe iri ku mugereka w'iri tegeko. <u>Ingingo ya 34:</u> Imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti w'ibikorwa mu Turere turenze kamwe Iyo ubucuruzi bukorwa ku butaka bwambukiranya imbibi z'Akarere, usora amenyekanisha umusoro w'ipatanti muri buri Karere akoreramo. <u>Ingingo ya 35:</u> Kwishyura umusoro w'ipatanti (1) Umusoro w'ipatanti wabazwe n'usora ubwe ushyikirizwa urwego rusoresha bitarenze ku itariki ya 31 Mutarama y'umwaka w'isoresha. (2) Iyo umusoro w'ipatanti udatanzwe ku itariki ugomba gutangirwaho, usora ntiyemererwa gutangira cyangwa gukomeza ibikorwa bye by'ubucuruzi atabanje kwishyura. (3) Ibikorwa by'ubucuruzi bitangiye mu gihe usora afite ibirarane by'umusoro w'ipatanti atarishyura, biba	(b) An individual pays a trading license tax in accordance with the provisions provided for under the table annexed to this Law. <u>Article 34:</u> Trading licence tax declaration for business in more than one district In case a business activity is spread across more than one district, the taxpayer files his/her declaration of trade licence tax in each district where he/she operates. <u>Article 35:</u> Trading licence tax payment (1) The trading licence tax assessed by a taxpayer himself/herself is paid to the tax administration not later than 31st January of the tax year. (2) If the trading licence tax is not paid by the due date, the taxpayer is not allowed to start or to continue his/her business activities without having paid such tax. (3) Business activities undertaken while the taxpayer is in arrears with the payment of his/her trading licence tax	(b) Un individu paie un droit de patente conformément aux dispositions prévues dans le tableau en annexe de la présente loi. <u>Article 34 :</u> Déclaration du droit de patente pour activités à cheval sur plus d'un district Lorsqu'une activité commerciale est exercée sur un territoire à cheval sur plus d'un district, le contribuable dépose sa déclaration du droit de patente dans chaque district où il exerce ses activités commerciales. <u>Article 35 :</u> Paiement du droit de patente (1) Le droit de patente calculé par le contribuable lui-même est payé à l'administration fiscale au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition. (2) Si le droit de patente n'est pas payé à l'échéance, le contribuable n'est pas autorisé à commencer ou continuer à exercer ses activités commerciales avant le paiement de ce droit. (3) Les activités commerciales entreprises alors que le contribuable a des arriérés de paiement du droit de patente sont
--	---	--

binyuranyije n'amategeko. Urwego rusoresha rufite ububasha bwo kubihagarika. <u>Ingingo ya 36:</u> Abasonewe umusoro w'ipatanti Abantu bakurikira basonewe umusoro w'ipatanti: (a) inzego za Leta zidakora ibikorwa by'ubucuruzi; (b) ibikorwa by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse mu myaka ibiri ya mbere ikurikira ishingwa ryabyo. <u>Ingingo ya 37:</u> Itangwa ry'icyemezo cy'umusoro w'ipatanti Nyuma yo gusuzuma imenyekanisha ry'umusoro w'ipatanti n'inyandiko zishyuriweho uwo musoro, urwego rusoresha rutanga icyemezo kigaragaza ko umusoro w'ipatanti w'umwaka w'isoresha uvugwa muri icyo cyemezo watanze n'usora. <u>Ingingo ya 38:</u> Isubizwa ry'umusoro w'ipatanti Iyo usora ahagaritse cyangwa ahinduye ibikorwa bye by'ubucuruzi hagati mu mwaka	are illegal. The tax administration has the power to stop such activities. <u>Article 36:</u> Persons exempted from the trading license tax The following persons are exempted from the trading license tax: (a) non-commercial public institutions; (b) micro-enterprises and small businesses during the first two years following their establishment. <u>Article 37:</u> Issuing a trading licence tax certificate After consideration of the trading licence tax declaration and proof of payment of such tax, the tax administration issues a trading licence tax certificate showing that the trading licence tax for the tax year specified on the certificate has been paid by the taxpayer. <u>Article 38:</u> Refunding of trading licence tax In case the taxpayer terminates or changes his/her business activities during a tax year,	illégales. L'administration fiscale a le pouvoir d'arrêter ces activités. <u>Article 36 :</u> Personnes exonérées du droit de patente Les personnes suivantes sont exonérées du droit de patente : (a) institutions publiques à caractère non-commercial ; (b) micro entreprises et petites entreprises au cours des deux premières années suivant leur établissement. <u>Article 37 :</u> Délivrance de la vignette du droit de patente Après examen de la déclaration du droit de patente et des documents attestant le paiement de ce droit, l'administration fiscale délivre une vignette attestant que le contribuable a payé le droit de patente pour l'année d'imposition indiquée sur la vignette. <u>Article 38 :</u> Remboursement du droit de patente payé Au cas où le contribuable met fin à ses activités commerciales ou les change au cours de
---	---	--

usoresha, asubizwa, nyuma y'igenzura, umusoro w'ipatanti yatanze hakurikijwe amezi asigaye kugera ku itariki ya 31 Ukuboza kw'igihe cy'umusoro. <u>Akiciro ka 3: Umusoro ku nyungu z'ubukode</u> <u>Ingingo ya 39: Ishingiro ry'umusoro ku nyungu z'ubukode</u> Umusoro ku nyungu z'ubukode ucibwa ku nyungu umuntu ku giti cye cyangwa undi muntu wese utishyura umusoro ku nyungu z'amasosiyete abona iturutse ku bukode bw'umutungo utimukanwa uri mu Rwanda. <u>Ingingo ya 40: Inyungu z'ubukode zisoreshwa</u> Umusoro ku nyungu z'ubukode ucibwa kuri ibi bikurikira: (a) inyungu ikomoka ku mazu akodeshwa yose cyangwa akodeshwa igice; (b) inyungu ikomoka ku bikorwa byongerewe ku nzu bikodeshwa byose cyangwa hakodeshwa igice cyabyo;	he/she is, after an audit, refunded the paid trading licence tax depending on the remaining months until 31st December of the tax period. <u>Subsection 3: Rental income tax</u> <u>Article 39: Rental income tax base</u> The rental income tax is charged on income generated by an individual or any other person who is not subject to corporate tax from a rented immovable property located in Rwanda. <u>Article 40: Taxable rental income</u> Rental income tax is charged to the following: (a) income from rented buildings in whole or in part; (b) income from rented improvements in whole or in part;	l'année d'imposition, il doit, après audit, être remboursé de la somme payée pour le droit de patente, au prorata du nombre de mois restants jusqu'au 31 décembre de l'exercice fiscal. <u>Sous-section 3 : Impôt sur le revenu locatif</u> <u>Article 39 : Assiette de l'impôt sur le revenu locatif</u> L'impôt sur le revenu locatif est perçu sur le revenu d'une personne physique ou de toute autre personne non soumise à l'imposition des sociétés provenant du loyer d'un bien immobilier se trouvant au Rwanda. <u>Article 40 : Revenu locatif imposable</u> L'impôt sur le revenu locatif est perçu sur ce qui suit: (a) le revenu provenant de la location des immeubles en totalité ou en partie; (b) le revenu provenant de la location des améliorations en partie ou en totalité;
--	---	---

(c) inyungu ikomoka ku bukode bw'undi mutungo utimukanwa uwo ari wo wose uri mu Rwanda. <u>Ingingo ya 41: Amasezerano y'ubukode</u> Amasezerano y'ubukode yerekeye umutungo utimukanwa, agomba gukorwa mu nyandiko kandi ariho umukono w'impane zombi. Kopi y'ayo masezerano y'ubukode igomba gushyikirizwa urwego rusoresha mu gihe kitarenze iminsi 15 nyuma y'itariki amasezerano yashyiriweho umukono. <u>Ingingo ya 42: Igipimo cy'umusoro ku nyungu z'ubukode</u> Igipimo cy'umusoro ku nyungu z'ubukode kigenwe ku buryo bukurikira: (a) 0% ku nyungu z'ubukode ku mwaka ziri hagati y'ifaranga rimwe ry'u Rwanda n'amafaranga y'u Rwanda 180.000; (b) 20% ku nyungu z'ubukode ku mwaka ziri hagati y'amafaranga y'u Rwanda 180.001 n'amafaranga y'u Rwanda 1.000.000; (c) 30% ku nyungu z'ubukode ku mwaka ziri hejuru y'amafaranga y'u Rwanda 1.000.000.	(c) income from any other rented immovable property located in Rwanda. <u>Article 41: Rental contract</u> The rental contract in respect of immovable property is in writing and signed by the contracting parties. A copy of this contract is submitted to the tax administration within 15 days following the date the contract was signed. <u>Article 42: Rental income tax rate</u> The rental income tax rate is determined as follows: (a) 0 % for an annual rental income from one Rwandan franc to FRW 180,000; (b) 20 % for an annual rental income from FRW 180,001 to FRW 1,000,000; (c) 30 % for an annual rental income above FRW 1,000,000.	(c) le revenu provenant de la location de tout autre bien immobilier se trouvant au Rwanda. <u>Article 41 : Contrat de location</u> Le contrat de location portant sur un bien immobilier est fait par écrit et signé par les parties contractantes. Une copie de ce contrat est réservée à l'administration fiscale endéans 15 jours après la date de signature du contrat. <u>Article 42 : Taux d'imposition du revenu locatif</u> Le taux de l'impôt sur le revenu locatif est déterminé comme suit: (a) 0 % pour un revenu locatif annuel de un franc rwandais à 180.000 FRW; (b) 20 % pour un revenu locatif annuel de 180.001 FRW à 1.000.000 FRW; (c) 30% pour un revenu locatif annuel supérieur à 1.000.000 FRW.
---	---	---

<u>Ingingo ya 43: Uburyo bwo kubara umusoro ku nyungu z'ubukode</u> (1) Inyungu z'ubukode zisoreshwa ziboneka hamaze kvanwa 50% ku nyungu mbumbe, bifatwa nk'amafaranga usora akoresha mu bikorwa byo gufata neza umutungo we utimukanwa ukodeshwa. (2) Iyo usora atanze ikimenyetso cy'uko yishyura inyungu ku nguzanyo yahawe na banki kugira ngo yubake cyangwa agure umutungo utimukanwa ukodeshwa, inyungu z'ubukode zisoreshwa zigaragazwa havanwa mu nyungu mbumbe 50% bifatwa nk'amafaranga akoresha mu gufata neza uwo mutungo, hongeweho inyungu nyakuri ku nguzanyo ya banki yishyuwe guhera igihe ubukode bwatangiriye mu gihe cy'umusoro.	<u>Article 43: Rental income tax computation method</u> (1) The taxable rental income is obtained by deducting from the gross rental income 50% considered as the expenses incurred by the taxpayer on maintenance and upkeep of the rented property. (2) When the taxpayer produces the proof of bank interest payments on a loan for the construction or purchase of a rented property, the taxable rental income is determined by deducting from gross rental income 50% considered as the expenses incurred for upkeep of the property plus actual bank interest paid from the beginning of the rental period within the tax period.	<u>Article 43 : Mode de calcul de l'impôt sur le revenu locatif</u> (1) Le revenu locatif imposable est obtenu en déduisant 50% du revenu locatif brut représentant les dépenses encourues par le contribuable pour la maintenance et l'entretien de l'immeuble loué. (2) Lorsque le contribuable donne la preuve de paiement d'intérêt bancaire sur le prêt lui accordé pour la construction ou l'achat de l'immeuble loué, le revenu locatif imposable est obtenu en déduisant 50% du revenu locatif brut représentant les dépenses encourues pour l'entretien de l'immeuble majorés de l'intérêt bancaire réellement payé depuis le début de la période de loyer comprise dans l'exercice fiscal.
<u>Ingingo ya 44: Itariki y'imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu z'ubukode</u> Umuntu ubona inyungu z'ubukode zisoreshwa amenyekanisha umusoro ku nyungu z'ubukode bitarenze itariki ya 31 Mutarama ya buri mwaka.	<u>Article 44: Date of rental income tax declaration</u> A person who earns a taxable rental income files a rental income tax declaration not later than 31st January each year.	<u>Article 44 : Date de déclaration de l'impôt sur revenu locatif</u> Une personne qui gagne un revenu locatif imposable fait une déclaration de l'impôt sur le revenu locatif au plus tard le 31 janvier de chaque année.

<u>Ingingo ya 45:</u> Ibishyirwa mu imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu z'ubukode (1) Imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu z'ubukode rigomba gutanga ibisobanuro birambuye byerekeye umutungo utimukanwa uwo ari wo wose uri mu Rwanda ukodeshwa harimo n'umusoro wabazwe na nyir'ubwite ubwe. (2) Uretse imenyekanisha ry'umusoro rikozwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, imenyekanisha ry'umusoro ku nyungu z'ubukode rigomba kuba ririho umukono w'usora cyangwa umuhagarariye.	<u>Article 45:</u> Contents of rental income tax declaration (1) The rental income tax declaration must show details of any rented immovable property located in Rwanda including the tax due assessed by a taxpayer himself/herself. (2) Except for electronic tax declaration, the rental income tax declaration is signed by the taxpayer or his/her proxy.	<u>Article 45 :</u> Contenu de la déclaration de l'impôt sur revenu locatif (1) La déclaration de l'impôt sur revenu locatif doit donner les détails de tout bien immeuble loué situé au Rwanda, y compris l'impôt dû calculé par le contribuable lui-même. (2) À l'exception de la déclaration électronique de l'impôt, la déclaration de l'impôt sur le revenu locatif est signée par le contribuable ou son mandataire.
<u>Ingingo ya 46:</u> Kwishyura umusoro ku nyungu z'ubukode Umusoro ku nyungu z'ubukode ubarwa n'usora ubwe wishyurwa urwego rusoresha bitarenze itariki 31 Mutarama y'umwaka ukurikira igihe cy'umusoro kirebwa n'umusoro wishyurwa.	<u>Article 46:</u> Rental income tax payment The rental income tax assessed by a taxpayer himself/herself is paid to the tax administration not later than 31st January of the year following the concerned tax period.	<u>Article 46 :</u> Paiement de l'impôt sur le revenu locatif L'impôt sur le revenu locatif calculé par le contribuable lui-même est payé à l'administration fiscale au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'exercice fiscal concerné.
<u>Icyiciro cya 2:</u> Amahoro yakirwa n'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione	<u>Section 2:</u> Fees levied by decentralized entities	<u>Section 2 :</u> Taxes perçues par des entités décentralisées

<u>Ingingo ya 47:</u> Ubwoko bw'amahoro yishyurwa inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione Amahoro yishyurwa inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione ni amahoro yose inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione zigenerwa n'iri tegeko n'andi mategeko. <u>Ingingo ya 48:</u> Igenwa ry'amahoro acibwa n'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione Iteka rya Perezida rishyiraho amahoro acibwa kuri serivisi no ku byemezo bitangwa n'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturatione rikanagaragaza urutonde n'ibipimo ntarengwa byayo. <u>Ingingo ya 49:</u> Amahoro yishyurwa ku mirimo ikozwe Bitabangamiye ibiteganywa n'andi mategeko ariho, Inama Njyanama y'urwego rw'imitegekere y'Igihugu rwegerejwe abaturatione, ishingiyeye ku biteganywa n'iteka rya Perezida rivugwa mu ngingo ya 48 y'iri tegeko, ishyiraho amahoro ku mirimo ikozwe n'urwo rwego mu ifasi yarwo.	<u>Article 47:</u> Types of fees to be paid to decentralized entities Fees to be paid to decentralized entities are all fees entitled to them by this Law and other laws. <u>Article 48:</u> Determination of fees levied by decentralized entities A Presidential Order determines fees levied for public services and certificates delivered by decentralized entities and set out the list and standard rates of these fees. <u>Article 49:</u> Fees levied on services rendered Without prejudice to the provisions of other laws in force, the Council of the decentralized entity, basing on the provisions of the Presidential Order referred to under Article 48 of this Law, charges fees on public services rendered by that decentralized entity within its jurisdiction.	<u>Article 47 :</u> Sortes de taxes payables à des entités décentralisées Les taxes payées aux entités décentralisées sont toutes les taxes qui leur sont dévolues par la présente loi et d'autres lois. <u>Article 48 :</u> Détermination des taxes perçues par les entités décentralisées Un arrêté présidentiel fixe les taxes perçues pour les services publics et attestations délivrés par les entités décentralisées et dresse la liste et les taux standards de ces taxes. <u>Article 49 :</u> Taxes perçues sur les services prestés Sans préjudice des dispositions d'autres lois en vigueur, le Conseil de l'entité décentralisée, sur base des dispositions de l'Arrêté Présidentiel visé à l'article 48 de la présente loi, exige des taxes pour les services rendus par cette entité décentralisée dans son ressort.
---	---	---

<u>Icyiciro cya 3: Ingingo zihuriweho n'imisoro n'amahoro</u> <u>Ingingo ya 50: Urwego rusoresha</u> Iteka rya Minisitiri w'Intebe rigena urwego rubara kandi rukakira imisoro n'amahoro mu izina ry'inzeho z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abatwaga kandi rigashyiraho ikiguzi cy'iyi mirimo. <u>Ingingo ya 51: Inyungu n'ibihano by'ubukererwe</u> (1) Umusoro utishyuriwe igihe ubarwaho inyungu ya 1.5%. Inyungu z'ubukerererwe zibarirwa ku kwezi, nta gukomatanya, bahereye ku muni ukurikira uwo umusoro wagombaga kwishyurirwaho kugeza ku muni w'ubwishyu na wo ubariwemo. Buri kwezi gutangiye gufatwa nk'ukwezi kuzuye. (2) Uretse inyungu igomba kwishyurwa, hagomba no gutangwa inyongera ingana na 10% by'umusoro ugomba gutangwa. icyakora, iyo nyongera ntishobora kurenga amafaranga y'u Rwanda 100.000.	<u>Section 3: Common provisions to taxes and fees</u> <u>Article 50: Tax administration</u> A Prime Minister's Order determines the institution in charge of assessment and collection of taxes and fees on behalf of decentralized entities and fixes costs of these services. <u>Article 51: Interests and penalties for late payment</u> (1) The tax not paid on time bears an interest of 1.5%. The interest is calculated on a monthly basis, non-compounding, counting from the first day after the date the tax should have been paid until the day of payment, which is included. Every month started will count as a complete month. (2) Except the interest payable, a surcharge equivalent to 10% of the tax due must be paid. However, such a surcharge cannot exceed an amount of FRW100,000.	<u>Section 3 : Dispositions communes aux impôts et taxes</u> <u>Article 50 : Administration fiscale</u> Un arrêté du Premier Ministre détermine l'institution chargée de l'évaluation et de la collecte d'impôts et taxes pour le compte des entités décentralisées et fixe les frais de ces services. <u>Article 51 : Intérêts et pénalités pour paiement tardif</u> (1) L'impôt non payé à l'échéance est porteur d'intérêt de 1,5%. Les intérêts de retard sont calculés mensuellement et non composés, à compter du premier jour qui suit la date à laquelle l'impôt aurait dû être payé jusqu'au jour du paiement inclus. Chaque mois commencé compte pour un mois complet. (2) Outre l'intérêt payable, un accroissement équivalent à dix pour cent (10%) de l'impôt dû est payé. Toutefois, cet accroissement ne peut pas dépasser 100.000 FRW.
--	---	---

(3) Igihano cya 40% by'umusoro ugomba gutangwa gihanishwa usora wese utaratangiye imenyekanisha ry'umusoro ku gihe n'uwatanze amakuru atari yo.	(3) Any taxpayer who fails to file a tax declaration on time and the one who files a false declaration are liable to a penalty of 40% of the tax due.	(3) Tout contribuable qui ne dépose pas une déclaration d'impôt dans le délai imparti et celui qui dépose une fausse déclaration sont passibles d'une pénalité de 40% de l'impôt dû.
<u>Ingingo ya 52: Imitunganyirize y'isoresha</u>	<u>Article 52: Tax procedure</u>	<u>Article 52 : Procédure fiscale</u>
Imitunganyirize y'isoresha ikurikizwa mu kwakira imisoro n'amahoro bivugwa muri iri tegeko igenwa n'iteka rya Minisitiri ufite imisoro mu nshingano.	An Order of the Minister in charge of taxes determines tax procedure applicable to collection of taxes and fees provided for by this Law.	Un arrêté du Ministre ayant les impôts dans ses attributions détermine la procédure fiscale applicable à la collecte d'impôts et taxes prévus par la présente loi.
<u>Ingingo ya 53: Itangazwa ry'ibyemezo birebana n'imisoro n'amahoro</u>	<u>Article 53: Publication of taxes and fees related decisions</u>	<u>Article 53 : Publication des décisions relatives aux impôts et taxes</u>
Ibyemezo bifashwe n'Inama Njyanama y'urwego rw'imitegekere y'Igihugu rwegerejwe abaturage byerekeye imisoro n'amahoro biratangazwa kandi bikamanikwa ku mazu yose y'ubuyobozi bw'urwego rw'imitegekere y'Igihugu rwegerejwe abaturage bireba.	Decisions taken by the Council of a decentralized entity in respect of taxes and fees are published and posted at all concerned decentralized entity administrative buildings.	Les décisions prises par le Conseil d'une entité décentralisée en rapport avec les impôts et les taxes sont publiées et affichées à tous les bâtiments administratifs de l'entité décentralisée concernée.
<u>Ingingo ya 54: Ubusaze bw'uburenganzira bwo kugenzura</u>	<u>Article 54: Limitation period for audit right</u>	<u>Article 54 : Prescription du droit d'audit</u>
Uburenganzira bwo kugenzura busaza nyuma y'imyaka itanu ibarwa uherye ku itariki ya mbere Mutarama ikurikira igihe cy'isoresha. Iki gihe kimara imyaka icumi mu gihe	The audit right is subject to the statute of limitation after five years from the 1st January following the tax period. This limitation period lasts for ten years in case of audit or tax evasion activities.	Le droit d'audit est prescriptible après cinq ans à compter du premier janvier qui suit l'exercice fiscal. Cette période de prescription dure dix ans en cas d'activités d'audit ou d'évasion fiscale.

habayeho ibikorwa bigenzurwa cyangwa ibikorwa byo kunyereza umusoro. UMUTWE WA III: IZINDI NKOMOKO Z'IMARI Y'INZEGO Z'IMITEGEKERE Y'IGIHUGU ZEGEREJWE ABATURAGE <u>Ingingo ya 55: Inguzanyo</u> (1) Urwego rw'imitegekere y'Igihugu rwegerejwe abaturatione rushobora kuguzura amafaranga rubanje kubemererwa na Ministiri ufite imari mu nshingano hakurikijwe ibiteganywa mu itegeko ngenga ryerekeye imicungire y'imari n'umutungo bya Leta. (2) Inguzanyo z'urwego rw'imitegekere y'Igihugu rwegerejwe abaturatione zikoreshwa gusa mu ishoramari hakurikijwe gahunda z'iterambere z'urwo rwego. <u>Ingingo ya 56: Ishoramari</u> (1) Urwego rw'imitegekere y'Igihugu rwegerejwe abaturatione rushobora gushora amafaranga mu masosiyete y'ubucuruzi no mu bigo by'imari. Uburenganzira bwo gushora	CHAPTER III: OTHER SOURCES OF REVENUE FOR DECENTRALIZED ENTITIES <u>Article 55: Loans</u> (1) A decentralized entity can borrow money with prior approval of the Minister in charge of finance in accordance with the Organic Law on public finance management. (2) Loans of a decentralized entity are only for investment according to the development plans of that entity. <u>Article 56: Investments</u> (1) A decentralized entity can invest in companies and financial institutions. The authorization to invest in companies, commercial banks and other private institutions is granted by	CHAPITRE III : AUTRES SOURCES DES REVENUS DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES <u>Article 55: Emprunts</u> (1) Une entité décentralisée peut emprunter de l'argent avec l'accord préalable du Ministre ayant les finances dans ses attributions conformément à la loi organique portant gestion des finances publiques. (2) Les emprunts d'une entité décentralisée sont utilisés uniquement à des fins d'investissement conformes aux plans de développement de cette entité. <u>Article 56: Investissements</u> (1) Une entité décentralisée peut investir dans des sociétés commerciales et des institutions financières. L'autorisation d'investir dans des sociétés commerciales, dans des banques
---	---	--

amafaranga mu masosiyete y'ubucuruzi, muri banki z'ubucuruzi no mu bindi bigo byigenga, butangwa na Minisitiri ufite imari mu nshingano amaze kubyumvikanaho na Minisitiri ufite ubutegetsu bw'Igihugu mu nshingano. (2) Iteka rya Minisitiri ufite imari mu nshingano rishyiraho amabwiriza yerekeye umubare w'amafaranga yo gushora n'ibindi birebana n'ishoramari. <u>Ingingo ya 57: Inkunga y'imari itangwa na Leta</u> Buri mwaka Guverinoma igenera inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturage nibura 5% by'amafaranga yinjiye imbere mu gihugu mu gihe cy'umusoro gishize kugira ngo afashe izo nzego kongera ingengo y'imari yazo. <u>UMUTWE WA IV: INGINGO ZISOZA</u> <u>Ingingo ya 58: Ingingo y'ururimi</u> Iri tegeko ryateguwe, risuzumwa kandi ritorwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda.	the Minister in charge of finance after consultation with the Minister in charge of Local Government. (2) An Order of the Minister in charge of finance determines regulations in relation to the amount for investment and other matters relating to investment. <u>Article 57: Government subsidies</u> Every year, the Government transfers to decentralized entities at least 5% of the domestic revenue of the previous tax period in order to support their budgets. <u>CHAPTER IV: FINAL PROVISIONS</u> <u>Article 58: Language provision</u> This Law was drafted, considered and adopted in Ikinyarwanda.	commerciales et dans d'autres établissements privés est accordée par le Ministre ayant les finances dans ses attributions après concertation avec le Ministre ayant l'administration locale dans ses attributions. (2) Un arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine le règlement en rapport avec le montant pour les investissements et autres matières relatives aux investissements. <u>Article 57 : Subventions de l'État</u> Chaque année, le Gouvernement transfère aux entités décentralisées au moins 5% des recettes intérieures de l'exercice fiscal précédent pour soutenir leurs budgets. <u>CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES</u> <u>Article 58 : Disposition linguistique</u> La présente loi a été initiée, examinée et adoptée en Ikinyarwanda.
---	--	---

<u>Ingingo ya 59: Ingingo ivanaho</u> Itegeko n° 75/2018 ryo ku wa 07/09/2018 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzeho z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abatwarike rivanyweho. <u>Ingingo ya 60: Gutangira gukurikizwa</u> Iri tegeko ritangira gukurikizwa ku muni ritangirijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda.	<u>Article 59: Repealing provision</u> Law n° 75/2018 of 07/09/2018 determining the sources of revenue and property of decentralized entities is repealed. <u>Article 60: Entry into force</u> This Law comes into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda.	<u>Article 59 : Disposition abrogatoire</u> La Loi n° 75/2018 du 07/08/2018 déterminant les sources de revenus et du patrimoine des entités décentralisées est abrogée. <u>Article 60 : Entrée en vigueur</u> La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.
--	--	--

Kigali, 05/09/2023

(sé)

KAGAME Paul
Perezida wa Repubulika
President of the Republic
Président de la République

(sé)

Dr NGIRENTE Edouard
Minisitiri w'Intebe
Prime Minister
Premier Ministre

Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika:
Seen and sealed with the Seal of the Republic:
Vu et scellé du Sceau de la République :

(sé)

Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel
Minisitiri w'Ubutabera akaba n'Intumwa Nkuru ya Leta
Minister of Justice and Attorney General
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

UMUGEREKA W'ITEGEKO N° 048/2023 RYO KU WA 05/09/2023 RIGENA INKOMOKO Y'IMARI N'UMUTUNGO BY'INZEGO Z'IMITEGEKERE Y'IGIHUGU ZEGEREJWE ABATURAGE		ANNEX TO LAW N° 048/2023 OF 05/09/2023 DETERMINING THE SOURCES OF REVENUE AND PROPERTY OF DECENTRALIZED ENTITIES		ANNEXE A LA LOI N° 048/2023 DU 05/09/2023 DÉTERMINANT LES SOURCES DES REVENUS ET DU PATRIMOINE DES ENTITÉS DÉCENTRALISÉES	
AMAFARANGA ASHINGIRWAHO MU KUBARA UMUSORO W'IPATANTI		THE BASIS FOR THE CALCULATION OF TRADING LICENSE TAX		LA BASE POUR LE CALCUL DU DROIT DE PATENTE	
I. Ibikorwa bibyara inyungu bisoresherezwa ku byacurujwe		I. Profit-oriented activities basing their tax on turnover		I. Activités lucratives imposables sur la base du chiffre d'affaires	
Amafaranga yose yacurujwe	Umusoro ugomba Gutangwa ku mwaka/ku gihembwe	Turnover	Annual tax due/per quarter	Chiffre d'affaires	Impôt dû par an/par trimestre
50.000.000.000 kujyana hejuru	2.000.000/500.000	50,000,000,000 and above	2,000,000/500,000	50.000.000.000 et plus	2.000.000/500.000
Kuva kuri 25.000.000.000 kugeza kuri 50.000.000.000	1.500.000/375.000	From 25,000,000,000 to 50,000,000,000	1,500,000/375,000	De 25.000.000.000 à 50.000.000.000	1.500.000/375.000
Kuva kuri 1.000.000.000 kugeza kuri 25.000.000.000	1.000.000/250.000	From 1,000,000,000 to 25,000,000,000	1,000,000/250,000	De 1.000.000.000 à 25.000.000.000	1.000.000/250.000
Kuva kuri 200.000.000 kugeza kuri 1.000.000.000	500.000/125.000	From 200,000,000 to 1,000,000,000	500,000/125,000	De 200.000.000 à 1.000.000.000	500.000/125.000

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

Kuva kuri 20.000.000 kugeza kuri 200.000.000	280.000/70.000	From 20,000,000 to 200,000,000	280,000/70,000	De 20.000.000 à 200.000.000	280.000/70.000
Kuva kuri 12.000.000 kugeza kuri 20.000.000	160.000/40.000	From 12,000,000 to 20,000,000	160,000/40,000	De 12.000.000 à 20.000.000	160.000/40.000
Kuva kuri 7.000.000 kugeza kuri 12.000.000	120.000/30.000	From 7,000,000 to 12,000,000	120,000/30,000	De 7.000.000 à 12.000.000	120.000/30.000
Kuva kuri 2.000.000 kugeza kuri 7.000.000	100.000/25.000	From 2,000,000 to 7,000,000	100,000/25,000	De 2.000.000 à 7.000.000	100.000/25.000
II. Ibindi bikorwa bibyara inyungu		II. Other profit-oriented activities		II. Autres activités lucratives	
Ibikorwa bibyara inyungu byo mu muji bitanditse ku musoro ku musaruro	60.000/15.000	Profit-oriented activities not registered on income tax, in urban zone	60,000/15,000	Activités lucratives non enregistrées à l'impôt sur le revenue, exercées en zone urbaine	60.000/15.000
Ibikorwa bibyara inyungu byo mu cyaro bitanditse ku musoro ku musaruro	30.000/7.500	Profit-oriented activities not registered on income tax, in rural zone	30,000/7,500	Activités lucratives non enregistrées à l'impôt sur le revenue, exercées en zone rurale	30.000/7.500
Ibikorwa byo gutwara abantu cyangwa ibintu mu	40.000/10.000 kuri buri modoka	Individual transport activities by vehicle	40,000/10,000 per vehicle	Activités individuelles de	40.000/10.000 par véhicule

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

modoka y'umuntu ku giti cye				transport en véhicule	
Ibikorwa byo gutwara abantu cyangwa ibintu mu bwato	20.000/5.000 kuri buri bwato	Transport activities by boat	20,000/5,000 per boat	Activités de transport en bateau	20.000/5.000 par bateau
Ibikorwa byo gutwara abantu cyangwa ibintu kuri moto	8.000/2.000 kuri buri moto	Transport activities by motor cycle	8,000/2,000 per moto	Activités de transport sur motocyclette	8.000/2.000 par motocyclette

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

Bibonywe kugira ngo bishyirwe ku mugereka w'Itegeko n° 048/2023 ryo ku wa 05/09/2023 rigena inkomoko y'imari n'umutungo by'inzego z'imitegekere y'Igihugu zegerejwe abaturage	Seen to be annexed to Law n° 048/2023 of 05/09/2023 determining the sources of revenue and property of decentralized entities	Vu pour être annexé a la Loi n° 048/2023 du 05/09/2023 déterminant les sources des revenus et du patrimoine des entités décentralisées
--	--	---

Kigali, 05/09/2023

(sé)

KAGAME Paul
Perezida wa Repubulika
President of the Republic
Président de la République

(sé)

Dr NGIRENTE Edouard
Minisitiri w'Intebe
Prime Minister
Premier Ministre

Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika:
Seen and sealed with the Seal of the Republic:
Vu et scellé du Sceau de la République :

(sé)

Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel
Minisitiri w'Ubutabera akaba n'Intumwa Nkuru ya Leta
Minister of Justice and Attorney General
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

ITEGEKO N° 049/2023 RYO KU WA 05/09/2023 RISHYIRAHU UMUSORO KU NYONGERAGACIRO <u>ISHAKIRO</u> <u>UMUTWE WA MBERE: INGINGO RUSANGE</u> <u>Ingingo ya mbere:</u> Icyo iri tegeko rigamije <u>Ingingo ya 2:</u> Isobanura <u>UMUTWE WA II: ICIBWA RY'UMUSORO KU NYONGERAGACIRO</u> <u>Ingingo ya 3:</u> Icibwa ry'umusoro ku nyongeragaciro <u>Ingingo ya 4:</u> Ibipimo by'umusoro ku nyongeragaciro <u>Ingingo ya 5:</u> Abantu bashinzwe kwishyura umusoro ku nyongeragaciro <u>Ingingo ya 6:</u> Ibintu na serivisi bisoreshwa mu Rwanda	LAW N° 049/2023 OF 05/09/2023 ESTABLISHING VALUE ADDED TAX <u>TABLE OF CONTENTS</u> <u>CHAPTER ONE: GENERAL PROVISIONS</u> <u>Article One:</u> Purpose of this Law <u>Article 2:</u> Interpretation <u>CHAPTER II: TAXATION OF VALUE ADDED TAX</u> <u>Article 3:</u> Taxation of value added tax <u>Article 4:</u> Rates of value added tax <u>Article 5:</u> Persons responsible for paying value added tax <u>Article 6:</u> Taxable goods and services in Rwanda	LOI N° 049/2023 DU 05/09/2023 ÉTABLISSANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE <u>TABLE DES MATIÈRES</u> <u>CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES</u> <u>Article premier :</u> Objet de la présente loi <u>Article 2 :</u> Interprétation <u>CHAPITRE II : IMPOSITION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE</u> <u>Article 3 :</u> Imposition de la taxe sur la valeur ajoutée <u>Article 4 :</u> Taux de la taxe sur la valeur ajoutée <u>Article 5 :</u> Personnes responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée <u>Article 6 :</u> Biens et services imposables au Rwanda
---	---	--

<u>Ingingo ya 7:</u> Ibintu na serivisi bicibwa umusoro ku ijanisha rya zeru	<u>Article 7:</u> Zero-rated goods and services	<u>Article 7 :</u> Biens et services imposés au taux zéro
<u>Ingingo ya 8:</u> Ibintu na serivisi bisonewe	<u>Article 8:</u> Exempted goods and services	<u>Article 8 :</u> Biens et services exonérés
<u>Ingingo ya 9:</u> Ibintu na serivisi bicibwa umusoro ku ijanisha rya zeru bikaba binasonewe	<u>Article 9:</u> Zero-rated and exempted goods and services	<u>Article 9 :</u> Biens et services imposés au taux zéro et exonérés
<u>UMUTWE WA III:</u> AMABWIRIZA YEREKEYE IBINTU NA SERIVISI	<u>CHAPTER III:</u> RULES RELATING TO GOODS AND SERVICES	<u>CHAPITRE III :</u> RÈGLES RELATIVES AUX BIENS ET SERVICES
<u>Ingingo ya 10:</u> Gutanga ibintu na serivisi bisoreshwa	<u>Article 10:</u> Supply of taxable goods and services	<u>Article 10 :</u> Fourniture de biens et services imposables
<u>Ingingo ya 11:</u> Ibintu cyangwa serivisi byunganirana	<u>Article 11:</u> Complementary goods or services	<u>Article 11 :</u> Biens ou services complémentaires
<u>Ingingo ya 12:</u> Igihe umusoro ku nyongeragaciro utangira kubarwa	<u>Article 12:</u> Value added tax point	<u>Article 12 :</u> Moment d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée
<u>Ingingo ya 13:</u> Agaciro k'ibintu na serivisi gasoreshwa	<u>Article 13:</u> Taxable value of goods and services	<u>Article 13 :</u> Valeur imposable des biens et services
<u>Ingingo ya 14:</u> Kugura serivisi zo mu mahanga	<u>Article 14:</u> Acquisition of foreign services	<u>Article 14 :</u> Achat de services étrangers
<u>UMUTWE WA IV:</u> AMABWIRIZA YEREKEYE IBINTU NA SERIVISI BITUMIZWA MU MAHANGA	<u>CHAPTER IV:</u> RULES RELATING TO IMPORTED GOODS AND SERVICES	<u>CHAPITRE IV :</u> RÈGLES RELATIVES AUX BIENS ET SERVICES IMPORTÉS

<u>Ingingo ya 15:</u> Igihe cyo gutumiza ibintu na serivisi mu mahanga	<u>Article 15:</u> Time for importation of goods and services	<u>Article 15 :</u> Moment d'importation des biens et services
<u>Ingingo ya 16:</u> Agaciro fatizo mu gushyiraho ibintu bitumizwa mu mahanga	<u>Article 16:</u> Basic Value for taxation of imported goods	<u>Article 16 :</u> Valeur de base pour l'imposition des biens importés
<u>UMUTWE WA V:</u> UMUSORO KU KIRANGUZO	<u>CHAPTER V:</u> INPUT TAX	<u>CHAPITRE V :</u> TAXE EN AMONT
<u>Ingingo ya 17:</u> Uburenganzira ku musoro ku kiranguzo	<u>Article 17:</u> Entitlement to input tax	<u>Article 17 :</u> Droit à la taxe en amont
<u>Ingingo ya 18:</u> Umusoro ku kiranguzo ku usora mushya ku musoro ku nyongeragaciro	<u>Article 18:</u> Input tax for a newly registered taxpayer on value added tax	<u>Article 18 :</u> Taxe en amont pour un contribuable nouvellement enregistré à la taxe sur la valeur ajoutée
<u>Ingingo ya 19:</u> Ibisabwa mu gusaba umusoro ku kiranguzo	<u>Article 19:</u> Requirements for claiming an input tax	<u>Article 19 :</u> Conditions pour réclamer une taxe en amont
<u>Ingingo ya 20:</u> Kutemererwa umusoro ku kiranguzo	<u>Article 20:</u> Being denied input tax	<u>Article 20 :</u> Se voir refuser la taxe en amont
<u>UMUTWE WA VI:</u> IMPINDUKA ZISHOBORA KUBAHO NYUMA Y'IGURISHA	<u>CHAPTER VI:</u> POST-SALE ADJUSTMENTS	<u>CHAPITRE VI :</u> AJUSTEMENTS APRÈS-VENTE
<u>Ingingo ya 21:</u> Impinduka zishobora kubaho nyuma y'igurisha	<u>Article 21:</u> Post-sale adjustments	<u>Article 21 :</u> Ajustements après-vente
<u>Ingingo ya 22:</u> Inyandiko zishingirwaho mu ikosora ry'umusoro ku nyongeragaciro	<u>Article 22:</u> Documents for the adjustment of value added tax	<u>Article 22 :</u> Documents pour l'ajustement de la taxe sur la valeur ajoutée après-vente

<u>Ingingo ya 23:</u> Ikosora ry’umusoro rikorwa nyuma yo kugurisha rijyanye n’umwenda udashobora kugaruzwa	<u>Article 23:</u> Post-sale adjustment for unrecoverable debt	<u>Article 23 :</u> Ajustement après-vente pour créance irrécouvrable
<u>Ingingo ya 24:</u> Gukosora imenyekanisha ry’umusoro ku nyongeragaciro ry’umwimerere	<u>Article 24:</u> Amendment of original value added tax return	<u>Article 24 :</u> Modification de la déclaration originale de la taxe sur la valeur ajoutée
<u>UMUTWE WA VII:</u> KUBARA UMUSORO KU NYONGERAGACIRO WISHYURWA N’UKO USUBIZWA	<u>CHAPTER VII:</u> COMPUTATION OF VALUE ADDED TAX PAYABLE AND REFUND	<u>CHAPITRE VII :</u> CALCUL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE PAYABLE ET SA RESTITUTION
<u>Ingingo ya 25:</u> Uburyo bwo kubara umusoro ku nyongeragaciro wishyurwa	<u>Article 25:</u> Computation of the value added tax payable	<u>Article 25 :</u> Calcul de la taxe sur la valeur ajoutée payable
<u>Ingingo ya 26:</u> Isubizwa ry’umusoro ku nyongeragaciro	<u>Article 26:</u> Value added tax refund	<u>Article 26 :</u> Restitution de la taxe sur la valeur ajoutée
<u>Ingingo ya 27:</u> Ishimwe rihabwa umuguzi wa nyuma	<u>Article 27:</u> Reward for a final consumer	<u>Article 27 :</u> Récompense pour un dernier consommateur
<u>UMUTWE WA VIII:</u> KUMENYEKANISHA NO KWISHYURA UMUSORO KU NYONGERAGACIRO	<u>CHAPTER VIII:</u> DECLARATION AND PAYMENT OF VALUE ADDED TAX	<u>CHAPITRE VIII:</u> DÉCLARATION ET PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE
<u>Ingingo ya 28:</u> Kumenyekanisha umusoro ku nyongeragaciro	<u>Article 28:</u> Declaration of value added tax	<u>Article 28 :</u> Déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée

<u>Ingingo ya 29:</u> Kwishyura umusoro ku nyongeragaciro <u>UMUTWE WA IX:</u> INGINGO ZINYURANYE <u>Ingingo ya 30:</u> icyemezo cy'iyandikwa <u>Ingingo ya 31:</u> Ikigo n'amashami yacyo <u>Ingingo ya 32:</u> Ifaranga rikoreshwa <u>Ingingo ya 33:</u> Gusubiza umusoro za ambasade, ibiro by'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'imiryango mpuzamahanga <u>Ingingo ya 34:</u> Agaciro ku isoko k'ibintu cyangwa serivisi <u>UMUTWE WA X:</u> INGINGO ZISOZA <u>Ingingo ya 35:</u> Ingingo y'ururimi <u>Ingingo ya 36:</u> Ingingo ivanaho <u>Ingingo ya 37:</u> Gutangira gukurikizwa	<u>Article 29:</u> Payment of value added tax <u>CHAPTER IX:</u> MISCELLANEOUS PROVISIONS <u>Article 30:</u> Certificate of registration <u>Article 31:</u> Enterprise and its branches <u>Article 32:</u> Currency used <u>Article 33:</u> Tax refund for embassies, foreign diplomatic missions in Rwanda and international organisations <u>Article 34:</u> Market value of goods or services <u>CHAPTER X:</u> FINAL PROVISIONS <u>Article 35:</u> Language provision <u>Article 36:</u> Repealing provision <u>Article 37:</u> Entry into force	<u>Article 29 :</u> Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée <u>CHAPITRE IX :</u> DISPOSITIONS DIVERSES <u>Article 30 :</u> Certificat d'enregistrement <u>Article 31 :</u> Entreprise et succursales <u>Article 32 :</u> Monnaie utilisée <u>Article 33 :</u> Restitution de la taxe aux ambassades, aux missions diplomatiques et aux organisations internationales <u>Article 34 :</u> Valeur marchande des biens ou services <u>CHAPITRE X :</u> DISPOSITIONS FINALES <u>Article 35 :</u> Disposition linguistique <u>Article 36 :</u> Disposition abrogatoire <u>Article 37 :</u> Entrée en vigueur
--	--	---

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

ITEGEKO N° 049/2023 RYO KU WA 05/09/2023 RISHYIRAHU UMUSORO KU NYONGERAGACIRO Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; INTEKO ISHINGA AMATEGEKO YEMEJE NONE NATWE DUHAMIJE, DUTANGAJE ITEGEKO RITEYE RITYA KANDI DUTEGETSE KO RITANGAZWA MU IGAZETI YA LETA YA REPUBULIKA Y’U RWANDA INTEKO ISHINGA AMATEGEKO: Umutwe w’Abadepite, mu nama yawo yo ku wa 20 Nyakanga 2023; Ishingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y'u Rwanda; Isubiye ku Itegeko n° 37/2012 ryo ku wa 09/11/2012 rishyiraho umusoro ku nyongeragaciro nk’uko ryahinduwe kugeza ubu; YEMEJE:	LAW N° 049/2023 OF 05/09/2023 ESTABLISHING VALUE ADDED TAX We, KAGAME Paul, President of the Republic; THE PARLIAMENT HAS ADOPTED AND WE SANCTION, PROMULGATE THE FOLLOWING LAW AND ORDER IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF RWANDA THE PARLIAMENT: The Chamber of Deputies, in its sitting of 20 July 2023; Pursuant to the Constitution of the Republic of Rwanda; Having reviewed Law n° 37/2012 of 09/11/2012 establishing the value added tax as amended to date; ADOPTS:	LOI N° 049/2023 DU 05/09/2023 ÉTABLISSANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE Nous, KAGAME Paul, Président de la République ; LE PARLEMENT A ADOPTÉ ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA LE PARLEMENT : La Chambre des Députés, en sa séance du 20 juillet 2023 ; Vu la Constitution de la République du Rwanda; Revu la Loi n° 37/2012 du 09/11/2012 portant instauration de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée à ce jour ; ADOPTÉ :
---	---	---

UMUTWE WA MBERE: INGINGO RUSANGE	CHAPTER ONE: GENERAL PROVISIONS	CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
<u>Ingingo ya mbere:</u> Icyo iri tegeko rigamije Iri tegeko rishyiraho umusoro ku nyongeragaciro ku bintu na serivisi bitangwa mu Rwanda no ku bintu na serivisi bitumizwa mu mahanga. <u>Ingingo ya 2:</u> Isobanura Muri iri tegeko: (a) « gutanga ibintu » bivuga kwegurira undi muntu uburenganzira bwo kuba nyir'ibintu; (b) «ibikoresho remezo » bivuga ibikoresho bifatika usora akoresha kugira ngo agere ku musaruro; (c) « ibintu » bivuga umutungo ufatika harimo n'amatungo ariko hatabariwemo amafaranga; (d) « ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa » bivuga ibintu cyangwa serivisi byatumijwe mu mahanga cyangwa iby'imbere mu Gihugu bihawe umuntu bisoreshwa hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko;	<u>Article One:</u> Purpose of this Law This Law establishes the value added tax on goods and services supplied in Rwanda and on imported goods and services. <u>Article 2:</u> Interpretation In this Law: (a) “supply of goods” means the transfer of the right of ownership of goods to another person; (b) “capital assets” means tangible assets that a taxpayer uses to achieve the production; (c) “goods” means tangible property, including animals but excluding money; (d) “taxable goods or services” means goods or services imported or locally supplied to a person and which are subject to tax in accordance with the provisions of this Law;	<u>Article premier :</u> Objet de la présente loi La présente loi établit la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services fournis au Rwanda et sur les biens et services importés. <u>Article 2 :</u> Interprétation Dans la présente loi : (a) « fourniture de biens » signifie le transfert du droit de propriété des biens à une autre personne ; (b) « biens d'équipement » signifie biens tangibles qu'un contribuable utilise pour réaliser la production ; (c) « biens » signifie biens corporels y compris les animaux, exclusion faite de l'argent ; (d) « biens ou services imposables » signifie les biens ou les services importés ou localement fournis à une personne et qui sont assujettis à la taxe conformément aux dispositions de la présente loi ;

(e) « igihe umusoro ku nyongeragaciro utangirwa » bivuga ukwezi cyangwa igihembwe cy'amezi atatu bibariwe ku ngengaminsi umusoro ku nyongeragaciro ugomba kwishyurwamo; (f) « ikiguzi » bivuga igiteranyo cy'amafaranga yishyurwa ku bintu cyangwa serivisi gikubiyemo – (i) amafaranga yose yishyurwa cyangwa azishyurwa ku bintu cyangwa serivisi byatanzwe ku buryo butaziguye cyangwa buziguye; (ii) igiciro cy'ikintu cyangwa serivisi ku isoko byatanzwe nta bwishyu hakubiyemo igabanyirizwa n'ubwasisi; (iii) n'amahoro n'imisoro yishyurwa muri gasutamo hatarimo umusoro ku nyongeragaciro wishyurwa cyangwa wishyurwa ku bintu cyangwa serivisi; (g) « ikinyabiziga kigendeshwa na moteri mberabyombi » bivuga ubwoko bw'ikinyabiziga	(e) “value added tax period” means a calendar month or quarter in which the value added tax must be paid; (f) “consideration” means the total monetary value of goods or services, including – (i) the total amount of money paid or payable on goods or services supplied directly or indirectly; (ii) the market value price of a good or service supplied without pay, including any discount and rebate; (iii) and any duties, levies, fees, charges and taxes paid in customs excluding value added tax paid or payable on goods or services; (g) “hybrid automotive vehicle” means a type of automotive vehicle that combines a conventional internal combustion	(e) « période de la taxe sur la valeur ajoutée » signifie un mois ou un trimestre calendaire au cours duquel la taxe sur la valeur ajoutée doit être payée ; (f) « contrepartie » signifie la totalité de la valeur monétaire des biens ou services, y compris – (i) le montant total en argent payé ou payable pour les biens ou services fournis directement ou indirectement ; (ii) le prix de la valeur marchande d'un bien ou service fourni sans paiement, y compris une remise et un rabais; (iii) et tous droits, prélèvements, frais, charges et taxes payés en douane à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée payée ou payable sur des biens ou services; (g) « véhicule automobile hybride » signifie un type de véhicule automoteur qui combine un système conventionnel de
---	---	---

kigendeshwa na moteri ikoresha uburyo bwumvikanyweho bubyara ingufu z'imbere muri moteri hamwe n'uburyo bukoresha amashanyarazi mu guhagurutsa ikinyabiziga; (h) « imenyekanisha ry'umusoro ku nyongeragaciro » bivuga inyandiko usora ashyikiriza ubuyobozi bw'imisoro igaragaza uko umusoro uzishyurwa wabazwe; (i) « itegeko rya gasutamo » bivuga itegeko rigenga imicungire ya za gasutamo z'Umuryango w'Ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba; (j) « Komiseri Mukuru » bivuga Komiseri Mukuru w'Ikigo cy'Imisoro n'Amahoro; (k) « Minisitiri » bivuga Minisitiri ufite imisoro mu nshingano ; (l) « Serivisi » bivuga igikorwa kidafatika cyishyurirwa, gikorwa umuntu umwe cyangwa benshi; (m) « serivisi itangirwa mu Rwanda » bivuga serivisi ifatwa nk'itangirwa mu Rwanda iyo uyitanga –	engine system with an electric vehicle propulsion system; (h) “value added tax return” means a document that a taxpayer submits to the tax administration indicating the computation of tax to be paid; (i) “customs legislation” means the East African Community Customs Management Act; (j) “Commissioner General” means the Commissioner General of Rwanda Revenue Authority; (k) “Minister” means the Minister in charge of taxes; (l) “service” means any intangible activity performed for one or more persons in return for payment; (m) “service supplied in Rwanda” means a service is regarded as supplied in Rwanda if the service supplier –	moteur à combustion interne avec un système de propulsion électrique pour véhicule ; (h) « déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée » signifie un document que le contribuable remet à l'administration fiscale indiquant le calcul de la taxe à payer ; (i) « législation douanière » signifie la loi portant gestion douanière de la Communauté de l'Afrique de l'Est ; (j) « Commissaire général » signifie le Commissaire général de l'Office rwandais des Recettes ; (k) « Ministre » signifie le Ministre ayant les taxes dans ses attributions ; (l) « service » signifie une activité intangible réalisée pour une ou plusieurs personnes moyennant paiement ; (m) « service fourni au Rwanda » signifie un service est considéré comme étant fourni au Rwanda lorsque le prestataire –
--	--	--

(i) afite icyicaro mu Rwanda gusa; (ii) atuye mu Rwanda ariko nta cyicaro afite mu Rwanda cyangwa ahandi; (iii) afite icyicaro mu Rwanda n’ahandi ariko icyicaro kirebwa cyane n’itangwa rya serivisi ivugwa kikaba ari ikiri mu Rwanda; (iv) nta cyicaro afite mu Rwanda ariko akakigira ahandi kandi abo iyo serivisi ihabwa bayikenere cyangwa ikabagirira akamaro mu Rwanda; (n) «serivisi mbumbe ku bukerarugendo» bivuga uburyo umuntu utanga serivisi mu rwego rw’ubukerarugendo ategura serivisi zikomatanijye za ngombwa harimo icumbi, gutwara ba mukerarugendo n’izindi serivisi ku giciro kibumbiye hamwe; (o) «serivisi yoherejwe mu mahanga» bivuga serivisi itanzwe kugira ngo ikoreshwe hanze y’u Rwanda yaba itangiwe mu Rwanda cyangwa itangirwa icyarimwe mu Rwanda	(i) has headquarters in Rwanda only; (ii) is a resident of Rwanda but has no headquarters in Rwanda or elsewhere; (iii) has headquarters in Rwanda and elsewhere but the headquarters most directly concerned with the supply of the service referred to is the one in Rwanda; (iv) has no headquarters in Rwanda but has it elsewhere and the recipients of the service need it or benefit from it in Rwanda; (n) “all-inclusive tour package” means an arrangement whereby a tour operator organises a service package of necessary services, including accommodation, transport of tourists and any other services provided at an all-inclusive price; (o) “exported service” means a service provided for use or consumption outside Rwanda whether the service is supplied in Rwanda or both inside and outside Rwanda but which does not have any	(i) a son siège au Rwanda seulement ; (ii) réside au Rwanda mais n’a pas de siège au Rwanda ni nulle part ailleurs ; (iii) a son siège au Rwanda et ailleurs mais le siège le plus directement concerné par la prestation du service visé est celui qui est établi au Rwanda ; (iv) n’a pas de siège au Rwanda, mais en a un ailleurs et les consommateurs de ce service en ont besoin ou en bénéficient au Rwanda ; (n) « forfait touristique tout compris » signifie un arrangement par lequel un tour-opérateur organise un ensemble de services nécessaires, y compris l’hébergement, le transport de touristes et tous autres services fournis aux clients à un prix tout compris ; (o) « service exporté » signifie un service fourni pour l’utilisation ou la consommation à l’extérieur du Rwanda, que le service soit fourni au Rwanda ou à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du
--	---	--

no hanze yarwo ariko ikaba itagira ingaruka ku nyungu y'uyihabwa mu Rwanda; (p) « ubwubatsi » bivuga igikorwa cyo kubaka inyubako cyangwa ikindi gikorwa remezo, cyaba cyose, igice cyacyo cyangwa ari icyubakwa cyunganira igisanzweho, harimo n'imirimo yo gusana no kuvugurura ; (q) « umuguzi wa nyuma » arimo umuntu wese wishyuye serivisi cyangwa uguze ikintu atagamije kubicuruza cyangwa kubikoresha mu bucuruzi ahubwo agamije kubikoresha ku giti cye; (r) « umuntu » arimo umuntu ku giti cye, isosiyete, ubufatanye mu bucuruzi, fondasiyo, icyicaro gihoraho, ubwizerane, koperative, umuryango nyarwanda cyangwa mvamahanga utari uwa Leta ufite ubuzimagatozi, umuryango ushingiyeye ku myemerere, urwego rwa Leta, urwego ruhagarariye igihugu cy'amahanga, umuryango mpuzamahanga n'irindi shyirahamwe ry'abantu ryose hatitawe ku mimerere yaryo;	impact on the recipient's interest in Rwanda; (p) “construction” means the action of constructing a building or other physical infrastructure, whether in whole or in part thereof or an annex thereto, including services of maintenance and upgrading; (q) “final consumer” includes any person who buys a service or a good without the intention to sell or to use it for business purposes but for personal use; (r) “person” includes an individual, a company, a partnership, a foundation, a permanent establishment, a trust, a cooperative, a local or international non-governmental organisation with legal personality, faith-based organisation, a public organ, a diplomatic body that represents a foreign country, an international organisation and any other association of persons regardless of its status;	Rwanda mais qui n'a aucun impact sur l'intérêt du bénéficiaire au Rwanda ; (p) « construction » signifie l'action de construire un bâtiment ou une autre infrastructure physique, soit en entier ou en partie ou son annexe, y compris des services d'entretien et de rénovation ; (q) « consommateur final » comprend toute personne qui achète un bien ou service sans intention de vente ou d'usage commercial mais pour usage personnel ; (r) « personne » comprend une personne physique, une société, une société de personnes, une fondation, un établissement stable, une fiducie, une coopérative, une organisation non gouvernementale locale ou internationale dotée de la personnalité juridique, une organisation fondée sur la foi, un organe public, un organe diplomatique qui représente un État étranger, une organisation internationale et toute autre association de personnes quel que soit son statut ;
--	---	---

(s) «umusoro ku kiranguzo» bivuga umusoro ku nyongeragaciro usubizwa, wishyuwe n’usora ku bintu cyangwa serivisi bisoreshwa agomba kubikoresha mu bucuruzi bwe; (t) «umusoro wakiriwe» bivuga umusoro ku nyongeragaciro ucibwa n’usora ku bintu cyangwa serivisi bisoreshwa agurishije; (u) «umwuga wigenga» bivuga umwuga ukorwa hashingiwe ku bumenyi bwihariye, ku buryo uwukora yigenga, atanga serivisi ku bakiriya; (v) «usora» bivuga umuntu wiyandikishije ku musoro ku nyongeragaciro. UMUTWE WA II: ICIBWA RY’UMUSORO KU NYONGERAGACIRO <u>Ingingo ya 3: Icibwa ry’umusoro ku nyongeragaciro</u> (1) Umusoro ku nyongeragaciro ucibwa—	(s) “input tax” means the refundable value added tax paid by the taxpayer in respect of taxable goods and services he or she has to use in his or her business activity; (t) “output tax” means value added tax charged by a taxpayer on the sale by him or her of taxable goods or services; (u) “liberal profession” means a profession exercised on the basis of special skills, in an independent manner, in offering services to the client; (v) “taxpayer” means a person who is registered for value added tax. CHAPTER II: TAXATION OF VALUE ADDED TAX <u>Article 3: Taxation of value added tax</u> (1) Value added tax is charged on –	(s) « taxe en amont » signifie la taxe sur la valeur ajoutée remboursable payée par un contribuable sur des biens ou services imposables qu’il doit utiliser dans son activité commerciale ; (t) « taxe en aval » signifie la taxe sur la valeur ajoutée prélevée par le contribuable sur la vente de biens ou services imposables qu’il effectue ; (u) « profession libérale » signifie une profession exercée sur la base de connaissances particulières et à titre indépendant en offrant des services au client ; (v) « contribuable » signifie une personne enregistrée à la taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE II : IMPOSITION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE <u>Article 3 : Imposition de la taxe sur la valeur ajoutée</u> (1) La taxe sur la valeur ajoutée est imposée sur –
---	---	---

(a) ku bintu na serivisi bisoreshwa harimo n'ibyatanzwe kuri murandasi; (b) no ku bintu na serivisi bisoreshwa byatumijwe mu mahanga. (2) Iteka rya Minisitiri rigena ibikurikizwa mu gusoresha ibintu na serivisi byatanzwe kuri murandasi.	(a) taxable goods and services, including online supplies; (b) and taxable imported goods and services. (2) An Order of the Minister determines modalities for taxation of goods and services provided online.	(a) les biens et services imposables, y compris des fournitures en ligne ; (b) et les biens et services importés imposables. (2) Un arrêté du Ministre détermine les modalités d'imposition des biens et services fournis en ligne.
<u>Ingingo ya 4: Ibipimo by'umusoro ku nyongeragaciro</u> Ibipimo by'umusoro ku nyongeragaciro ni – (a) 0% ku gaciro k'ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa ku ijanisha rya zeru bigenwa n'iri tegeko; (b) cyangwa 18% ku bindi bintu na serivisi bitangirwa mu Rwanda cyangwa bitumizwa mu mahanga.	<u>Article 4: Rates of value added tax</u> The rate of value added tax is – (a) 0% of the value of taxable goods or services that are zero-rated as provided for by this Law; (b) or 18% for other goods and services supplied in Rwanda or imported.	<u>Article 4 : Taux de la taxe sur la valeur ajoutée</u> Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est de– (a) 0% de la valeur des biens ou services imposables au taux de zéro tels que prévus par la présente loi ; (b) ou de 18% pour les autres biens et services fournis au Rwanda ou importés.
<u>Ingingo ya 5: Abantu bashinzwe kwishyura umusoro ku nyongeragaciro</u> (1) Usora wese wanditse ku musoro ku nyongeragaciro agomba guca umusoro ku bintu na serivisi bisoreshwa akawutanga mu buyobozi bw'imisoro mu gihe cyagenwe n'iri tegeko.	<u>Article 5: Persons responsible for paying value added tax</u> (1) Every taxpayer registered for value added tax is obliged to charge the tax on the taxable goods and services and remit it to the tax administration within the deadline provided for by this Law.	<u>Article 5 : Personnes responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée</u> (1) Chaque contribuable enregistré à la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de percevoir une taxe sur les biens et services imposables et de verser cette taxe à l'administration fiscale dans le délai prévu par la présente loi.

(2) Umuntu utumije mu mahanga ibintu na serivisi bisoreshwa yishyura umusoro ku nyongeragaciro hashingiwe ku bipimo byagenwe n'iri tegeko. (3) Urwego rwa Leta rwatanze isoko rutegetswe gufatira umusoro ku nyongeragaciro ku bwishyu bwose bukoze ku bintu na serivisi bisoreshwa byagemuwe n'abatsindiye isoko banditse ku musoro ku nyongeragaciro.	(2) A person who imports taxable goods and services pays value added tax in accordance with the rates provided for by this Law. (3) A public procuring entity is obliged to withhold value added tax on all payments made for taxable goods and services supplied by successful value added tax-registered bidders.	(2) Une personne qui importe des biens et services imposables paie la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux taux prévus par la présente loi. (3) Une entité publique ayant passé un marché est tenue de retenir la taxe sur la valeur ajoutée sur tous les paiements effectués pour les biens et services imposables fournis par les attributaires du marché enregistrés à la taxe sur la valeur ajoutée.
<u>Ingingo ya 6: Ibintu na serivisi bisoreshwa mu Rwanda</u> (1) Ibintu bitangwa n'usora mu Rwanda byose birasoreshwa keretse ibisonewe. (2) Serivisi zatanze zisoreshwa iyo – (a) uwahawe serivisi n'uwayitanze batuye mu Rwanda; (b) uwahawe serivisi atuye mu Rwanda kandi iyo serivisi imufitiye akamaro mu Rwanda; (c) cyangwa uwatanze serivisi atuye mu Rwanda kandi iyo serivisi	<u>Article 6: Taxable goods and services in Rwanda</u> (1) All goods supplied by a taxpayer in Rwanda are taxable except the ones which are exempted. (2) Services supplied are taxable if – (a) the service recipient and the service provider are residents of Rwanda; (b) the service recipient is a resident of Rwanda and the service is useful to the recipient in Rwanda; or (c) the service provider is a resident of Rwanda and the service is useful to the recipient in Rwanda.	<u>Article 6 : Biens et services imposables au Rwanda</u> (1) Tous les biens fournis par un contribuable au Rwanda sont imposables sauf ceux qui sont exonérés. (2) Les services fournis sont imposables si– (a) le bénéficiaire et le prestataire de service résident au Rwanda ; (b) le bénéficiaire de service réside au Rwanda et ce service est utile au bénéficiaire au Rwanda ; ou (c) le prestataire de service réside au Rwanda et ce service est utile au bénéficiaire au Rwanda ;

ifitiye akamaro uwayihawe mu Rwanda. (3) Uretse ibisonewe muri iri tegeko, umutungo w'umuntu ukoreshwa mu bucuruzi ugurishijwe ucibwa umusoro ku nyongeragaciro uretse iyo bigaragaye ko usora yangiwe umusoro ku kiranguzo cy'uwo mutungo hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko. (4) Umutungo ushushwa wo mu bucuruzi bw'usora ku muni wo kwiandukiza ku musoro ku nyongeragaciro ucibwa umusoro utaranzwe kugeza kuri uwo muni. (5) Usora agomba kwishyura umusoro ku nyongeragaciro ku bintu cyangwa serivisi bisohesha byo mu bucuruzi bwe yakoresheje ku giti cyo. (6) Ibintu cyangwa serivisi bitumijwe mu mahanga birasohesha iyo bidasonewe. <u>Ingingo ya 7: Ibintu na serivisi bicibwa umusoro ku ijandisha rya zeru</u> (1) Ibintu na serivisi bikurikira	(3) Unless exempted under this Law, an asset of a person used in business that is sold is subjected to the value added tax unless it is proved that the taxpayer was denied input tax on acquisition cost of that asset in accordance with the provisions of this Law. (4) Taxable assets of the taxpayer's business that is owned by the taxpayer on the day of de-registration for value added tax are subjected to the tax that remains unpaid as of that same day. (5) A taxpayer must pay value added tax for taxable goods and services of his or her business that the taxpayer used for his or her personal consumption. (6) Imported goods or services are taxable if they are not exempted. <u>Article 7: Zero-rated goods and services</u> (1) The following goods and services are	(3) Sauf exonération en vertu de la présente loi, un bien d'une personne utilisé dans le commerce qui est vendu est assujéti à la taxe sur la valeur ajoutée sauf s'il est prouvé que le contribuable s'est vu refuser la taxe en amont sur le coût d'acquisition de ce bien conformément aux dispositions de la présente loi. (4) Les biens imposables du commerce d'un contribuable que ce dernier détient le jour du désenregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée sont assujétis à la taxe qui demeure non acquittée à ce même jour. (5) Un contribuable doit payer la taxe sur la valeur ajoutée pour les biens et services imposables de son commerce qu'il a utilisés pour ses besoins personnels. (6) Les biens ou les services importés sont imposables s'ils ne sont pas exonérés. <u>Article 7 : Biens et services imposés au taux zéro</u> (1) Les biens et services suivants sont
---	---	---

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

bisoreshwa ku ijanisha rya zero: (a) ibintu byoherejwe mu mahanga na serivisi bijyanye harimo n'ibisanzwe bisonewe; (b) serivisi zoherejwe mu mahanga; (c) amabuye y'agaciro yacurujwe ku isoko ry'imbere mu gihugu; (d) serivisi z'ubwikorezi mpuzamahanga bw'ibintu byinjira mu Rwanda na serivisi z'ubwikorezi bw'ibintu binyura mu Rwanda bigana mu bindi bihugu n'imirimo ijyana na bwo; (e) amafaranga ya komisiyo acibwa mukerarugendo kuri serivisi yo kumutegurira serivisi mbumbe z'ubukerarugendo; (f) ibintu bigurishirizwa mu maduka bisonewe umusoro nk'uko biteganywa n'itegeko rigenga za gasutamo; (g) ibintu bigemuwe mu ihahiro ryagenewe abakora mu nzego z'umutekano ziteganywa n'amategeko arigenga;	zero-rated: (a) exported goods and their auxiliary services, including those that are already exempted; (b) exported services; (c) minerals sold on the domestic market; (d) international transportation services of goods entering Rwanda and transportation services of goods in transit in Rwanda to other countries and related services; (e) commission fee charged to a tourist for all-inclusive tour package booking service; (f) goods sold in the shops that are exempted from tax as provided for by the law governing customs; (g) goods supplied in the shop intended for persons working in such security organs as provided for by the legislation governing	imposés au taux zéro : (a) biens exportés et services auxiliaires, y compris ceux qui sont déjà exonérés ; (b) services exportés ; (c) minerais vendus sur le marché intérieur ; (d) services de transport international de biens entrant au Rwanda et services de transport de biens en transit au Rwanda vers les autres pays et services connexes ; (e) frais de commission facturés à un touriste pour le service de réservation du forfait touristique tout compris; (f) biens vendus dans les magasins qui sont exonérés de la taxe tel que prévu par la loi régissant les douanes ; (g) biens fournis au comptoir d'achat destiné aux personnes travaillant au sein des organes de sécurité déterminés par la législation qui
--	--	--

(h) ibintu na serivisi bigenewe ibyiciro byihariye by'abantu bikurikira bikoreshwa mu kazi kabo: (i) abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga bemewe mu Rwanda; (ii) imiryango mpuzamahanga ifitanye amasezerano na Repubulika y'u Rwanda; (iii) imiryango nyarwanda itari iya Leta yahawe ibintu na serivisi ku mpano kandi byabonetse ku nkunga y'ibihugu cyangwa imiryango mpuzamahanga bifitanye amasezerano na Repubulika y'u Rwanda; (iv) imishinga iterwa inkunga n'abafatanyabikorwa bafitanye amasezerano na Repubulika y'u Rwanda.	such a shop; (h) goods and services intended for the following special categories of persons that are used in their missions: (i) diplomats accredited to Rwanda; (ii) international organisations having signed agreements with the Republic of Rwanda; (iii) local non-governmental organisations to which goods and services are donated and acquired through funding by countries or international organisations having signed agreements with the Republic of Rwanda; (iv) projects funded by partners having signed agreements with the Republic of Rwanda.	régit ce comptoir de vente ; (h) biens et services destinés aux catégories spéciales de personnes suivantes utilisés dans le cadre de leurs missions : (i) diplomates accrédités au Rwanda ; (ii) organisations internationales ayant signé des accords avec la République du Rwanda ; (iii) organisations non-gouvernementales locales auxquelles des biens et services sont offerts en don et acquis grâce au financement des pays ou des organisations internationales ayant signé des accords avec la République du Rwanda ; (iv) projets financés par les partenaires ayant signé des accords avec la République du Rwanda.
---	---	--

(i) ibinyabiziga bigendeshwa na moteri ikoresha amashanyarazi, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri mberabyombi, bateri zo muri urwo rwego n'ibikoresho bya sitasiyo ibyongerera umuriro byateranyirijwe mu Gihugu. (2) Komiseri Mukuru ashyiraho amabwiriza agena uburyo ibiteganywa mu gika cya (1)(h) cy'iyi ngingo bishyirwa mu bikorwa. <u>Ingingo ya 8: Ibintu na serivisi bisonewe</u> (1) Ibintu na serivisi bikurikira bisonewe umusoro ku nyongeragaciro: (a) serivisi yo gukwirakwiza amazi no kubungabunga ibidukikije mu gihe bitagamije inyungu ukuyemo imirimo yo kuyobora amazi yanduye hakoreshejwe ipompe; (b) ibintu na serivisi bikurikira bijyanye no kubungabunga ubuzima: (i) serivisi zerekeranye	(i) locally assembled electric automotive vehicles, hybrid automotive vehicles, relevant batteries and their electric charging station equipment. (2) The Commissioner General establishes rules governing the procedure for implementing the provisions of Paragraph (1)(h) of this Article. <u>Article 8: Exempted goods and services</u> (1) The following goods and services are exempted from value added tax: (a) services of supplying water and ensuring environment conservation for non-profit making purposes with the exception of sewage pump-out services; (b) the following goods and services for health-related purposes: (i) health and medical services;	(i) véhicules automoteurs électriques, véhicules automoteurs hybrides, batteries correspondantes et leurs équipements des stations de recharge électrique assemblés localement. (2) Le Commissaire général édicte les règles régissant la procédure de mise en œuvre des dispositions du paragraphe (1)(h) du présent article. <u>Article 8 : Biens et services exonérés</u> (1) Les biens et services suivants sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (a) services de distribution d'eau et de préservation de l'environnement à des fins non lucratives à l'exception des services d'évacuation des eaux usées avec pompes; (b) les biens et services suivants à des fins relatives à la santé : (i) services de santé et médicaux ;
---	---	--

n'ubuzima n'ibikorwa by'ubuvuzi; (ii) ibikoresho bigenewe abantu bafite ubumuga; (iii) ibintu n'imiti bigaragara ku rutonde rushyirwaho na Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano rukemezwa na Minisitiri, byatumijwe mu mahanga cyangwa byakorewe mu Gihugu n'umuntu wabiherewe uruhushya n'urwego rubifitiye ububasha; (iv) kotegisi; (c) ibikoresho, serivisi n'imashini byo mu burezi bitangwa imbonankubone cyangwa kuri murandasi bigaragara ku rutonde rushyirwaho na Minisitiri ufite uburezi mu nshingano kandi rukemezwa na Minisitiri; (d) ibitabo, ibinyamakuru n'amagazeti; (e) serivisi z'ubwikorezi zikurikira zikorwa n'umuntu wabiherewe uruhushya;	(ii) equipment intended for persons with disabilities; (iii) goods and drugs appearing on the list established by the Minister in charge of health and approved by the Minister which are imported or locally manufactured by a person authorised by the competent authority; (iv) sanitary pads; (c) educational materials, services and equipment supplied physically or online that appear on the list established by the Minister in charge of education and approved by the Minister; (d) books, newspapers and journals; (e) the following transportation services carried out by a licensed person:	(ii) équipements destinés aux personnes handicapées ; (iii) biens et médicaments figurant sur la liste établie par le Ministre ayant la santé dans ses attributions et approuvée par le Ministre qui sont importés ou fabriqués localement par une personne autorisée par l'autorité compétente ; (iv) serviettes hygiéniques; (c) biens, services et équipements pédagogiques fournis physiquement ou en ligne qui figurent sur la liste établie par le Ministre ayant l'éducation dans ses attributions et approuvée par le Ministre ; (d) livres, journaux et magazines ; (e) les services de transport suivants effectués par une personne agréée :
--	--	---

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

(i) gutwara abantu mu nzira y'ubutaka mu modoka ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 14 cyangwa barenze; (ii) gutwara abantu mu ndege; (iii) gutwara abantu cyangwa imizigo mu mato; (iv) ubwikorezi bw'ibicuruzwa ku nzira y'ubutaka; (v) ubwikorezi bw'imyanda ikomeye yo mu ngo; (f) itiza, ikodeshagurisha n'igurisha ry'ibi bikurikira: (i) igurisha cyangwa ikodeshagurisha ry'ubutaka; (ii) kugurisha igice cyangwa inzu yose yagenewe guturwamo bisanzwe; (iii) gukodesha cyangwa gutanga uburenganzira bwo kuba mu nzu yagenewe guturwamo n'umuntu umwe hamwe n'umuryango we hakuwemo amahoteli n'andi macumbi	(i) transportation of persons by land in a vehicle with a capacity of 14 persons or more; (ii) transportation of persons by air; (iii) transportation of persons or goods by boat; (iv) transportation of goods by land; (v) transportation of household solid waste; (f) lending, lease and sale of the following: (i) sale or lease of land; (ii) sale of whole or part of a building for residential use; (iii) renting or grant of the right to occupy a building used as a place of residence of one person and his or her family excluding hotels and other residential houses intended	(i) transport de personnes par voie terrestre dans un véhicule ayant une capacité de 14 personnes ou plus ; (ii) transport aérien de personnes ; (iii) transport de personnes ou de biens par bateau ; (iv) transport des biens par voie terrestre. (v) transport de déchets ménagers solides ; (f) prêt, location-vente et vente de ce qui suit : (i) vente ou location-vente d'une propriété foncière ; (ii) vente en tout ou en partie d'un immeuble à usage résidentiel ; (iii) location ou cession du droit d'occupation d'un immeuble utilisé comme résidence d'une seule personne et sa famille, exclusion faite des hôtels et autres maisons de
---	--	--

akodeshwa ba mukerarugendo igihe cyose ubwo burenganzira bwo kuyituramo mu gihe kidahagarara burengeje iminsi 90; (iv) ikodeshagurisha ry'umutungo wimukanwa rikozwe n'ikigo cy'imari cyemewe cyangwa urwego rukoresha ku mpamvu zihariye cyangwa ryakozwe na rwo; (g) serivisi zerekeye imari n'ubwishingizi zigenwa n'Iteka rya Minisitiri ufite imari mu nshingano; (h) ibintu na serivisi bijyanye no gushyingura cyangwa gutwika umurambo bigaragara ku rutonde rushyirwaho na Minisitiri ufite amarimbi mu nshingano rukemezwa na Minisitiri; (i) ibikoresho bitanga ingufu bigaragara ku rutonde rushyirwaho na Minisitiri ufite ingufu mu nshingano rukemezwa na Minisitiri;	for rent by tourists if the period of accommodation for a continuous term exceeds 90 days; (iv) lease of a movable property made by a licensed financial institution or by or for a special purpose vehicle; (g) financial and insurance services determined by an order of the Minister in charge of finance; (h) goods and services in connection with burial or cremation of a dead body that appear on the list established by the Minister in charge of cemeteries and approved by the Minister; (i) energy supply equipment that appear on the list established by the Minister in charge of energy and approved by the Minister;	résidence destinés à être pris en location par des touristes lorsque la période d'occupation ininterrompue dépasse 90 jours ; (iv) location-vente d'une propriété mobilière faite par une institution financière agréée ou par ou pour une entité à vocation spéciale ; (g) services financiers et d'assurance déterminés par un arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions ; (h) biens et services se rapportant à l'inhumation ou à l'incinération d'un cadavre qui figurent sur la liste établie par le Ministre ayant les cimetières dans ses attributions et approuvée par le Ministre ; (i) équipements de fourniture d'énergie qui figurent sur la liste établie par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et approuvée par le Ministre ;
---	--	--

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

(j) ibintu bisonewe biri mu ikodeshagurisha; (k) ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi byose, uretse ibitunganyijwe. icyakora, ibigori, umuceri n'amata byatunganyirijwe mu nganda, ariko hatarimo amata y'ifu n'ibikomoka ku mata, bisonewe uwo musoro; (l) serivisi y'ubwishingizi bw'ibijyanye n'ubuhinzi; (m)serivisi, inyongeramusaruro, ibikoresho n'imashini bikoresha mu buhinzi n'ubworozi bigaragara ku rutonde rushyirwaho na Minisitiri ufite ubuhinzi n'ubworozi mu nshingano rukemezwa na Minisitiri; (n) imikino y'amahirwe; (o) ibikoresho bwite by'uhagarariye u Rwanda mu mahanga uvuye mu butumwa, iby'umunyarwanda wari utuye mu mahanga utahutse n'iby'undi Munyarwanda ugarutse mu Rwanda basonewe hakurikijwe	(j) exempted goods under lease; (k) all agricultural and livestock products, except processed ones. However, processed maize, rice and milk, but excluding powdered milk and milk-derived products, are exempted from this tax; (l) agricultural insurance services; (m)services, agricultural inputs, agricultural and livestock materials and equipment that appear on the list established by the Minister in charge of agriculture and animal resources and approved by the Minister; (n) gaming activities; (o) personal effects of a Rwandan diplomat returning from a foreign mission, those of a returning Rwandan national resident abroad as well as those of any other Rwandan returning to Rwanda and entitled to a tax exemption in	(j) biens exonérés en location-vente ; (k) tous les produits agricoles et d'élevage, sauf s'ils sont transformés. Toutefois, le maïs le riz et le lait transformés, mais à l'exception du lait en poudre et des produits à base de lait, sont exonérés de cette taxe ; (l) services d'assurance agricole; (m)services, intrants agricoles, matériels et équipements agricoles et d'élevage qui figurent sur la liste établie par le Ministre ayant l'agriculture et l'élevage dans ses attributions et approuvée par le Ministre ; (n) activités de jeux de hasard; (o) effets personnels d'un diplomate rwandais de retour d'une mission diplomatique, ceux d'un Rwandais qui réside à l'étranger et qui rentre au Rwanda ainsi que ceux d'un autre Rwandais qui retourne au Rwanda et ayant droit à une
--	--	---

itegeko rya gasutamo. Ku bijyanye n'imodoka bafite, uretse abahagarariye u Rwanda bavuye mu butumwa mu mahanga, abandi bose bavugwa muri aka gaka basabwa kuba batunze iyo modoka mu gihe kingana nibura n'amezi 12 kugira ngo yemererwe gusonerwa;	accordance with customs legislation. In relation to the vehicle they possess, with the exception of returning Rwandan diplomats, other persons mentioned in this subparagraph are required to have owned the vehicle for a period of at least 12 months for the vehicle to be exempted;	exonération fiscale conformément à la législation douanière. À l'exception des diplomates rwandais de retour d'une mission diplomatique, un délai de 12 mois au moins en possession d'un véhicule est requis aux autres personnes mentionnées au présent alinéa pour que ce véhicule soit exonéré;
(p) ibikoresho na serivisi bigenewe ahantu hihariye mu by'ubukungu mu Rwanda byatumijwe mu mahanga n'ikigo kihakorera gifite uruhushya;	(p) goods and services intended for special economic zone imported by a licensed zone user;	(p) biens et services destinés à la zone économique spéciale au Rwanda importés par un utilisateur agréé de la zone ;
(q) telefoni zigandanwa na simukadi;	(q) mobile telephones and SIM cards;	(q) téléphones portables et cartes SIM ;
(r) ibikoresho na serivisi by'ikoranabuhanga mu itangazabumenyi n'itumanaho bigaragara ku rutonde rushyirwaho na Minisitiri ufite ikoranabuhanga mu itangazabumenyi n'itumanaho mu nshingano rukemezwa na Minisitiri;	(r) information, communication and technology equipment and services that appear on the list established by the Minister in charge of information and communication technology and approved by the Minister;	(r) matériels et services de la technologie de l'information et de la communication qui figurent sur la liste établie par le Ministre ayant la technologie de l'information et de la communication dans ses attributions et approuvée par le Ministre ;
(s) ibintu, ibikoresho, ibigemurwa, imashini n'imodoka byagenewe gukoreshwa n'inzego za Leta	(s) goods, materials, supplies, machinery and motor vehicles intended for public organs in charge	(s) biens, matériaux, fournitures, machines et véhicules automobiles destinés aux organes publics chargés de la défense

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

zishinzwe kurinda Igihugu n'umutekano nk'uko zigenwa n'itegeko;	of national defence and security as determined by law;	nationale et de la sécurité déterminés par la loi ;
(t) ibintu bigurishijwe muri gasutamo bitarishyurirwa imisoro n'amahoro;	(t) goods sold in customs before payment of taxes and duties;	(t) biens vendus en douanes avant d'avoir payé les taxes et droits ;
(u) imashini n'ibikoresho remezo by'uruganda kimwe n'ibikoresho fatizo bikoresha n'uruganda bigaragara ku rutonde rushyirwaho na Minisitiri ufite inganda mu nshingano rukemezwa na Minisitiri;	(u) machinery and capital assets of industries as well as raw materials used in industries that appear on the list established by the Minister in charge of industry and approved by the Minister;	(u) machines et biens d'équipement des industries ainsi que les matières premières utilisées dans les industries qui figurent sur la liste établie par le Ministre ayant les industries dans ses attributions et approuvée par le Ministre;
(v) indege, ibyuma byazo n'ibikoresho byagenewe kuzibungabunga bigaragara ku rutonde rushyirwaho na Minisitiri ufite ubwikorezi mu nshingano rukemezwa na Minisitiri;	(v) aircraft, their spare parts and maintenance tools that appear on the list established by the Minister in charge of transport and approved by the Minister;	(v) avions, leurs pièces de rechange et outils de maintenance qui figurent sur la liste établie par le Ministre ayant le transport dans ses attributions et approuvée par le Ministre ;
(w) ihererekanya ry'umutungo hagati y'abantu bafitanye isano batuye mu Rwanda mu gihe bavugurura ubucuruzi bwabo, iyo:	(w) transfer of assets between related persons residing in Rwanda at the time of the restructuring of their business, if:	(w) transfert des biens entre les personnes apparentées résidant au Rwanda lors de la restructuration de leur commerce, si :
(i) ubucuruzi bw'umuntu wakiriye umutungo	(i) the business activity of a person that acquires assets persists for	(i) l'activité commerciale d'une personne qui acquière les biens

burambye igihe kitari munsu y'imyaka itatu; (ii) n'ubucuruzi bw'umuntu wikuraho umutungo busanzwe ari ubwo kugurisha ibintu cyangwa serivisi bisonewe; (x) ibikoresho byifashishwa mu kubika no kubungabunga imibiri y'abazize Jenocide yakorewe Abatutsi ndetse n'ibimenyetso byayo bigaragara ku rutonde rushyirwaho na Minisitiri ufite kwibuka Jenocide yakorewe Abatutsi mu nshingano rukemezwa na Minisitiri; (y) ibintu cyangwa serivisi harimo ibyatumijwe mu mahanga, byagurishijwe, byashinzwe, byaguranwe cyangwa byashyikirijwe urwego rukoreshwa ku mpamvu zihariye cyangwa byatanze na rwo, nyuma y'amasezerano y'ubwishingizi bw'uburyozwe bw'umutungo, iyo ayo masezerano yemejwe cyangwa yatangiwe uburenganzira n'itegeko rigenga isoko ry'imari	a period of not less than three years; (ii) and the person transferring the assets has the actual business of supplying or providing exempted goods or services; (x) equipment for conservation of bodies of victims of the Genocide against the Tutsi and its related evidence that appear on the list established by the Minister in charge of commemoration of the Genocide against the Tutsi and approved by the Minister; (y) goods or services, including imported goods and services, which are sold, assigned, exchanged or otherwise transferred to or by a special purpose vehicle as a consequence of the entering into an asset-backed securitisation transaction where the transaction has been approved under or is authorised by a law regulating capital market in Rwanda and the special purpose vehicle is a registered taxpayer in Rwanda;	persiste pendant une période d'au moins trois ans ; (ii) et la personne qui transfère les biens a pour activité réelle de fournir des biens ou des services exonérés ; (x) équipements pour la conservation des corps des victimes du Génocide perpétré contre les Tutsi et les preuves y relatives qui figurent sur la liste établie par le Ministre ayant la commémoration du Génocide perpétré contre les Tutsi dans ses attributions et approuvée par le Ministre ; (y) biens ou services, y compris les biens et services importés, qui sont vendus, cédés, échangés ou autrement transférés à, ou par, une entité à vocation spéciale en raison de la conclusion d'une opération de titrisation adossée à des actifs lorsque l'opération a été approuvée ou est autorisée en vertu de la loi portant régulation du marché des capitaux au Rwanda et l'entité à vocation spéciale est un contribuable enregistré au Rwanda ;
--	---	---

n'imigabane mu Rwanda kandi urwo rwego rukoreshwa ku mpamvu zihariye rukaba rwanditswe nk'usora mu Rwanda; (z) ibinyabiziga bigendeshwa na moteri ikoresha amashanyarazi, ibinyabiziga bigendeshwa na moteri mberabyombi, bateri zo muri urwo rwego n'ibikoresho bya sitasiyo ibyongerera umuriro, byatumijwe mu mahanga. (2) Ibigo bitumiza mu mahanga cyangwa bikorera mu Gihugu ibikoresho bisonerwa bivugwa mu gika cya (1) (b) cy'iyi ngingo bigomba kuba byemewe n'amategeko akurikizwa mu Rwanda nk'ibigo bya Leta, imiryango igamije imibereho myiza y'abaturage n'ibindi bigo byose bikora ibikorwa byo gufasha bidaharanira inyungu. (3) Ibikoresho bivugwa mu gika cya (1)(b)(ii) cy'iyi ngingo bigomba kwemezwa na muganga wemewe na Leta ko bijyanye n'ubumuga bw'abo bigenewe iyo ababitumiza cyangwa ababikorera mu Gihugu ari abantu ku giti cyabo.	(z) imported electric automotive vehicles, hybrid automotive vehicles, relevant batteries and their electric charging station equipment. (2) Entities that import or locally manufacture the exempted equipment referred to in Paragraph (1) (b) of this Article must be recognised by Rwandan legislation as public institutions, social welfare organisations and any other form of voluntary or charity organisations. (3) The equipment referred to in Paragraph (1)(b)(ii) of this Article must be confirmed by a recognised medical doctor as being related to the disability of target users if the importer or the local manufacturer is a natural person.	(z) véhicules automoteurs électriques, véhicules automoteurs hybrides, batteries correspondantes et leurs équipements des stations de recharge électrique importés. (2) Les entités qui importent ou produisent localement les équipements exonérés visés au paragraphe (1) (b) du présent article doivent être reconnues par la législation rwandaise comme étant des institutions publiques, des organismes à caractère social et toute autre forme d'organisations bénévoles ou caritatives. (3) Les équipements visés au paragraphe (1)(b)(ii) du présent article doivent être confirmés par un médecin agréé comme étant liés au handicap des utilisateurs cibles lorsque l'importateur ou le fabricant local est une personne physique.
---	---	--

(4) Ibintu bikomoka ku buhinzi n'ubworozi bitunganyijwe bivugwa mu gika cya (1)(k) cy'iyi ngingo ni – (a) ibintu byongerewe agaciro hakoreshejwe imashini cyangwa ubundi buryo kugira ngo bigere ku rwego rwo kuribwa, kunyobwa cyangwa gukoreshwa; (b) ibintu byongerewe agaciro ku buryo bihindura inomero byari bisanganywe ku rutonde rw'ibicuruzwa n'ibipimo by'amahoro rukurikizwa muri za gasutamo. (5) Iteka rya Minisitiri rigena ibisabwa kugira ngo uruganda rusonerwe ubwishyu bw'umusoro ku nyongeragaciro ku bintu bivugwa mu gika cya (1)(u) cy'iyi ngingo.	(4) Processed agricultural and livestock products referred to in Paragraph (1)(k) of this Article are– (a) products whose added value is created by the use of machinery or of any other method up to the stage of being consumed or used; (b) products whose added value is created in the manner that changes the number of the harmonised system code and related tax rate used in the customs system. (5) An Order of the Minister determines requirements for an industry to be exempted from payment of value added tax on goods referred to in Paragraph (1)(u) of this Article.	(4) Les produits agricoles et d'élevage transformés qui sont visés au paragraphe (1)(k) du présent article sont – (a) des produits dont la valeur ajoutée est obtenue à l'aide de machines ou à l'aide de toute autre méthode au point d'être consommés ou utilisés ; (b) des produits dont la valeur ajoutée est obtenue de manière à modifier le numéro de code du système harmonisé et le taux d'imposition associé utilisé dans le système douanier. (5) Un arrêté du Ministre détermine les conditions pour qu'une industrie soit exonérée du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens visés au paragraphe (1)(u) du présent article.
<u>Ingingo ya 9: Ibintu na serivisi bicibwa umusoro ku ijanisha rya zeru bikaba binasonewe</u> Kugira ngo iri tegeko rishyirwe mu bikorwa, ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa ku ijanisha rya zeru nk'uko bivugwa mu ngingo ya 7 y'iri tegeko	<u>Article 9: Zero-rated and exempted goods and services</u> For the purpose of enforcement of this Law, zero-rated goods or services under Article 7 of this Law and exempted under provision of Article 8 of this Law are considered as	<u>Article 9 : Biens et services imposés au taux zéro et exonérés</u> Aux fins de l'application de la présente loi, les biens ou services imposés au taux zéro conformément à l'article 7 de la présente loi et exonérés conformément à l'article 8 de la

ndetse bikaba binasonewe nk'uko bivugwa mu ngingo ya 8 y'iri tegeko bifatwa nk'ibisoreshwa ku ijanisha rya zero. UMUTWE WA III: AMABWIRIZA YEREKEYE IBINTU NA SERIVISI <u>Ingingo ya 10:</u> Gutanga ibintu na serivisi bisoreshwa (1) Ibikorwa bikurikira bigize itangwa ry'ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa: (a) igurisha, igurana cyangwa gutanga uburenganzira bwo gutunga ibintu nka nyir'umutungo; (b) gutanga serivisi iyo ari yo yose; (c) ubukode bw'ibintu mu rwego rw'amasezerano y'ikodeshagurisha. (2) Usora utanze ibintu cyangwa serivisi, haba ku buryo budahoraho cyangwa nta kiguzi, bifatwa nk'aho iryo tangwa ry'ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa iyo abikoze –	zero-rated. CHAPTER III: RULES RELATING TO GOODS AND SERVICES <u>Article 10:</u> Supply of taxable goods and services (1) The following acts constitute the supply of taxable goods or services: (a) sale, exchange or other transfer of the right to dispose goods as the owner; (b) provision of any service; (c) lease of goods under a leasing agreement. (2) For a taxpayer who supplies goods or services either occasionally or without consideration, the supply of such goods or services is considered taxable if the taxpayer does so –	présente loi sont considérés comme imposés au taux zéro. CHAPITRE III : RÈGLES RELATIVES AUX BIENS ET SERVICES <u>Article 10</u> : Fourniture de biens et services imposables (1) Les actes suivants constituent la fourniture de biens ou services imposables : (a) la vente, l'échange ou autre cession du droit de disposer des biens en qualité de propriétaire ; (b) la prestation de toute sorte de service ; (c) le bail des biens dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. (2) Pour un contribuable qui fournit des biens ou services soit occasionnellement soit sans contrepartie, la fourniture de ces biens ou services est considérée comme imposable si le contribuable le fait –
---	--	---

(a) ku nyungu ze bwite cyangwa iz'abandi; (b) ku nyungu z'abanyamuryango bafatanyije, iz'umuyobozi cyangwa iz'umukozi ukoreshe mu bucuruzi; (c) cyangwa ku nyungu z'abaguzi uretse ubwasisi ku itumanaho rikoresheje telefoni bwemejwe n'urwego rufite mu nshingano zarwo kugenzura inzego z'imirimo ifitiye Igihugu akamaro.	(a) for own benefit or for the benefit of others; (b) for the benefit of business partners, any director or person employed in the business; or (c) for the benefit of customers of the business, except bonuses on telephone communications approved by the institution in charge of regulation of public utilities.	(a) à son profit ou au profit des autres ; (b) au profit de ses associés, d'un administrateur ou d'une personne employée dans l'entreprise ; ou (c) au profit des clients de l'entreprise, à l'exception des primes sur les communications téléphoniques approuvées par l'institution chargée de la régulation des services d'utilité publique.
<u>Ingingo ya 11:</u> Ibintu cyangwa serivisi byunganirana Haseguriwe ibivugwa muri iri tegeko, gutanga ibintu cyangwa serivisi zihariye nk'ibintu cyangwa serivisi byunganira ibindi by'ubundi bwoko bifatwa nk'aho ari igice cy'ibintu cyangwa serivisi by'ibanze.	<u>Article 11:</u> Complementary goods or services Subject to the provisions of this Law, the supply of goods or particular services as complementary to goods or services of another kind is treated as part of the principal goods or services.	<u>Article 11</u> : Biens ou services complémentaires Sous réserve des dispositions de la présente loi, la fourniture de biens ou services de nature particulière en tant que biens ou services complémentaires à ceux d'une autre nature est considérée comme une partie de la fourniture principale des biens ou services.
<u>Ingingo ya 12:</u> Igihe umusoro ku nyongeragaciro utangira kubarwa (1) Umusoro ufatwa ko wakiriwe ku bintu cyangwa serivisi mu gihe kibanziriza ibindi muri ibi bikurikira:	<u>Article 12:</u> Value added tax point (1) The tax point for the supply of goods and services is the one that is the earliest among the following:	<u>Article 12</u> : Moment d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (1) Le moment d'imposition pour les biens et services est celui qui précède les autres parmi les moments suivants :

(a) umunsi inyemezabuguzi itangiweho; (b) umunsi igicuruzwa cyangwa serivisi byishyuriweho harimo n'ubwishyu bw'igice. Icyakora, ibivugwa muri aka gaka ntibireba avansi yo gutangira imirimo y'ubwubatsi; (c) umunsi ibintu bivaniwe mu bubiko bwa nyiri kubitanga cyangwa biherewe uwo bigenewe; (d) umunsi serivisi yatangiwe; (e) umunsi usora asabiyeho kwiyandukuza ku musoro ku nyongeragaciro. (2) Ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa bivugwa muri iri tegeko bikoreshejwe ku nyungu bwite z'umuntu bisoreshwa umusoro ku nyongeragaciro ku muni ibyo bintu byasohorewe mu bubiko cyangwa ku muni serivisi yatanzeho.	(a) the date on which the invoice is issued; (b) the date on which payment of goods and services is made, including partial payment. However, provisions of this subparagraph do not apply to advance payment made in construction services; (c) the date on which goods are either removed from the premises of the supplier or given to the recipient; (d) the date on which the service is delivered; (e) the date on which a taxpayer applies for deregistration from the value added tax. (2) Taxable goods or services provided for under this Law used for personal purposes are taxed on the date on which they are removed from the store or on the date on which the service is delivered.	(a) la date d'émission de la facture ; (b) la date à laquelle le paiement des biens et services est effectué, y compris le paiement partiel. Toutefois, les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas au paiement d'avance de démarrage des travaux de construction ; (c) la date à laquelle les biens ont été sortis des locaux du fournisseur ou ont été remis au bénéficiaire ; (d) la date à laquelle le service est presté ; (e) la date à laquelle le contribuable demande le désenregistrement sur la taxe sur la valeur ajoutée. (2) Les biens ou services imposables prévus par la présente loi et utilisés à des fins personnelles sont imposés le jour auquel lesdits biens ont été sortis du stock ou le jour auquel le service a été presté.
---	--	--

<u>Ingingo ya 13: Agaciro k'ibintu na serivisi gasoreshwa</u> Agaciro gasoreshwa kuri buri kintu cyangwa serivisi kagenwa ku buryo bukurikira: (a) uretse iyo iri tegeko ribiteganywa ukundi, agaciro gasoreshwa ku kintu cyangwa kuri serivisi ni ikiguzi cyishyuwe n'uwahawe ikintu cyangwa kuri serivisi mu mafaranga; (b) iyo ikintu cyangwa serivisi bitanzwe ku kiguzi kitari amafaranga, bitanzwe ku kiguzi igice kimwe mu mafaranga n'ikindi mu bitari amafaranga, cyangwa iyo bitanzwe ku giciro cyo hasi y'agaciro k'icyo kintu cyangwa k'iyi serivisi ku isoko, agaciro gasoreshwa ni agaciro k'icyo kintu cyangwa k'iyi serivisi ku isoko hatabariwemo umusoro ku nyongeragaciro. Ni nako bigenda iyo hatanzwe ingurane cyangwa igice cy'ikiguzi cyatanze nk'ingurane.	<u>Article 13: Taxable value of goods and services</u> The taxable value of each good or service is determined as follows: (a) unless this Law provides otherwise, the taxable value on goods or services is the consideration paid in money by the recipient on that good or service; (b) if goods or services are supplied for a non-monetary consideration, a monetary consideration for one part and non-monetary for the other or when the consideration is less than the market value of the goods or services, the taxable value on goods and services is the fair market value exclusive of the value added tax. This also applies in case of exchange or if the part of consideration is through exchange.	<u>Article 13 : Valeur imposable des biens et services</u> La valeur imposable de chaque bien ou service est déterminée comme suit : (a) sauf disposition contraire de la présente loi, la valeur imposable d'un bien ou service est la contrepartie payée en argent par le bénéficiaire de ce bien ou service ; (b) lorsque les biens ou services sont fournis pour une contrepartie non monétaire, une contrepartie monétaire pour une partie et non monétaire pour l'autre ou lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur marchande des biens ou services, la valeur imposable sur les biens et services est la juste valeur marchande des biens ou services hors taxe sur la valeur ajoutée. Tel est le cas s'il y a l'échange ou si une partie de la contrepartie est réalisée par voie d'échange.
---	--	---

<u>Ingingo ya 14: Kugura serivisi zo mu mahanga</u>	<u>Article 14: Acquisition of foreign services</u>	<u>Article 14 : Achat de services étrangers</u>
(1) Usora wakiriye serivisi ahawe n'umuntu uri hanze y'u Rwanda afatwa nk'uwakiriye serivisi isoreshwa kandi akaba yarakiriye umusoro ahawe n'uwo muntu utaba mu Rwanda. (2) Gutanga serivisi bifatwa nk'ibyakoze ku itariki iyo serivisi yatangiweho n'umuntu uba hanze y'u Rwanda ku gaciro kagenwa muri iri tegeko. Umusoro wakiriwe utangwa ku itariki yo gutanga imenyekanisha ry'umusoro ku nyongeragaciro mu gihe cy'isoreshwa iyo serivisi yatanze. Umusoro wakiriwe ugomba kugaragara ku nyemezabwishyu yakoreshejwe mu kwishyura uwatanze serivisi zivuye mu mahanga kandi iyo nyandiko ifatwa nk'inyemezabuguzi y'umusoro ku nyongeragaciro. (3) Abaguzi ba serivisi zivuye mu mahanga zitaboneka mu Rwanda, bemerewe kuvana umwenda w'umusoro ku kiranguzo mu musoro wakiriwe. (4) Serivisi zifatwa nk'aho zitaboneka mu Rwanda iyo nta muntu n'umwe utanga	(1) A taxpayer who acquires a service from a person who is outside Rwanda is considered as if he or she has received a taxable service and an output tax from that person who resides outside Rwanda. (2) Service delivery is considered as if it was made on the date on which the service was delivered by the person who resides outside Rwanda for a value determined under this Law. The output tax is payable on the date of declaration of the value added tax for the tax period in which the service was delivered. The output tax must appear on the receipt that justified the payment to the foreign service provider and that document is considered to be the value added tax invoice. (3) Recipients of foreign services which are not available in Rwanda are allowed to deduct input tax from output tax. (4) Services are considered not to be available in Rwanda if there is no	(1) Un contribuable qui acquiert un service d'une personne résidant à l'extérieur du Rwanda est considéré comme ayant reçu un service imposable et une taxe en aval de la part de cette personne qui réside à l'extérieur du Rwanda. (2) La fourniture de service est considérée comme ayant été effectuée à la date où ledit service a été fourni par la personne qui réside à l'extérieur du Rwanda pour une valeur déterminée par la présente loi. La taxe en aval est payable à la date de la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période au cours de laquelle le service a été fourni. La taxe en aval doit figurer sur le reçu justifiant le paiement au prestataire de service étranger et ce document est considéré comme une facture de la taxe sur la valeur ajoutée. (3) Les bénéficiaires de services provenant de l'étranger qui ne sont pas disponibles au Rwanda sont autorisés à déduire la taxe en amont de la taxe en aval. (4) Les services sont considérés comme n'étant pas disponibles au Rwanda s'il

serivisi nk'izo cyangwa izisa na zo ku masoko yo mu Gihugu. (5) Usora ushaka kugura serivisi itaboneka mu Rwanda agomba gusaba uruhushya Minisitiri. (6) Iteka rya Minisitiri rigena uburyo bwo gusaba uruhushya rwo kugura serivisi zo mu mahanga zitaboneka mu Rwanda. <u>UMUTWE WA IV: AMABWIRIZA YEREKEYE IBINTU NA SERIVISI BITUMIZWA MU MAHANGA</u> <u>Ingingo ya 15: Igihe cyo gutumiza ibintu na serivisi mu mahanga</u> Ibintu bifatwa nk'ibyatumiye mu mahanga ku itariki byinjiriyeho ku butaka bw'u Rwanda hakurikijwe ibyo itegeko rya gasutamo riteganywa, naho serivisi zifatwa nk'izatumijwe mu mahanga ku itariki uwazitumije yazakiriyeho.	person who can deliver identical or similar services on the local market. (5) The taxpayer who wants to acquire a service not available in Rwanda must request for authorisation from the Minister. (6) An Order of the Minister determines modalities to apply for authorisation to acquire foreign services not available in Rwanda. <u>CHAPTER IV: RULES RELATING TO IMPORTED GOODS AND SERVICES</u> <u>Article 15: Time for importation of goods and services</u> Goods are considered to have been imported on the date they enter Rwandan territory in accordance with customs law while services are considered to have been imported on the date the importer receives them.	n'existe aucune personne qui offre des services identiques ou similaires sur le marché local. (5) Le contribuable qui souhaite acquérir un service non disponible au Rwanda doit demander une autorisation du Ministre. (6) Un arrêté du Ministre détermine les modalités de demande pour l'autorisation d'achat des services étrangers non disponibles au Rwanda. <u>CHAPITRE IV : RÈGLES RELATIVES AUX BIENS ET SERVICES IMPORTÉS</u> <u>Article 15 : Moment d'importation des biens et services</u> Les biens sont considérés comme importés à la date de leur entrée sur le territoire du Rwanda conformément à la loi douanière tandis que les services sont considérés comme importés à la date à laquelle l'importateur les reçoit.
--	--	--

<u>Ingingo ya 16: Agaciro fatizo mu gusoresha ibintu bitumizwa mu mahanga</u>	<u>Article 16: Basic Value for taxation of imported goods</u>	<u>Article 16 : Valeur de base pour l'imposition des biens importés</u>
(1) Agaciro fatizo mu gusoresha ibintu bitumizwa mu mahanga ni igiteranyo– (a) cy'agaciro k'ibintu nk'uko kagenwa n'itegeko rya gasutamo, byaba byakwaho amahoro ya gasutamo cyangwa atakwa; (b) cy'ikiguzi cy'ubwishingizi n'icy'ubwikorezi bw'ibintu biva mu mahanga bizanwa mu Rwanda; (c) cy'ikiguzi cya serivisi zagize uruhare mu gutumiza ibintu mu mahanga; (d) cy'umubare w'amahoro ya gasutamo, umusoro ku byacurujwe, amahoro y'icyambu cyangwa indi misoro itari umusoro ku nyongeragaciro yakwa ku bintu bitumijwe mu mahanga. (2) Ibivugwa mu gika cya (1)(b) na (c) cy'iyi ngingo bikurikizwa iyo bitavugwa mu gika ka (a) kacyo.	(1) The basic value for taxation of imported goods is the sum of – (a) the value of the goods as determined by customs law, whether or not customs duty is payable on such imported goods; (b) the cost of insurance and freight incurred in bringing the goods to Rwanda; (c) the cost for services which facilitated the import of goods; (d) the amount of customs duty, excise, port charges or other fiscal charges other than value added tax payable in respect of imported goods. (2) Provisions of Paragraph (1)(b) and (c) of this Article apply if they are not specified under Subparagraph (a) of the same Paragraph:	(1) La valeur de base pour l'imposition des biens importés est la somme – (a) de la valeur des biens telle que déterminée par la loi douanière, que des droits de douane soient exigibles ou non sur ces biens importés ; (b) du coût de l'assurance et du transport encouru pour importer les biens au Rwanda ; (c) du coût des services ayant permis l'importation des biens ; (d) du montant des droits de douane, des droits d'accise, des frais portuaires ou autres charges fiscales autres que la taxe sur la valeur ajoutée exigibles sur les biens importés. (2) Les dispositions du paragraphe (1)(b) et (c) du présent article s'appliquent lorsqu'elles ne sont pas spécifiées à son alinéa (a).

(3) Iyo ibintu byongeye kugarurwa mu Rwanda nyuma yo gusubizwa mu mahanga kugira ngo bisanwe, bisubirwemo cyangwa birusheho kunozwa, kandi imiterere yabyo ikaba itarahindutse, agaciro kabyo ni umubare w'ubwiyongere bw'agaciro k'ibyo bintu bwatewe n'uko gusanwa, gusubirwamo cyangwa kunozwa.	(3) If goods are re-imported after being exported for repair, renovation or improvement and the nature of the goods is not changed, the value of the import is the amount of the increase in value of the goods as a result of such repair, renovation or improvement.	(3) Lorsque les biens sont réimportés après avoir été exportés pour réparation, rénovation ou amélioration et que leur nature n'a pas changé, la valeur de l'importation est le montant de l'augmentation de la valeur des biens résultant de ces réparations, rénovations ou améliorations.
<u>UMUTWE WA V: UMUSORO KU KIRANGUZO</u>	<u>CHAPTER V: INPUT TAX</u>	<u>CHAPITRE V : TAXE EN AMONT</u>
<u>Ingingo ya 17: Uburenganzira ku musoro ku kiranguzo</u>	<u>Article 17: Entitlement to input tax</u>	<u>Article 17 : Droit à la taxe en amont</u>
(1) Usora utanga ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa mu gihe cy'isoreshwa ry'umusoro ku nyongeragaciro yemererwa umusoro ku kiranguzo ku byaguzwe cyangwa ibintu bitumizwa mu mahanga bisoreshwa mu gihe cy'isoreshwa kugira ngo agurishe ibintu cyangwa atange serivisi zisoreshwa. (2) Haseguriwe ibiteganywa mu gika cya (1) cy'iyi ngingo, umusoro ku kiranguzo usora yemererwa ni ujyanye gusa n'ubucuruza akora.	(1) A taxpayer who supplies taxable goods or services during a value added tax period is entitled to a credit of the input tax paid in respect of taxable acquisitions or taxable imported goods during the tax period for the purposes of selling taxable goods or delivering taxable services provided that the output tax was paid to the tax administration. (2) Subject to the provisions of Paragraph (1) of this Article, the input tax to which the taxpayer is entitled is the one	(1) Un contribuable qui fournit des biens ou services imposables au cours de la période de la taxe sur la valeur ajoutée a droit à un crédit de la taxe en amont payé en rapport avec les acquisitions ou les biens importés imposables au cours de la période d'imposition aux fins de vendre les biens ou de fournir les services imposables. (2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (1) du présent article, la taxe en amont à laquelle le contribuable a droit est celle liée

(3) Iyo usora yaguze mu Gihugu cyangwa yatumiye mu mahanga ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa bifite aho bihuriye, ku buryo buziguye cyangwa butaziguye, ku ruhande rumwe n'igice cy'ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa, no ku rundi ruhande, n'igice cy'ibintu cyangwa serivisi bisonewe, igiteranyo cy'umusoro ku kiranguzo wemewe ni igice cy'umusoro utangwa ku bintu cyangwa serivisi bisoreshwa biyanye n'ubucuruzi bwe busoreshwa. (4) Usora ntiyemererwa umusoro ku kiranguzo iyo ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa byaguzwe mu Rwanda cyangwa byatumijwe mu mahanga bigamije gukoreshwa n'umuntu ku giti cye. (5) icyakora, iyo mu gihe cyo gutanga imenyekanisha ry'umusoro ku nyongeragaciro uyanywe n'igihe cy'umusoro usora yemerewemo umusoro ku kiranguzo nk'uko bivugwa muri iri tegeko, usora adafite inyandiko za ngombwa	related only to his or her business activity. (3) If a taxpayer purchased in the country or imported taxable goods or services which are directly or indirectly related, on one hand partly to taxable goods or services and partly to exempted goods or services on the other hand, the sum of the input tax is a portion of the tax paid to the taxable goods or services in relation with his or her taxable business. (4) A taxpayer is not entitled to input tax if taxable goods or services purchased in Rwanda or imported are intended for personal purposes. (5) However, if at the time of a value added tax declaration for a tax period in which a taxpayer was entitled to an input tax specified under this Law, the taxpayer does not have the relevant documents to claim for input tax, he or she is not	uniquement à son activité commerciale. (3) Lorsqu'un contribuable a acquis au pays ou a importé les biens ou services imposables ayant des liens directs ou indirects d'une part en partie avec les biens ou services imposables et d'autre part en partie avec les biens ou services exonérés, la somme de la taxe en amont est une portion de la taxe payée aux biens ou services imposables en rapport avec son commerce imposable. (4) Un contribuable n'a pas droit à la taxe en amont si des biens ou services imposables achetés au Rwanda ou importés sont destinés à des fins personnelles. (5) Toutefois, si, au moment de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour une période d'imposition au cours de laquelle un contribuable a eu droit à la taxe en amont prévue par la présente loi, le contribuable ne dispose pas des
---	--	---

zimwemerera gusaba umusoro ku kiranguzo ntiyemererwa uwo musoro ku kiranguzo muri icyo gihe. (6) Haseguriwe ibivugwa mu gika cya (5) cy'iyi ngingo, usora utemerewe umusoro ku kiranguzo muri icyo gihe cy'isoreshwa awuhabwa mu gihe cya mbere cy'umusoro ku nyongeragaciro iyo afite inyandiko za ngombwa zitarengeje amezi 12 uhareye ku muni w'imenyekanisha ry'umusoro ku nyongeragaciro ujyanye n'izo nyandiko. <u>Ingingo ya 18: Umusoro ku kiranguzo ku usora mushya ku musoro ku nyongeragaciro</u> Usora mushya ku musoro ku nyongeragaciro ashobora gusaba, mu imenyekanisha rye rya mbere, umusoro ku kiranguzo ku bicuruzwa yari afite mu bubiko ku muni yiyandikishirijeho.	entitled to the input tax during that period. (6) Subject to provisions of Paragraph (5) of this Article, a taxpayer who is denied the input tax during the tax period is entitled to that tax in the first value added tax period if the taxpayer holds relevant documents which do not exceed 12 months starting from the day of value added tax declaration related to those documents. <u>Article 18: Input tax for a newly registered taxpayer on value added tax</u> A newly registered taxpayer on value added tax may claim, in his or her first declaration, an input tax on the goods that he or she had in stock during the date of registration.	documents nécessaires pour réclamer la taxe en amont, il n'a pas droit à la taxe en amont au cours de cette période. (6) Sous réserve des dispositions du paragraphe (5) du présent article, un contribuable à qui la taxe en amont est refusée au cours de la période d'imposition a droit à cette taxe au cours de la première période de la taxe sur la valeur ajoutée si le contribuable possède des documents nécessaires qui ne dépassent pas 12 mois à compter de la date de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en rapport avec ces documents. <u>Article 18 : Taxe en amont pour un contribuable nouvellement enregistré à la taxe sur la valeur ajoutée</u> Un contribuable nouvellement enregistré à la taxe sur la valeur ajoutée peut réclamer, dans sa première déclaration, une taxe en amont sur les biens qu'il avait en stock à la date d'enregistrement.
--	---	---

<u>Ingingo ya 19: Ibisabwa mu gusaba umusoro ku kiranguzo</u> Usora usaba umusoro ku kiranguzo agomba kugaragaza impapuro zikurikira: (a) inyemezabuguzi y'umusoro ku nyongeragaciro ku byerekeye ibintu na serivisi bisoreshwa byatangiwe ku isoko ryo mu Gihugu; (b) inyandiko za gasutamo zemeza ubwishyu ku byerekeye ibintu byatumijwe mu mahanga bisoreshwa.	<u>Article 19: Requirements for claiming an input tax</u> The taxpayer who claims for an input tax provides the following documents: (a) the value added tax invoice in the case of taxable goods and services supplied from the local market; (b) customs documents that proves the payment in case of taxable imported goods.	<u>Article 19 : Conditions pour réclamer une taxe en amont</u> Le contribuable qui réclame une taxe en amont doit présenter les documents suivants : (a) la facture de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cas des biens et services imposables fournis sur le marché local ; (b) des documents de la douane qui attestent le paiement dans le cas des biens imposables importés.
<u>Ingingo ya 20: Kutemererwa umusoro ku kiranguzo</u> Nta musoro ku kiranguzo wemewe ku bintu na serivisi bikurikira: (a) ikinyabiziga kigenewe gutwara abagenzi, ibyuma byo gusimbura ibyangiritse cyangwa ibyashaje na serivisi yo gufata neza icyo kinyabiziga. Icyakora, iyo ari usora ukora ubucuruzi bw'ibinyabiziga bitwara abagenzi, ubikodesha cyangwa ufite ishuri ryigisha gutwara ibinyabiziga yemererwa umusoro ku kiranguzo;	<u>Article 20: Being denied input tax</u> No input tax is allowed on the following goods and services: (a) a passenger vehicle, spare parts or repair and maintenance services for such a vehicle. However, a taxpayer who conducts business of sale or rent of passenger vehicles, or has a driving school is entitled to input tax;	<u>Article 20 : Se voir refuser la taxe en amont</u> Aucune taxe en amont n'est permise sur les biens et services suivants : (a) un véhicule de transport des personnes, les pièces de rechange ou de réparation et de maintenance pour un tel véhicule. Toutefois, un contribuable qui exerce une activité de vente ou de location de véhicules de transport de personnes ou qui possède une auto-école a droit à la taxe en amont ;

(b) ibintu byaguzwe cyangwa byatumijwe mu mahanga kugira ngo bikoreshwe mu bikorwa byo kwidagadura. icyakora, iyo ubucuruzi bw'usora bukubiyemo ibikorwa by'imyidagaduro kandi uko kwidagadura kukaba guteganyijwe mu mirimo isanzwe y'ubwo bucuruzi kandi bitarahawe umufatanyabikorwa cyangwa umukozi, usora yemererwa umusoro ku kiranguzo; (c) ibintu byaguzwe bikoreshwa mu rwego rw'amacumbi, keretse iyo - (i) ubucuruzi bw'usora bujyanye no gucumbikira abantu; (ii) icumbi ryahawe abantu bari kure y'aho basanzwe batuye mu nyungu z'ubucuruzi cyangwa z'umukoresha; (d) 40% by'umusoro ku nyongeragaciro wishyuwe ku bintu na serivisi bikoreshwa mu bucuruzi iyo ibyo bintu na serivisi bidashobora gutandukanywa ngo hamenyekane ibyakoreshejwe mu	(b) goods acquired or imported for entertainment purposes. However, if the taxpayer's business involves providing entertainment and the entertainment is provided in the ordinary course of that business and was not entrusted to a partner or employee, he or she is entitled to input tax; (c) goods acquired for accommodation purposes, unless – (i) the taxpayer's business involves provision of accommodation services; (ii) the accommodation was provided to persons who are away from their usual residential home for the interest of the business activity or employer's interests; (d) 40% of the value added tax paid on taxable goods and services in business activity, if such goods and services are inseparable in such a way that it is impossible to determine which one is used for business purposes or for personal use.	(b) des biens acquis ou importés à des fins de divertissement. Toutefois, si l'activité du contribuable consiste à fournir des divertissements et que ces divertissements sont prévus dans le cours normal de cette activité et n'ont pas été confiés à un partenaire ou à un employé, il a droit à la taxe en amont ; (c) des biens acquis à des fins d'hébergement, sauf si – (i) l'activité du contribuable consiste à fournir des services d'hébergement ; (ii) l'hébergement a été fourni à des personnes qui sont loin de leur résidence habituelle pour les intérêts de l'activité commerciale ou de l'employeur ; (d) 40% de la taxe sur la valeur ajoutée payée sur les biens et services imposables dans l'activité commerciale, si ces biens et services sont indissociables de telle sorte qu'il est impossible de déterminer lequel est
---	--	---

mirimo y'ubucuruzi cyangwa mu mirimo y'umuntu ku giti cye. UMUTWE WA VI: IMPINDUKA ZISHOBORA KUBAHO NYUMA Y'IGURISHA <u>Ingingo ya 21: Impinduka zishobora kubaho nyuma y'igurisha</u> Impinduka nyuma y'igurisha zishobora guterwa n'impamvu zikurikira: (a) kuba ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa bitakiriho; (b) kuba imiterere y'ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa yahindutse cyangwa yangiritse; (c) kuba ikiguzi cy'ibintu cyangwa serivisi bisoreshwa cyahindutse; cyangwa (d) kuba ibintu cyangwa igice cyabyo byasubijwe uwabitanze. <u>Ingingo ya 22: Inyandiko zishingirwaho mu ikosora ry'umusoro ku nyongeragaciro</u> (1) Iyo habaye impinduka nyuma yo	CHAPTER VI: POST-SALE ADJUSTMENTS <u>Article 21: Post-sale adjustments</u> Post-sale adjustments may result from the following reasons: (a) taxable goods or services no longer exist; (b) the nature of taxable goods or services is changed or damaged; (c) the consideration of taxable goods or services is changed; or (d) goods or part of the goods was returned to the supplier. <u>Article 22: Documents for the adjustment of value added tax</u> (1) In case of post-sale adjustments as	utilisé à des fins commerciales ou à des fins personnelles. CHAPITRE VI : AJUSTEMENTS APRÈS-VENTE <u>Article 21 : Ajustements après-vente</u> Les ajustements après-vente peuvent résulter des raisons suivantes : (a) les biens ou services imposables n'existent plus ; (b) la nature des biens ou services imposables est modifiée ou endommagée ; (c) la contrepartie des biens ou services imposables a été modifiée ; ou (d) les biens ou une partie des biens sont retournés au fournisseur. <u>Article 22 : Documents pour l'ajustement de la taxe sur la valeur ajoutée après-vente</u> (1) Lorsqu'un ajustement après-vente
--	--	---

kugurisha nk'uko biteganywa mu ngingo ya 21 y'iri tegeko, uwagurishije wiyandikishije ku musoro ku nyongeragaciro agomba kubika inyemezabuguzi y'umwimerere iherekejwe n'inyandiko isobanura iteshagaciro ry'iyonyemezabuguzi. (2) Iteka rya Minisitiri rigena uburyo ikosora ry'umusoro ku nyongeragaciro rikorwa n'ibikubiye mu nyandiko y'iteshagaciro ry'inyemezabuguzi.	provided for in Article 21 of this Law, a seller registered for value added tax must keep the original invoice accompanied with explanatory document of cancelation of that invoice. (2) An Order of the Minister determines the procedures for adjustment of value added tax and the contents of the document cancelling the corresponding invoice.	intervient en vertu de l'article 21 de la présente loi, un vendeur enregistré à la taxe sur la valeur ajoutée doit garder la facture originale accompagnée d'un document expliquant l'annulation de cette facture. (2) Un arrêté du Ministre détermine les modalités d'ajustement de la taxe sur la valeur ajoutée et le contenu du document d'annulation de la facture.
<u>Ingingo ya 23:</u> Ikosora ry'umusoro rikorwa nyuma yo kugurisha rijyanye n'umwenda udashobora kugaruzwa (1) Iyo usora yatanze ibintu cyangwa serivisi ku kiguzi kandi akaba yarishyuye umusoro wose yakwa kuri ibyo bintu na serivisi ariko akaba atarishyurwa amafaranga yose cyangwa igice cyayo, yemerewe gusubizwa umusoro yishyuye atabonye iyo – (a) umubare w'amafaranga uhwanyeye n'umwenda yari yarabariwe mbere ku bintu cyangwa serivisi bisoreshwa; (b) umwenda wasibwe mu bitabo	<u>Article 23:</u> Post-sale adjustment for unrecoverable debt (1) If a taxpayer supplied goods or services for a consideration and paid all applicable tax on those goods and services but has not yet received payment either in full or in part, he or she is entitled to a refund of the tax paid for which he or she did not receive if– (a) the amount is equivalent to the debt that was previously included in the value of taxable goods or services; (b) the debt is written off in the books	<u>Article 23 :</u> Ajustement après-vente pour créance irrécouvrable (1) Lorsqu'un contribuable a fourni des biens ou services moyennant une contrepartie et a payé la totalité de la taxe applicable sur ces biens et services mais n'a pas encore reçu le paiement en totalité ou en partie, il a droit à la restitution de la taxe payée qu'il n'a pas reçue lorsque – (a) le montant correspond à la dette qui était déjà inclus dans la valeur des biens ou services imposables ; (b) la dette est rayée des livres

by'ibaruramari by'uwatanze ibintu cyangwa serivisi; (c) n'usora yakoze ibishoboka byose mu kwishyura kandi agaragaza icyemezo cy'urukiko kigaragaza ko umubereyemo umwenda atagifite ubushobozi bwo kwishyura. (2) Icyakora, ku muntu ku giti cye ufite umwenda uri muni ya 3.000.000 FRW, hamwe n'ibiteganywa mu gika cya (1)(a) na (b) cy'iyi ngingo, usora agomba kugaragaza ibimenyetso bifatika by'uko yakoze ibishoboka byose mu gihe cy'imyaka itatu, mu kwishyura umubereyemo umwenda.	of accounts of the supplier of goods or services; (c) the taxpayer has taken all possible steps in pursuing payment and has shown a court decision declaring the insolvency of his or her debtor. (2) However, for an individual whose debt is less than FRW 3,000,000 in addition to the conditions referred to in Paragraph (1)(a) and (b) of this Article, the taxpayer must provide proof that he or she has taken all reasonable steps over a period of three years to recover the debt.	comptables du fournisseur des biens ou services ; (c) le contribuable a pris toutes les mesures nécessaires pour recouvrer la somme due et a une décision du tribunal constatant l'insolvabilité de son débiteur. (2) Toutefois, pour une personne physique dont la créance est inférieure à 3.000.000 FRW outre les conditions prévues au paragraphe (1)(a) et (b) du présent article, le contribuable doit fournir une preuve attestant qu'il a pris des mesures nécessaires pendant une période de trois ans pour recouvrer cette créance.
<u>Ingingo ya 24: Gukosora imenyekanisha ry'umusoro ku nyongeragaciro ry'umwimerere</u> (1) Usora ufite impamvu zifatika ushaka gukosora imenyekanisha ry'umusoro ku nyongeragaciro ry'umwimerere nyuma y'igihe cy'imenyekanisha kandi agabanya umusoro wishyurwa, agomba kubisaba Komiseri Mukuru mu nyandiko.	<u>Article 24: Amendment of original value added tax return</u> (1) A taxpayer who, for valid reasons, wants to amend the original value added tax return after deadline, by deducting the value added tax payable, must apply in writing to the Commissioner General.	<u>Article 24 : Modification de la déclaration originale de la taxe sur la valeur ajoutée</u> (1) Un contribuable qui, pour des raisons valables, souhaite modifier la déclaration originale de la taxe sur la valeur ajoutée après la date limite, en déduisant la taxe sur la valeur ajoutée due, doit en faire une demande écrite auprès du Commissaire général.

(2) Usora agomba, mu gukosora imenyekanisha ry'umusoro ku nyongeragaciro ry'umwimerere, guhuza umusoro ku nyongeragaciro ashingiye ku ikosa cyangwa kwibeshya kwabayeho kandi akagaragaza impinduka mu imenyekanisha ryakosowe.	(2) The taxpayer must, in the amendment of the original value added tax return, adjust the value added tax account to which the error or omission relates, and reflects such an adjustment in the amended return.	(2) Le contribuable doit, dans la modification de la déclaration originale de la taxe sur la valeur ajoutée, ajuster le compte de la taxe sur la valeur ajoutée auquel se rapporte l'erreur ou l'omission et faire refléter cet ajustement dans la déclaration modifiée.
<u>UMUTWE WA VII: KUBARA UMUSORO KU NYONGERAGACIRO WISHYURWA N'UKO USUBIZWA</u>	<u>CHAPTER VII: COMPUTATION OF VALUE ADDED TAX PAYABLE AND REFUND</u>	<u>CHAPITRE VII : CALCUL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE PAYABLE ET SA RESTITUTION</u>
<u>Ingingo ya 25: Uburyo bwo kubara umusoro ku nyongeragaciro wishyurwa</u>	<u>Article 25: Computation of the value added tax payable</u>	<u>Article 25 : Calcul de la taxe sur la valeur ajoutée payable</u>
(1) Umusoro ku nyongeragaciro ubarwa hafashwe umusoro ku nyongeragaciro wose wakiriwe cyangwa waciwe umuguzi havanywemo umusoro ku kiranguzo wemewe nk'uko biteganywa n'iri tegeko. (2) Bitabangamiye ibivugwa mu ngingo ya 17 (5) y'iri tegeko, umusoro wakiriwe cyangwa waciwe umuguzi n'umusoro ku kiranguzo bivugwa mu gika cya (1) cy'iyi ngingo bigomba kujyana n'igihe cy'isoreshwa.	(1) The value added tax is calculated based on the general total of value added tax received or deducted from the buyer minus the input tax allowed to the taxpayer as provided for by this Law. (2) Without prejudice to provisions of Article 17 (5) of this Law, the tax received or deducted from the buyer and the input tax provided for in Paragraph (1) of this Article must correspond to the tax period.	(1) La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur base du total de la taxe sur la valeur ajoutée perçue ou déduite à l'acheteur moins la taxe en amont permise au contribuable en vertu de la présente loi. (2) Sans préjudice des dispositions de l'article 17 (5) de la présente loi, la taxe perçue ou déduite à l'acheteur et la taxe en amont prévue au paragraphe (1) du présent article doivent correspondre à la période d'imposition.

<u>Ingingo ya 26: Isubizwa ry'umusoro ku nyongeragaciro</u> (1) Iyo umusoro ku kiranguzo urenze umusoro wakiriwe, usora asubizwa uwo musoro w'ikirenga nk'uko biteganywa n'iri tegeko. (2) Abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga basubizwa umusoro ku nyongeragaciro bishyuye hakurikijwe amasezerano igihugu cyangwa umuryango bahagarariye byagiranye na Repubulika y'u Rwanda. (3) Umusoro ku nyongeragaciro usubizwa nk'uko bivugwa muri iyi ngingo ugomba gusabwa ku gihe cy'isoresha kijyanye na wo. (4) Bitabangamiye ibiteganywa n'itegeko ryerekeye guteza imbere no korohera ishoramari, umusoro ku nyongeragaciro usubizwa uvugwa muri iyi ngingo usubizwa mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uherye ku munsu ukurikiye uw'imenyekanisha. (5) icyakora, iyo bibaye ngombwa ko hakorwa igenzura mbere yo gusubizwa	<u>Article 26: Value added tax refund</u> (1) If the input tax exceeds output tax, the surplus tax is refunded to the taxpayer as provided for by this Law. (2) Representatives of foreign countries and international organisations are refunded the value added tax on the basis of the agreement which the country or international organisation they represent concluded with the Republic of Rwanda. (3) Input value added tax refundable as provided for by this Article must be claimed in its taxable period. (4) Without prejudice to provisions of law on investment promotion and facilitation, input value added tax refundable as provided for by this Article is refunded within 30 days calculated from the day following the day of declaration. (5) However, if the carrying out of a comprehensive audit prior to refund	<u>Article 26 : Restitution de la taxe sur la valeur ajoutée</u> (1) Lorsque la taxe en amont dépasse la taxe en aval, l'excédent de la taxe est restitué au contribuable tel que prévu par la présente loi. (2) Les représentants des pays étrangers et des organisations internationales ont droit à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée sur base de l'accord que le pays ou l'organisation internationale qu'ils représentent a conclu avec la République du Rwanda. (3) La taxe sur la valeur ajoutée en amont restituable tel que prévu par le présent article doit être réclamée dans sa période d'imposition. (4) Sans préjudice des dispositions de la loi relative à la promotion et à la facilitation des investissements, la taxe sur la valeur ajoutée en amont restituable tel que prévu par le présent article est remboursable dans les 30 jours comptés à partir du jour suivant le jour de la déclaration. (5) Toutefois, lorsqu'il s'avère nécessaire d'effectuer un audit avant la restitution,
--	---	---

umusoro, igihe kivugwa mu gika cya (4) cy'iyi ngingo ntigukurikizwa. Muri icyo gihe, uwo musoro usubizwa mu gihe kitarenze iminsi 30 ibarwa uherye ku munsu ukurikira umunsu raporo y'igenzura yatangiweho. (6) Umusoro ku nyongeragaciro w'ikirenga usubizwa ari uko umusoro ku nyongeragaciro ku bintu na serivisi byaguzwe uhuye n'umusoro wishyuwe mu buyobozi bw'imisoro.	is considered necessary, the period stated in Paragraph (4) of this Article is not considered. In that case, the input tax is refunded within 30 days calculated from the day following the day of issuing the audit report. (6) The surplus value added tax is refunded if the value added tax on the goods and services purchased matches the tax paid to the tax administration.	le délai dont il est question au paragraphe (4) du présent article n'est pas considéré. Dans ce cas, la taxe en amont est restituée dans les 30 jours comptés à partir du jour suivant le jour de l'émission du rapport d'audit. (6) L'excédent de la taxe sur la valeur ajoutée est restitué si la taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services achetés correspond à la taxe payée à l'administration fiscale.
<u>Ingingo ya 27: Ishimwe rihabwa umuguzi wa nyuma</u> (1) Umuguzi wa nyuma ugaragarije ubuyobozi bw'imisoro inyemezabuguzi yo mu buryo bw'ikoranabuhanga ahabwa ishimwe ku musoro ku nyongeragaciro wishyuwe kuri buri nyemezabuguzi. (2) Iteka rya Ministiri rigena ingano y'ishimwe n'ibisabwa mu gutanga iryo shimwe.	<u>Article 27: Reward for a final consumer</u> (1) A final consumer who presents the tax administration with an electronic invoice is granted a reward on the value added tax paid on each invoice. (2) An Order of the Minister determines the value of the reward and the conditions for granting such a reward.	<u>Article 27 : Récompense pour un dernier consommateur</u> (1) Un dernier consommateur qui présente à l'administration fiscale une facture électronique se voit accorder une récompense sur la taxe sur la valeur ajoutée payée sur chaque facture. (2) Un arrêté du Ministre détermine le montant de la récompense et les conditions d'octroi d'une telle récompense.
UMUTWE WA VIII: KUMENYEKANISHA NO KWISHYURA UMUSORO KU NYONGERAGACIRO	<u>CHAPTER VIII: DECLARATION AND PAYMENT OF VALUE ADDED TAX</u>	<u>CHAPITRE VIII : DÉCLARATION ET PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE</u>

<u>Ingingo ya 28: Kumenyekanisha umusoro ku nyongeragaciro</u>	<u>Article 28: Declaration of value added tax</u>	<u>Article 28 : Déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée</u>
(1) Umusoro ku nyongeragaciro umenyekanishwa nyuma y'ukwezi cyangwa nyuma y'igihembwe cy'amezi atatu.	(1) The value added tax is declared after the end of a month or after a quarter of three months.	(1) La taxe sur valeur ajoutée est déclarée après la fin d'un mois ou d'un trimestre de trois mois.
(2) Usora ufite ibyacurujwe bingana cyangwa biri muni ya 200.000.000 FRW ku mwaka, amenyekanisha umusoro ku nyongeragaciro buri gihembwe mu gihe kitarenze iminsi 15 nyuma ya buri gihembwe.	(2) A taxpayer whose annual turnover is equal to or less than FRW 200,000,000, declares the value added tax quarterly within 15 days after the end of each quarter.	(2) Un contribuable dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou inférieur à 200.000.000 FRW, déclare trimestriellement la taxe sur la valeur ajoutée dans les quinze 15 jours suivant la fin de chaque trimestre.
(3) Usora ufite ibyacurujwe biri hejuru ya 200.000.000 FRW ku mwaka, amenyekanisha umusoro ku nyongeragaciro mu gihe kitarenze iminsi 15 nyuma y'ukwezi.	(3) A taxpayer whose annual turnover is more than FRW 200,000,000, declares the value added tax monthly within 15 days after the end of the month.	(3) Un contribuable dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 200.000.000 FRW, déclare mensuellement la taxe sur la valeur ajoutée, dans les 15 jours suivant la fin du mois.
(4) Icyakora, usora ufite ibyacurujwe bingana cyangwa biri muni ya 200.000.000 FRW ku mwaka wifuza guhitamo gukora imenyekanisha ry'umusoro ku nyongeragaciro rya buri kwezi yemerewe kubikora.	(4) However, a taxpayer whose annual turnover is equal to or less than FRW 200,000,000 and who intends to opt for a monthly value added tax declaration is authorised to do so.	(4) Toutefois, un contribuable dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou inférieur à 200.000.000 FRW et qui entend opter pour la déclaration mensuelle de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé de le faire.
(5) Usora agomba gukora imenyekanisha ry'umusoro ku nyongeragaciro mu bihe bijyanye	(5) A taxpayer must file a value added tax declaration in the periods relevant to his or her category, regardless of whether	(5) Un contribuable doit faire une déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée dans les périodes relevant de sa catégorie, qu'il ait

n'icyiciro arimo, yaba yaracurujwe, cyangwa ataracurujwe, haba hari umusoro yishyura cyangwa asaba gusubizwa, ndetse n'iyi hari ikinyuranyo cya zeru. (6) Imenyekanisha ry'umusoro ku nyongeragaciro rikorwa hakurikijwe uburyo bwagenwe n'ubuyobozi bw'imisoro. <u>Ingingo ya 29: Kwishyura umusoro ku nyongeragaciro</u> (1) Umusoro ku nyongeragaciro wamenyekanishijwe n'usora ugomba kwishyurwa mu minsi 15 ikurikira buri kwezi cyangwa buri gihembwe by'imenyekanisha. (2) Umusoro ku nyongeragaciro utangwa n'utumiza ibintu mu mahanga ugomba kwishyurwa igihe ibintu byatumijwe bigeze muri gasutamo, hakurikijwe itegeko rya gasutamo. <u>UMUTWE WA IX: INGINGO ZINYURANYE</u>	he or she made sales or not, whether he or she has to pay a tax or he or she is requesting a refund, or even if the difference is zero. (6) Declaration of value added tax is made in accordance with the modalities determined by the tax administration. <u>Article 29: Payment of value added tax</u> (1) The value added tax declared by a taxpayer must be paid within 15 days following each month or each quarter of declaration. (2) The value added tax payable by an importer is due when the imported goods enter the customs point, in accordance with customs law. <u>CHAPTER IX: MISCELLANEOUS PROVISIONS</u>	réalisé ou non des ventes, qu'il doit payer une taxe ou qu'il réclame une restitution, ou même si différence est zéro. (6) La déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée est faite conformément aux modalités déterminées par l'administration fiscale. <u>Article 29 : Paiement de la taxe sur la valeur ajoutée</u> (1) La taxe sur la valeur ajoutée déclarée par un contribuable doit être payée dans les 15 jours suivant chaque mois ou chaque trimestre. (2) La taxe sur la valeur ajoutée payable par un importateur est due lorsque les biens importés entrent au poste de douane, conformément à la loi douanière. <u>CHAPITRE IX: DISPOSITIONS DIVERSES</u>
---	---	--

<u>Ingingo ya 30: icyemezo cy'iyandikwa</u> Uwiyandikishije ku musoro ku nyongeragaciro ahabwa mu buryo bw'ikoranabuhanga icyemezo cy'iyandikwa. <u>Ingingo ya 31: Ikigo n'amashami yacyo</u> Ikigo gicungwa n'usora gifite amashami gifatwa nk'ikigo cy'ubucuruzi kimwe muri iri tegeko. Umuntu ukorera ubucuruzi mu mashami atandukanye afite inshingano yo kwandikisha ubwo bucuruzi kuri numero imwe iranga usora aho kubwandikisha kuri numero zitandukanye. <u>Ingingo ya 32: Ifaranga rikoreshwa</u> (1) Ifaranga rikoreshwa mu gushyira iri tegeko mu bikorwa ni ifaranga ry'u Rwanda. (2) Iyo umubare uwo ari wo wose wanditswe cyangwa wishyuwe mu mafaranga atari ay'u Rwanda– (a) ku bintu bitumijwe mu mahanga, uwo mubare ugomba guhindurwa mu mafaranga y'u Rwanda ku gipimo cy'ivunjisha gikoreshwa	<u>Article 30: Certificate of registration</u> A taxpayer registered for value added tax is issued with a certification of registration electronically. <u>Article 31: Enterprise and its branches</u> An enterprise that is managed by a taxpayer and has branches is regarded as a single enterprise for the purposes of this Law. A person who runs a business in multiple branches of an enterprise is required to register the business under a single taxpayer identification number rather than under different numbers. <u>Article 32: Currency used</u> (1) The currency used in implementation of this Law is expressed in Rwandan francs. (2) If any amount is expressed or paid in a currency other than Rwandan francs – (a) on importation of goods, the amount is converted into Rwandan francs at the exchange rate applicable under the customs legislation for the	<u>Article 30 : Certificat d'enregistrement</u> Le contribuable enregistré à la taxe sur la valeur ajoutée reçoit un certificat d'enregistrement par voie électronique. <u>Article 31 : Entreprise et succursales</u> Une entreprise gérée par un contribuable et possédant des succursales est considérée comme une seule entreprise aux fins de la présente loi. Une personne qui exploite une entreprise dans différentes succursales est tenue d'enregistrer l'entreprise sous un numéro d'identification fiscale unique du contribuable plutôt que sous des numéros différents. <u>Article 32 : Monnaie utilisée</u> (1) La monnaie utilisée dans la mise en application de la présente loi est exprimée en franc rwandais. (2) Lorsqu'un montant quelconque est exprimé ou payé en une monnaie autre que le franc rwandais – (a) sur l'importation des biens, le montant doit être converti en francs rwandais au taux de change applicable conformément à la législation douanière
--	---	--

hakurikijwe amategeko agenga gasutamo hagamijwe kubara umusoro wa gasutamo wakwa ku bintu bitumijwe mu mahanga; (b) mu bindi bihe, uwo mubare ugomba guhindurwa mu mafaranga y'u Rwanda ku gipimo gitangwa na Banki Nkuru y'u Rwanda gikoreshwa hagati y'ifaranga ry'amahanga n'ifaranga ry'u Rwanda ku munsu uwo mubare utangiwe ku birebana n'iri tegeko. (3) Iyo nta gipimo cy'ivunjisha gikurikizwa kiriho ku mafaranga y'amahanga runaka gikoreshwa na Banki Nkuru y'u Rwanda, igipimo gikoreshwa kigomba kubarwa hakurikijwe igipimo Banki Nkuru y'u Rwanda ikoresha ku Idolari ry'Amerika n'igipimo cyashyizwe ahagaragara cy'iryo faranga ry'amahanga rigereranyijwe n'Idolari ry'Amerika. <u>Ingingo ya 33:</u> Gusubiza umusoro za ambasade, ibiro by'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'imiryango mpuzamahanga (1) Komiseri Mukuru abisabwe,	purposes of computing the customs duty payable on the import; (b) in any other case, the amount is to be converted into Rwandan francs at the National Bank of Rwanda exchange rate applicable between the foreign currency and Rwandan franc on the date on which the amount is given for the purposes of this Law. (3) If there is no existing applicable exchange rate for a certain currency used by the National Bank of Rwanda, the applicable rate is computed on the basis of the National Bank's rate for the United States Dollar and a published cross-rate for that currency in question against the United States Dollar. <u>Article 33:</u> Tax refund for embassies, foreign diplomatic missions in Rwanda and international organisations (1) Upon request, the Commissioner	pour le calcul des droits de douane sur l'importation; (b) dans tout autre cas, le montant doit être converti en francs rwandais au taux de change de la Banque Nationale du Rwanda applicable entre la devise étrangère et le franc rwandais à la date à laquelle ledit montant est pris en compte aux fins de la présente loi. (3) Lorsqu'il n'y a pas de taux de change applicable pour la devise quelconque utilisé par la Banque Nationale du Rwanda, le taux doit être calculé sur base du taux de la Banque Nationale du Rwanda pour le Dollar Américain et un cours croisé publié pour la devise en question par rapport au Dollar Américain. <u>Article 33 :</u> Restitution de la taxe aux ambassades, aux missions diplomatiques et aux organisations internationales (1) Sur demande, le Commissaire
--	--	--

ashobora kwemera gusubiza igice cy'umusoro ku nyongeragaciro cyangwa umusoro wose ku bintu bisoreshwa byaguzwe cyangwa byatumijwe mu mahanga na – (a) ambasade, ibiro by'uhagarariye inyungu z'igihugu mu burucuzi cyangwa umukozi wabyo ufite ubudahangarwa busesuye cyangwa budasesuye n'uburenganzira hakurikijwe itegeko rigenga abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'itegeko rigenga imibanire hagati y'ibihugu mu rwego rw'ubucuruzi; (b) umuryango mpuzamahanga wa Leta cyangwa guverinoma y'igihugu cy'amahanga ku rwego bikeneweho hakurikijwe amasezerano mpuzamahanga; (c) umuryango mpuzamahanga u Rwanda rubereye umunyamuryango, igihe uwo muryango wakoreye inama mpuzamahanga mu Rwanda. (2) Gusaba gusubizwa umusoro nk'uko	General may authorise the refund of part or all of the value added tax incurred on goods acquired or imported by – (a) embassies, a diplomatic or consular mission or by a diplomat or consular official who enjoys full or limited immunity and rights according to the law governing diplomats accredited to Rwanda as well as the law governing trade cooperation between countries; (b) an international governmental organisation or foreign government to the extent required in accordance with international agreement; (c) an international organisation of which Rwanda is a member when such an organisation holds an international meeting in Rwanda. (2) The application for a refund of tax	général peut autoriser la restitution d'une partie ou de la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée encourue sur des biens acquis ou importés par – (a) des ambassades, une mission diplomatique ou consulaire ou ses agents jouissant d'une immunité totale ou limitée et des droits en vertu de la loi régissant les diplomates accrédités au Rwanda ou la loi portant coopération entre les pays en matière de commerce ; (b) une organisation gouvernementale internationale ou un gouvernement étranger dans la mesure requise en vertu d'un accord international ; (c) une organisation internationale dont le Rwanda est membre quand cette organisation tient une réunion internationale au Rwanda. (2) La demande de restitution de la taxe
--	--	---

biteganyijwe muri iyi ngingo, bigomba gukorerwa ku rupapuro rwuzuzwa rwemejwe mu buryo bwagenwe na Komiseri Mukuru kandi rugaherekezwa n'inyandiko za ngombwa Komiseri Mukuru ashobora gutegeka gushyikirizwa. Zimwe muri izo nyandiko ni – (a) ikimenyetso kigaragaza ko umusoro ku nyongeragaciro usabirwa gusubizwa wabayeho koko; (b) ikimenyetso ko usaba gusubizwa umusoro afite uburenganzira bwo kubisaba hakurikijwe iyi ngingo. (3) Muri iyi ngingo, amasezerano mpuzamahanga bisobanura amasezerano hagati ya Leta y'u Rwanda na Guverinoma y'igihugu cy'amahanga cyangwa umuryango mpuzamahanga ugengwa na Leta ajyanye no gufasha Guverinoma y'u Rwanda mu rwego rw'imari, urwa tekini, urw'ubutabazi cyangwa mu rwego rw'ubutegetsi.	under this article must be made on the approved form and in the manner prescribed by the Commissioner General and it must be accompanied by supporting documents as the Commissioner General may require. Some of such documents are – (a) evidence that the value added tax for which the refund is sought has in fact occurred; (b) evidence of the applicant's entitlement to make an application for refund under this Article. (3) In this article, international agreement means an agreement between the Government of Rwanda and a foreign Government or a governmental international organisation for the provision of financial, technical, humanitarian, or administrative assistance to the Government of Rwanda.	en vertu du présent article doit être faite au moyen du formulaire approuvé et de la manière prescrite par le Commissaire général et doit être accompagnée des documents à l'appui que le Commissaire général peut exiger. Certains de ces documents sont – (a) la preuve que la taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution est sollicitée a effectivement eu lieu ; (b) la preuve que le requérant est habilité à faire une telle demande en vertu du présent article. (3) Dans le présent article, un accord international signifie un accord entre le Gouvernement du Rwanda et un Gouvernement étranger ou une organisation gouvernementale internationale pour la fourniture d'une assistance financière, technique, humanitaire ou administrative au Gouvernement du Rwanda.
--	---	--

<u>Ingingo ya 34: Agaciro ku isoko k'ibintu cyangwa serivisi</u>	<u>Article 34: Market value of goods or services</u>	<u>Article 34 : Valeur marchande des biens ou services</u>
(1) Agaciro k'ibintu cyangwa serivisi biri ku isoko ni ikiguzi ibyo bintu cyangwa serivisi byagira bijyanywe ku isoko ku munsu bitangiweho. (2) Iyo bidashoboka kugena agaciro ku isoko k'ibintu cyangwa serivisi ku gihe runaka cyihariye, agaciro ku isoko k'ibintu cyangwa serivisi ni ikiguzi ibimeze nka byo byagira ku isoko muri icyo gihe hitawe ku itandukaniro riri hagati y'ibintu bimeze kimwe n'ibintu ubwabyo nyakuri. Kugira ngo bishoboke, ibintu biba bisa n'ibindi iyo ari bimwe, cyangwa bisa cyane n'ibyo bindi hitawe ku miterere yabyo, ubwiza bwabyo, imikorere, icyo bikoze n'ubwamamare bwabyo. (3) Iyo agaciro ku isoko k'ibintu cyangwa serivisi kagomba kugenwa ku bintu cyangwa serivisi byihariye, cyangwa ku mutungo utanzwe n'umuntu, ako agaciro kagenwa hifashishijwe agaciro ku isoko k'ibyo bintu cyangwa serivisi	(1) The market value of goods or services is the consideration the goods and services would fetch in the open market at the time of supply. (2) If it is impossible to determine the market value of goods or services at a particular time, the market value is the consideration similar goods or services would ordinarily fetch in the open market in consideration of the difference between the similar goods or services and the actual goods or services. For this purpose, goods are similar if they are the same or closely resemble the other goods taking into account the character, quality, functionality, materials, and their reputation. (3) If the value of goods and services on the market is to be determined on specific goods or services or on the value of a person's acquisitions, the value is determined in consideration of the market value of those goods or services or of such acquisitions as	(1) La valeur marchande des biens ou services est la contrepartie que les biens ou services auraient sur le marché libre au moment de la fourniture. (2) Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la valeur marchande des biens ou services à un moment donné, la valeur marchande est la contrepartie que des biens ou services similaires auraient sur le marché libre à ce moment-là, ajustée pour tenir compte des différences entre les biens ou services similaires et les biens ou services proprement dits. À cette fin, les biens sont similaires à d'autres s'ils sont les mêmes ou ressemblent étroitement à d'autres, compte tenu du caractère, de la qualité, de la fonctionnalité, des matières et de leur réputation. (3) Si la valeur marchande des biens ou services doit être déterminée pour les biens ou services spécifiques ou pour les acquisitions d'une personne, la valeur marchande est déterminée en tenant compte de la valeur marchande de ces biens ou services ou acquisitions

cyangwa k'uwo mutungo, nk'uko kagenwa hakurikijwe iyi ngingo, ku gihe runaka. (4) Iyo agaciro ku isoko k'ibintu cyangwa serivisi kadashobora kugenwa hakurikijwe ibivugwa mu bika bibanziriza iki, agaciro kabyo ni ikiguzi kigenwa n'amabwiriza ashwirwaho na Komiseri Mukuru. <u>UMUTWE WA X: INGINGO ZISOZA</u> <u>Ingingo ya 35: Ingingo y'ururimi</u> Iri tegeko ryateguwe, risuzumwa kandi ritorwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. <u>Ingingo ya 36: Ingingo ivanaho</u> Itegeko n° 37/2012 ryo kuwa 9/11/2012 rishyiraho umusoro ku nyongeragaciro nk'uko ryahinduwe kugeza ubu rivanyweho. <u>Ingingo ya 37: Gutangira gukurikizwa</u> Iri tegeko ritangira gukurikizwa ku munsu ritangirijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda.	determined by this Article, in a given period. (4) If the market value of goods or services cannot be determined in accordance with the provisions of the preceding paragraphs, their value is the consideration determined by rules issued by the Commissioner General. <u>CHAPTER X: FINAL PROVISIONS</u> <u>Article 35: Language provision</u> This Law was drafted, considered and adopted in Ikinyarwanda. <u>Article 36: Repealing provision</u> Law n° 37/2012 of 9/12/2012 establishing the value added tax as amended to date is repealed. <u>Article 37: Entry into force</u> This Law comes into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda.	telle que prévue par le présent article, pour une période donnée. (4) Lorsque la valeur marchande des biens ou services ne peut être déterminée en vertu des dispositions des paragraphes précédents, leur valeur est la contrepartie déterminée par les règles du Commissaire Général. <u>CHAPITRE X : DISPOSITIONS FINALES</u> <u>Article 35 : Disposition linguistique</u> La présente loi a été initiée, examinée et adoptée en Ikinyarwanda. <u>Article 36 : Disposition abrogatoire</u> La Loi n° 37/2012 du 9/12/2012 portant instauration de la taxe sur la valeur ajoutée telle que modifiée à ce jour est abrogée. <u>Article 37 : Entrée en vigueur</u> La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.
--	--	--

Kigali, 05/09/2023

(sé)

KAGAME Paul
Perezida wa Repubulika
President of the Republic
Président de la République

(sé)

Dr NGIRENTE Edouard
Minisitiri w'Intebe
Prime Minister
Premier Ministre

**Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika:
Seen and sealed with the Seal of the Republic:
Vu et scellé du Sceau de la République :**

(sé)

Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel
Minisitiri w'Ubutabera akaba n'Intumwa Nkuru ya Leta
Minister of Justice and Attorney General
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

ITEGEKO N° 050/2023 RYO KU WA 05/09/2023 RISHYIRAHU UMUSORO KU BYAGUZWE	LAW N° 050/2023 OF 05/09/2023 ESTABLISHING THE EXCISE DUTY	LOI N° 050/2023 DU 05/09/2023 ÉTABLISSANT LE DROIT D'ACCISE
<u>ISHAKIRO</u>	<u>TABLE OF CONTENTS</u>	<u>TABLE DES MATIÈRES</u>
<u>UMUTWE WA MBERE: INGINGO RUSANGE</u>	<u>CHAPTER ONE: GENERAL PROVISIONS</u>	<u>CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES</u>
<u>Ingingo ya mbere: Icyo iri tegeko rigamije</u>	<u>Article One: Purpose of this Law</u>	<u>Article premier : Objet de la présente loi</u>
<u>Ingingo ya 2: Isobanura</u>	<u>Article 2: Interpretation</u>	<u>Article 2: Interprétation</u>
<u>Ingingo ya 3: Igicuruzwa cyakorewe mu Rwanda n'igicuruzwa cyatumijwe mu mahanga</u>	<u>Article 3: Product manufactured in Rwanda and imported product</u>	<u>Article 3: Produit fabriqué au Rwanda et produit importé</u>
<u>Ingingo ya 4 : Ibicuruzwa n'ibipimo by'umusoro bijyanye na byo</u>	<u>Article 4: Products and corresponding rates</u>	<u>Article 4 : Produits et taux correspondants</u>
<u>Ingingo ya 5: Isonerwa</u>	<u>Article 5: Exemption</u>	<u>Article 5: Exonération</u>
<u>Ingingo ya 6 : Ishingiro ry'umusoro</u>	<u>Article 6: Tax base</u>	<u>Article 6 : Assiette de l'impôt</u>
<u>Ingingo ya 7: Igihe umusoro ucibwa ku gicuruzwa</u>	<u>Article 7: Time for taxation</u>	<u>Article 7: Moment de l'imposition</u>
<u>Ingingo ya 8: Igihe cy'umusoro</u>	<u>Article 8: Tax period</u>	<u>Article 8: Période d'imposition</u>

<u>Ingingo ya 9:</u> Igihe cyo kumenyekanisha no kwishyura umusoro UMUTWE WA II: INSHINGANO N'UBURENGANZIRA BY'USORA <u>Icyiciro cya mbere:</u> Inshingano z'usora <u>Ingingo ya 10:</u> Inshingano yo kuzuza igitabo cy'ibyakozwe n'icy'ibygurishijwe n'uruganda <u>Ingingo ya 11:</u> Inshingano yo kuzuza igitabo cy'ibikoresho by'ibanze n'icy'imirimo <u>Ingingo ya 12:</u> Inshingano yo kuzuza ikindi gitabo cya ngombwa <u>Ingingo ya 13:</u> Inshingano yo gushyira itembure y'umusoro ku bicuruzwa bisoreshwa <u>Ingingo ya 14:</u> Inshingano yo kohereza icyegeranyo cy'imikoreshereze y'amatebure y'umusoro <u>Ingingo ya 15:</u> Inshingano yo kuzuza ibitabo by'ibaruramari <u>Icyiciro cya 2:</u> Uburenganzira bw'usora	<u>Article 9:</u> Period for declaration and payment of tax CHAPTER II: TAXPAYER'S OBLIGATIONS AND RIGHTS <u>Section One:</u> Taxpayer's obligations <u>Article 10:</u> Obligation to keep registers of inventory of manufactured and sold products <u>Article 11:</u> Obligation to keep a register of raw materials and a register of ongoing activities <u>Article 12:</u> Obligation to keep another mandatory register <u>Article 13:</u> Obligation to affix the tax stamp to taxable products <u>Article 14:</u> Obligation to submit a reconciliation statement on the usage of tax stamps <u>Article 15:</u> Obligation to keep the books of accounts <u>Section 2:</u> Taxpayer's rights	<u>Article 9:</u> Période de déclaration et de paiement de l'impôt CHAPITRE II: OBLIGATIONS ET DROITS DU CONTRIBUABLE <u>Section première :</u> Obligations du contribuable <u>Article 10:</u> Obligation de tenir les registres d'inventaire des produits fabriqués et des produits vendus <u>Article 11 :</u> Obligation de tenir un registre des matières premières et un registre des travaux en cours <u>Article 12:</u> Obligation de tenir un autre registre nécessaire <u>Article 13 :</u> Obligation d'apposer la vignette fiscale sur les produits imposables <u>Article 14 :</u> Obligation de transmettre un état de rapprochement sur l'usage des vignettes fiscales <u>Article 15:</u> Obligation de tenir les livres comptables <u>Section 2 :</u> Droits du contribuable
--	--	--

<u>Ingingo ya 16:</u> Uburenganzira bwo kwibarira umusoro <u>UMUTWE WA III:</u> AMAKOSA YO MU RWEGO RW'UBUTEGETSI, IBYAHA N'IBIHANO <u>Ingingo ya 17:</u> Ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku mikoreshereze y'amatembure y'umusoro <u>Ingingo ya 18:</u> Ibihano ku byaha byerekeye imikoreshereze y'amatembure y'umusoro <u>UMUTWE WA IV:</u> INGINGO ZISOZA <u>Ingingo ya 19 :</u> Ingingo y'ururimi <u>Ingingo ya 20:</u> Ingingo ivanaho <u>Ingingo ya 21:</u> Gutangira gukurikizwa	<u>Article 16:</u> Right to self-assessment <u>CHAPTER III:</u> ADMISTRATIVE FAULTS, OFFENCES AND PENALTIES <u>Article 17:</u> Administrative sanctions for the usage of tax stamps <u>Article 18:</u> Penalties for offences related to the usage of tax stamps <u>CHAPTER IV:</u> FINAL PROVISIONS <u>Article 19:</u> Language provision <u>Article 20:</u> Repealing provision <u>Article 21:</u> Entry into force	<u>Article 16 :</u> Droit à l'auto-évaluation <u>CHAPITRE III :</u> FAUTES ADMINISTRATIVES, INFRACTIONS ET PEINES <u>Article 17 :</u> Sanctions administrative pour usage de vignettes fiscales <u>Article 18 :</u> Peines pour infractions liées à l'usage de vignettes fiscales <u>CHAPITRE IV :</u> DISPOSITIONS FINALES <u>Article 19 :</u> Disposition linguistique <u>Article 20 :</u> Disposition abrogatoire <u>Article 21 :</u> Entrée en vigueur
--	---	--

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

ITEGEKO N° 050/2023 RYO KU WA 05/09/2023 RISHYIRAHU UMUSORO KU BYAGUZWE Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; INTEKO ISHINGA AMATEGEKO YEMEJE, NONE NATWE DUHAMIJE, DUTANGAJE ITEGEKO RITEYE RITYA KANDI DUTEGETSE KO RITANGAZWA MU IGAZETI YA LETA YA REPUBULIKA Y’U RWANDA INTEKO ISHINGA AMATEGEKO: Umutwe w’Abadepite, mu nama yawo yo ku wa 20 Nyakanga 2023; Ishingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda ; Isubiye ku Itegeko n° 025/2019 ryo ku wa 13/09/2019 rishyiraho umusoro ku byaguzwe; YEMEJE:	LAW N° 050/2023 OF 05/09/2023 ESTABLISHING THE EXCISE DUTY We, KAGAME Paul, President of the Republic; THE PARLIAMENT HAS ADOPTED AND WE SANCTION, PROMULGATE THE FOLLOWING LAW, AND ORDER IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF RWANDA THE PARLIAMENT: The Chamber of Deputies, in its sitting of 20 July 2023; Pursuant to the Constitution of the Republic of Rwanda; Having reviewed Law n° 025/2019 of 13/09/2019 establishing the excise duty; ADOPTS:	LOI N° 050/2023 DU 05/09/2023 ÉTABLISSANT LE DROIT D’ACCISE Nous, KAGAME Paul, Président de la République ; LE PARLEMENT A ADOPTÉ ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA LE PARLEMENT : La Chambre des Députés, en sa séance du 20 juillet 2023 ; Vu la Constitution de la République du Rwanda; Revu la Loi n° 025/2019 du 13/09/2019 établissant le droit d’accise ; ADOpte :
---	--	---

UMUTWE WA MBERE: INGINGO RUSANGE	CHAPTER ONE: GENERAL PROVISIONS	CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
<u>Ingingo ya mbere:</u> Icyo iri tegeko rigamije	<u>Article One:</u> Purpose of this Law	<u>Article premier :</u> Objet de la présente loi
Iri tegeko rishyiraho umusoro ku byaguzwe ucibwa kuri bimwe mu bicuruzwa byatumijwe mu mahanga n'ibikorera mu Rwanda.	This Law establishes the excise duty levied on some of the imported products and products manufactured in Rwanda.	La présente loi établit le droit d'accise perçu sur certains produits importés ainsi que des produits fabriqués au Rwanda.
<u>Ingingo ya 2:</u> Isobanura	<u>Article 2:</u> Interpretation	<u>Article 2:</u> Interprétation
Muri iri tegeko:	In this Law:	Dans la présente loi:
(w) « umukozi wemewe » bivuga umukozi w'Ubuyobozi bw'Imisoro wahawe ububasha n'urwego rubifite mu nshingano bwo kugenzura, gupereza, gushyikirana n'usora, gukosora impapuro z'imenyeshya, gukora no gutanga impapuro zishyuzwa, gutegura inyandikomvugo no gukora ibishoboka byose kugira ngo iri tegeko ryubahirizwe, kandi akaba afite ikimenyetso kimuranga ko afite ubwo bubasha;	(a) « authorised officer » means an officer of the Tax administration who has been given powers by the competent authority to conduct audit, investigations, negotiates with the taxpayer, make adjustments, prepares and issues notices of assessment, drafts affidavits and does anything else necessary to ensure the enforcement of this Law and he or she has got means of identification to possess such powers;	(a) « agent autorisé » signifie un agent de l'administration fiscale que l'autorité compétente a autorisé et habilité à effectuer des contrôles et des enquêtes, à négocier avec le contribuable, à procéder à des redressements, à établir des notes d'imposition, à dresser des procès-verbaux, ou à prendre toute autre disposition propre à assurer l'application de la présente loi et qui porte des signes d'identification dans l'exercice de ses pouvoirs;
(x) « Ikigo » bivuga Ikigo cy'Imisoro n'Amahoro;	(b) « Authority » means the Rwanda Revenue Authority;	(b) « Office » signifie l'Office Rwandais des Recettes;

(y) «Komiseri Mukuru » bivuga Komiseri Mukuru w’Ikigo cy’Imisoro n’Amahoro; (z) “Uruganda” bivuga inyubako, ibikoresho cyangwa ibyuma byifashishwa mu gukora cyangwa guhindura igicuruzwa gitangirwa umusoro; (aa) «Minisitiri » bivuga Minisitiri ufite imisoro mu nshingano; (bb) «umuntu » arimo umuntu ku giti cye, urwego rwa Leta, isosiyete, koperative, ubufatanye mu bucuruzi, ubwizerane, fondasiyo, isosiyete ishamikiye ku yindi, icyicaro gihoraho n’umuryango ufite ubuzimagatozi cyangwa undi muryango w’abantu hatitawe ku miterere yawo; (cc) «abantu bafitanye isano » bivuga abantu abo ari bo bose bakora cyangwa bashobora gukora bakurikije amabwiriza, ibitekerezo cyangwa ibyifuzo by’abandi bantu igihe ayo mabwiriza, ibyo bitekerezo cyangwa ibyo byifuzo byabagejejweho cyangwa bitabagejejweho. By’umwihariko, abantu bakurikira bafatwa nk’abantu bafitanye isano –	(c) «Commissioner General » means Commissioner General of the Rwanda Revenue Authority; (d) «factory » means any plant, machinery or appliance used in manufacturing or processing a taxable product; (e) «Minister » means the Minister in charge of taxes; (f) «person » includes an individual, a public entity, a company, a cooperative, a partnership, a trust, a foundation, a subsidiary, a permanent establishment and a body corporate or any other association of persons regardless of its status; (g) «related persons » means any persons who act or are likely to act in accordance with the directives, opinion or wishes of other persons when such directives, opinion or wishes are communicated or not communicated to them. In particular, the following persons are regarded as related persons –	(c) «Commissaire général » signifie Commissaire général de l’Office Rwandais des Recettes; (d) «industrie » signifie installations, équipements ou appareils qui servent à la fabrication ou à la transformation d’un produit imposable; (e) «Ministre » signifie le Ministre ayant les impôts dans ses attributions; (f) « personne » comprend un individu, une entité publique, une société, une coopérative, une société de personnes, une fiducie, une fondation, une filiale, un établissement stable et une personne morale ou toute autre association de personnes quel que soit sa forme ; (g) «personnes liées » signifie toutes personnes qui agissent ou sont susceptibles d’agir selon les directives, avis ou souhaits d’autres personnes lorsque ces directives, avis ou souhaits leur sont exprimés ou non. En particulier, les personnes suivantes sont considérées comme personnes liées –
---	---	---

(i) umuntu ku giti cye hamwe n’uwo bashakanye, abo bakomokaho ku buryo butaziguye cyangwa ababakomokaho ku buryo butaziguye, n’abafitanye isano nabo ku buryo buziguye kugeza nibura ku gisanira cya 3; (ii) umwe mu bantu ugira uruhare rutaziguye cyangwa ruziguye mu micungire, ubugenzuzi cyangwa igishoro by’undi; (iii) undi muntu ugira uruhare ku buryo butaziguye cyangwa buziguye mu micungire, ubugenzuzi cyangwa igishoro cyangwa byombi by’undi; (iv) abo bantu bavugwa mu gace ka (i), (ii) na (iii) bagira uruhare ku buryo butaziguye cyangwa buziguye mu micungire, ubugenzuzi cyangwa igishoro by’ikigo; (h) «igicuruzwa gisoreshwa» bivuga ikintu cyakorewe mu Rwanda cyangwa cyatumijwe mu mahanga gitangirwa umusoro ku byaguzwe; (i) «itembure y’umusoro» bivuga ikimenyetso gishyirwa ku gicuruzwa gisoreshwa gitangirwa umusoro ku	(i) an individual and his or her spouse and their direct lineal ascendants or direct lineal descendants, and their relatives in the collateral lineage until at least the 3rd degree; (ii) one of the persons who participates directly or indirectly in the management, control or capital of another person; (iii) third person who participates directly or indirectly in the management, control or capital or both control and capital of another person; (iv) such persons referred to under sub-items (i), (ii) and (iii) who participate directly or indirectly in the management, control or capital of a company; (h) «taxable product» means product manufactured in Rwanda or imported into Rwanda subject to excise duty; (i) «tax stamp» means a sign affixed on a taxable product subject to excise duty	(i) une personne physique et son conjoint et leurs ascendants en ligne directe ou leurs descendants en ligne directe, et leurs parents en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré au moins; (ii) l’une des personnes qui participe directement ou indirectement dans la gestion, contrôle ou capital d’une autre personne; (iii) une tierce personne qui participe directement ou indirectement dans la gestion, contrôle ou capital ou les deux d’une autre personne ; (iv) de telles personnes visées aux sous-points (i), (ii) et (iii) qui participent directement ou indirectement dans la gestion, contrôle ou capital d’une entreprise ; (h) «produit imposable» signifie un produit fabriqué au Rwanda ou importé au Rwanda frappé du droit d’accise; (i) «vignette fiscale» signifie le signe que l’on appose sur un produit
--	---	---

byaguzwe, kigaragaza ko kizagurishwa mu Rwanda; (j) «iherekanya ry'ibiciro» bivuga ibisabwa, harimo n'ibiciro by'ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa imari hagati y'abantu bafitanye isano baba batuye mu Gihugu cyangwa mu mahanga. <u>Ingingo ya 3: Igicuruzwa cyakorewe mu Rwanda n'igicuruzwa cyatumijwe mu mahanga</u> (1) Igicuruzwa gifatwa nk'icyakorewe mu Rwanda iyo uruganda rwagikoze cyangwa rwagitunganyije ruri ku butaka bw'u Rwanda. (2) Igicuruzwa gifatwa nk'icyatumijwe mu mahanga iyo kigomba gukorerwa imihango yo muri Gasutamo hakurikijwe itegeko rigenga imikorere ya Gasutamo ku itariki icyo gicuruzwa cyinjirijwe mu Rwanda. <u>Ingingo ya 4 : Ibicuruzwa n'ibipimo by'umusoro bijyanye na byo</u> (1) Umusoro ku byaguzwe ucibwa ku bicuruzwa no ku ijanisha ry'umusoro bikurikira:	indicating that the product will be sold in Rwanda; (j) «transfer pricing» means conditions, including the prices of commercial or financial transactions between related persons, whether residing in the country or abroad. <u>Article 3: Product manufactured in Rwanda and imported product</u> (1) A product is regarded as manufactured in Rwanda if the factory manufacturing or processing it is on the Rwandan territory. (2) A product is regarded as imported if it requires customs formalities in accordance with customs law system on the date such a product was brought in Rwanda. <u>Article 4: Products and corresponding rates</u> (1) The excise duty is levied on the following products at the corresponding rates:	imposable du droit d'accise qui atteste que ce produit sera vendu au Rwanda; (j) «prix de transfert» signifie conditions, y compris les prix des transactions commerciales ou financières entre personnes liées, résidant dans le pays ou à l'étranger. <u>Article 3: Produit fabriqué au Rwanda et produit importé</u> (1) Un produit est considéré comme fabriqué au Rwanda si l'industrie de fabrication ou de transformation se trouve sur le territoire rwandais. (2) Un produit est considéré comme importé s'il nécessite l'accomplissement des formalités douanières conformément à la loi sur le système douanier à la date de son entrée au Rwanda. <u>Article 4 : Produits et taux correspondants</u> (1) Le droit d'accise est imposé aux produits et aux taux suivants :
---	--	---

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

Ibicuruzwa	Ibipimo	Products	Tax rate	Produits	Taux d'imposition
Umutoke w'umwimerere	5%	Natural juice	5%	Jus naturel	5%
Limonades, soda n'imitobe itari iy'umwimerere	39%	Lemonade, Soda and non-natural juices	39%	Limonades, sodas et jus non naturels	39%
Byeri yenzwe mu bikoresho fatizo byo mu Gihugu, hatabariwemo amazi, bingana nibura na 70% by'uburemere bw'ibiyigize	30%	Beer whose local raw material content, excluding water is at least 70% by weight of its constituents	30%	Bière dont la teneur en matières premières locales, à l'exclusion d'eau, est d'au moins 70% en poids de ses composantes	30%
Izindi byeri	60%	Other beers	60%	Autre bières	60%
Divayi yenzwe mu bikoresho fatizo byo mu gihugu, hatabariwemo amazi, bingana nibura na 70% by'uburemere bw'ibiyigize	30%	Wine whose local raw material content, excluding water, is at least 70% by weight of its constituents	30%	Vins dont la teneur en matières premières locales, à l'exclusion d'eau, est d'au moins 70% en poids de ses composantes	30%
Izindi divayi, uretse ibikatsi by'umuzabibu bivugwa mu mutwe wa 22.04 w'urutonde	70% by'agaciro ka litiro katarenze 40.000 FRW	Other Wines excluding grape must listed under heading 22.04. of the Structure of the East African	70% of the value of a litre not exceeding FRW 40,000	Autres vins à l'exception des moûts de raisins mentionnés au point 22.04 de la structure du tarif	70% de la valeur d'un litre n'excédant pas 40.000 FRW

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

rw'ibipimo by'amahoro ya gasutamo ruhuriweho n'ibihugu bigize Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba		Community Common External Tariff.		extérieur commun de la Communauté de l'Afrique de l'Est.	
Ibyotsi, likeri na wisiki byenzwe mu bikoresheho fatizo byo mu Gihugu, hatabariwemo amazi, bingana nibura na 70% by'uburemere bw'ibibigize	60%	Brandies, liquors and whisky whose local raw material content, excluding water, is at least 70% by weight of its constituents	60%	Eaux-de-vie, liqueurs et Whiskies dont la teneur en matières premières locales, à l'exclusion d'eau, est d'au moins 70% en poids de ses composantes	60%
Ibindi byotsi, likeri na wisiki	70% by'agaciro ka litiro katarenze 150.000 FRW	Other brandies, liquors and whisky	70% of the value of a litre not exceeding FRW 150,000	Autre eaux-de-vie, liqueurs et Whiskies	70% de la valeur d'un litre n'excédant pas 150.000 FRW
Itabi ry'amasegereti	36% by'igicuruzo cy'ipaki y'amasegereti 20 hongeweho 130 FRW kuri buri paki	Cigarettes	36% of retail price of a pack of 20 rods plus FRW 130 per pack	Cigarettes	36% du prix de détail d'un paquet de 20 tiges majoré de 130 FRW par paquet
Isigara n'ibisa nayo bigizwe	160%	Cigars and similar products containing tobacco	160%	Cigares et des produits similaires contenant du tabac	160%

Official Gazette n° Special of 14/09/2023

n'itabi cyangwa ibisimbura itabi		or tobacco substitutes		ou des succédanés de tabac	
Isegereti ikoresha ikoranabuhanga	30.000 FRW kuri buri segereti	Electronic cigarette	FRW 30,000 per unit	Cigarette électronique	30.000 FRW par unité
Agacupa karimo amazi yifashishwa mu isegereti ikoresha ikoranabuhanga	24.400 FRW kuri buri gacupa	Cartridge with liquid for use in electronic cigarette	FRW 24,400 per unit	Cartouche avec liquide pour utilisation en cigarette électronique	24.400 FRW par unité
Lisansi (itari iy'indege)	183 FRW/ilitiro	Premium (excluding benzene)	FRW 183/litre	Essence (exception faite du benzène)	183 FRW/litre
Mazutu	150 FRW/ilitiro	Gas oil	FRW 150/litre	Mazout	150 FRW/litre
Amavuta yo mu byuma	37%	Lubricants	37%	Lubrifiants	37%
Imodoka zifite moteri zifite ubushobozi buri muni ya 1500 cc	5%	Vehicles with an engine capacity of less than 1500 cc	5%	Véhicules avec un moteur d'une puissance inférieure à 1500 cc	5%
Imodoka zifite moteri zifite ubushobozi buri hagati ya 1500 na 2500 cc	10%	Vehicles with an engine capacity of between 1500 and 2500 cc	10%	Véhicules avec un moteur d'une puissance variant entre 1500 et 2500cc	10%
Imodoka zifite moteri zifite ubushobozi buri hejuru ya 2500 cc	15%	Vehicles with an engine capacity of above 2500 cc	15%	Véhicules avec un moteur d'une puissance supérieure à	15%

				2500cc				
Bombo shikareti	na	322 FRW/kg	Sweets and Chewing gum	et	322 FRW/kg			
Shokora		1.930 FRW/kg	Chocolate		1.930 FRW/kg			
Itumanaho rikoresheje telefoni		10%	Telephone communications		10%			
(2) Umutobe w’umwimerere uvugwa mu mbonerahamwe iri mu gika cya (1) cy’iyi ngingo ni umutobe uboneka bakamuye cyangwa bavanze imbuto, imboga cyangwa ikindi kimera cyose, hatongewemo ikinyabutabire cyangwa ikintu cyakorewe mu ruganda. <u>Ingingo ya 5: Isonerwa</u> (1) Ibintu bikurikira bisonewe umusoro ku byaguzwe: (a) ibintu bigenewe imiryango y’abagiraneza; (b) imodoka ziteranyirizwa mu Rwanda; (c) imodoka imwe bwite y’uwari umudiporomate uvuye muri Ambasade cyangwa mu Muryango Mpuzamahanga;			(2) The natural juice referred to in the table of Paragraph (1) of this Article is the product resulting from the pressing or blending of fruit, vegetable or any other plant without adding any chemical or industrial product or ingredient. <u>Article 5: Exemption</u> (1) The following goods are exempt from the excise duty: (a) goods for charitable organizations; (b) vehicles assembled in Rwanda; (c) one personal vehicle of a former diplomat returning from a foreign diplomatic mission or an international organisation;			(2) Le jus naturel visé au tableau de l’alinéa (1) du présent article est le produit obtenu par le pressage ou le mélange de fruits, de légumes ou de toute autre plante sans adjonction d’aucun produit ou ingrédient chimique ou industriel. <u>Article 5 : Exonération</u> (1) Les biens suivants sont exonérés du droit d’accise : (a) les biens destinés à des associations caritatives; (b) véhicules assemblés au Rwanda; (c) un véhicule personnel d’un ancien diplomate de retour d’une mission diplomatique ou d’une organisation internationale;		

(d) imodoka imwe y'Umunyarwanda utahutse cyangwa undi uvuye mu gihugu cy'amahanga wujuje ibisabwa n'itegeko rigenga Gasutamo; (e) imodoka zo mu bwoko bukurikira: minibisi na bisi ishobora gutwara abantu batari hasi ya 14, kamyo na kamyoneti simple cabine zakorewe gutwara ibintu, imodoka zifite ibyuma bikonjesha, imodoka zikoreshwa mu bukerarugendo, imbangukiragutabara n'imodoka zigenewe abafite ubumuga; (f) ibicuruzwa byakorewe gusa gucuruzwa hanze y'Igihugu; (g) ibicuruzwa bigurishijwe ku mahahiro adacibwa imisoro no ku bandi bantu bihariye bagenwa n'itegeko; (2) Imodoka zikoreshwa mu bukerarugendo zivugwa mu gika cya (1)(e) cy'iyi ngingo zigomba kuzuza ibisabwa n'amategeko ya Gasutamo.	(d) one vehicle of a Rwandan returnee or any other person returning back from a foreign country who fulfils exemption conditions set forth under the Customs Law; (e) vehicles of the following categories: minibuses and bus that can carry not less than 14 persons, lorries and single cabin pickups manufactured to carry goods, refrigerating vehicles, tourist vehicles, ambulances and vehicles designed for persons with disabilities; (f) products specifically manufactured for export; (g) products sold to duty free shops and other specific persons legally determined; (2) The tourism vehicles referred to in Paragraph (1)(e) of this Article are subject to conditions set forth under the customs legislation.	(d) un véhicule d'une personne de nationalité rwandaise de retour de l'exile ou tout autre personne de retour d'un pays étranger qui remplit les conditions d'exonération prévues par la loi portant régime douanier; (e) véhicules de catégories suivantes: minibus et bus pouvant transporter au moins 14 personnes, camions et camionnettes simple cabine affectés au transport des marchandises, véhicules frigorifiques, véhicules de tourisme, ambulances et véhicules destinés aux personnes handicapées; (f) produits spécifiquement fabriqués pour exportation; (g) produits vendus aux comptoirs exonérés d'impôts et aux autres personnes spécifiques légalement déterminées; (2) Les véhicules de tourisme visés à l'alinéa (1)(e) du présent article sont soumis aux conditions énoncées dans la législation douanière.
---	--	---

<u>Ingingo ya 6 : Ishingiro ry’umusoro</u>	<u>Article 6: Tax base</u>	<u>Article 6 : Assiette de l’impôt</u>
(1) Bitabangamiye uburyo bw’isoresha bushingiye ku ngano ya bimwe mu bicuruzwa bivugwa mu ingingo ya 4 y’iri tegeko – (a) ishingiro ry’umusoro ku bicuruzwa byatumijwe mu mahanga ribarwa hashingiwe ku biteganywa n’amategeko ya Gasutamo ; (b) ishingiro ry’umusoro ku bicuruzwa byakorewe mu Rwanda na serivisi z’itumanaho rikoresheje telefoni, ni ikiguzi cy’igicuruzwa cyangwa serivisi. (2) icyakora, ku itabi, ishingiro ry’umusoro rikomatanya ingano n’igicuruzo byaryo. (3) Ikiguzi kivugwa mu gika cya (1)(b) cy’iyi ingingo ni amafaranga yose umuguzi cyangwa uwakiriye igicuruzwa gisoreshwa yishyura cyangwa agomba kwishyura ukora icyo gicuruzwa, hatabariwemo umusoro ku nyongeragaciro. (4) Iyo ukora n’ugura cyangwa uwakira igicuruzwa bafitanye isano, ikiguzi ni	(1) Without prejudice to the tax procedure applicable to the quantity of certain products under Article 4 of this Law – (a) the tax base for imported products is calculated according to customs legislation; (b) the tax base for products manufactured in Rwanda and telephone communications, is the selling price of the product or service. (2) However, for cigarettes, the tax base is the combination of the specific base and the retail price; (3) The selling price referred to in Paragraph (1)(b) of this Article is the total amount, paid or payable by a buyer or a recipient of a taxable product to the producer of the product, excluding the value added tax. (4) If the producer and the buyer or recipient are related, the selling price is	(1) Sans préjudice de la procédure fiscale applicable à la quantité de certains produits visés à l’article 4 de la présente loi – (a) l’assiette de l’impôt pour les produits importés est calculée conformément à la législation douanière ; (b) l’assiette de l’impôt pour les produits fabriqués au Rwanda et les communications téléphoniques, est le prix de vente du produit ou service. (2) Toutefois pour les cigarettes, l’assiette imposable est la combinaison de l’assiette spécifique et du prix de vente au détail ; (3) Le prix de vente visé à l’alinéa (1)(b) du présent article est le montant total payé ou payable par un acheteur ou un destinataire d’un produit taxable au producteur du produit, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. (4) Lorsque le producteur et l’acheteur ou le destinataire sont liés, le prix de

amafaranga igicuruzwa cyashoboraga kugurishwaho mu gihe igikorwa cyo kugurisha cyabaye mu ihiganwa risusuye mu gihe cyo kuranguza hakurikijwe amategeko abigenga. <u>Ingingo ya 7: Igihe umusoro ucibwa ku gicuruzwa</u> Umusoro ucibwa igihe: (a) igicuruzwa gisoreshwa kivanywe mu ruganda, ku birebana n'ibicuruzwa bikorerwa mu Rwanda; (b) igicuruzwa kigeze mu bugenzuzi bwa Gasutamo ku birebana n'ibicuruzwa byatumijwe mu mahanga; (c) serivisi igurishijwe, ku birebana n'itumanaho rikoresheje telefoni. <u>Ingingo ya 8: Igihe cy'umusoro</u> Igihe cy'umusoro ni ukwezi gusanze kugabanyijwemo ibihe bitatu bikurikira: (a) kuva ku itariki ya mbere kugeza ku itariki ya 10 y'ukwezi; (b) kuva ku itariki ya 11 kugeza ku itariki ya 20 y'ukwezi;	the price that the product would reasonably be expected to fetch in an arm's length transaction at that time at the wholesale level in accordance with relevant legislation. <u>Article 7: Time for taxation</u> The tax is payable when: (a) a taxable product is cleared out of the factory, in case of products manufactured in Rwanda; (b) a product is under the customs control in case of imported products; (c) service is sold, for telephone communications. <u>Article 8: Tax period</u> The tax period is the calendar month divided into the following three periods: (a) from 1st date to 10th date of the month; (b) from 11th date to 20th date of every month;	vente est le prix que le produit serait raisonnablement censé rapporter dans une transaction de pleine concurrence à ce moment-là au niveau de la vente en gros conformément à la législation en la matière. <u>Article 7: Moment de l'imposition</u> L'impôt est dû au moment où : (a) un produit imposable est sorti de l'usine, dans le cas des produits fabriqués au Rwanda; (b) un produit entre sous contrôle douanier dans le cas des produits importés; (c) le service est vendu, pour les communications téléphoniques. <u>Article 8: Période d'imposition</u> La période d'imposition est le mois calendrier divisé en trois périodes suivantes : (a) de la 1^{ère} date à la 10^{ème} date du mois; (b) de la 11^{ème} date à la 20^{ème} date du mois;
---	---	--

(c) kuva ku itariki ya 21 kugeza ku mpera z'ukwezi. <u>Ingingo ya 9: Igihe cyo kumenyekanisha no kwishyura umusoro</u> (1) Bitarenze iminsi itanu ikurikira ibihe bivugwa mu ngingo ya 8 y'iri tegeko, usora amenyekanisha kandi akishyura umusoro ku byaguzwe. (2) Umusoro ku byaguzwe byatumijwe mu mahanga utangirwa rimwe n'amahoro ya Gasutamo. (3) Ikigo kigena inyandiko za ngombwa ziherekeza imenyekanisha ry'umusoro ku byaguzwe. <u>UMUTWE WA II: INSHINGANO N'UBURENGANZIRA BY'USORA</u> <u>Icyiciro cya mbere: Inshingano z'usora</u> <u>Ingingo ya 10: Inshingano yo kuzura igitabo cy'ibyakozwe n'icy'ibygurishijwe n'uruganda</u> (1) Umuntu wese ukora ibintu bitangirwa umusoro ku byaguzwe yuzura, buri muni, igitabo kibarurirwamo ibintu	(c) from 21st date towards end of the month. <u>Article 9: Period for declaration and payment of tax</u> (1) Within five days following periods mentioned in Article 8 of this Law, the taxpayer declares and pays the excise duty. (2) The consumption tax on imports is paid concurrently with customs duties. (3) The Authority determines mandatory documents accompanying the declaration of excise duty. <u>CHAPTER II: TAXPAYER'S OBLIGATIONS AND RIGHTS</u> <u>Section One: Taxpayer's obligations</u> <u>Article 10: Obligation to keep registers of inventory of manufactured and sold products by factory</u> (1) Any manufacturer of products subject to excise duty is required to keep a register of daily inventory of the	(c) de la 21^{ème} date à la fin du mois. <u>Article 9: Période de déclaration et de paiement de l'impôt</u> (1) Dans un délai de cinq jours qui suivent les périodes visées à l'article 8 de la présente loi, le contribuable déclare et paie le droit d'accise. (2) Le droit d'accise sur les produits importés est perçu simultanément avec les droits de douane. (3) L'Office détermine les documents nécessaires accompagnant la déclaration et le paiement du droit d'accise. <u>CHAPITRE II: OBLIGATIONS ET DROITS DU CONTRIBUABLE</u> <u>Section première : Obligations du contribuable</u> <u>Article 10: Obligation de tenir les registres d'inventaire des produits fabriqués et des produits vendus par l'industrie</u> (1) Tout fabricant de produits assujettis au droit d'accise doit tenir à jour un registre d'inventaire des produits
--	---	--

byakozwe n'igitabo kibarurirwamo ibyacurujwe. Igitabo kibarurirwamo ibyacurujwe kigomba kugaragaza igiciro n'umubare wahawe buri muguzi, amazina ye n'aho abarizwa. (2) Igitabo kibarurirwamo ibyakozwe cyerekana ingano n'inomero iranga ibyakozwe. Cyerekana kandi ibyangiritse, ibyatawe cyangwa ibyatwitswe bigenzuwe n'umukozi wemewe, umubare w'ibyagiye mu mahanga n'ibyashyizwe ku masoko kugira ngo bikoreshe, ku buryo igihe cyose umubare w'ibintu bisigaye mu ruganda ushobora kumenyekana no gusuzumwa. (3) Amabwiriza ya Komiseri Mukuru ashobora kugena ibindi byakwandikwa mu gitabo kibarurirwamo ibyagurishijwe n'uruganda. (4) Umukozi wemewe ashyira umukono mu gitabo kivugwa muri iyi ngingo, yemeza ibyo yagenzuye.	products manufactured and a sales register. The sales register indicates the price and quantity offered to every customer, his or her names and address. (2) The register of inventory of the manufactured products indicates the quantity and the batch number of production. It also indicates the products damaged, discarded or burnt after being inspected by the authorised officer, the quantity exported and those sold for consumption, so that at any time, the quantities within the factory can be established and verified. (3) Instructions of the Commissioner General may determine other information to be included in the sales register by factory. (4) The authorised agent signs in the register referred to under this Article to approve the inspection he or she carried out.	fabriqués et un registre d'inventaire des produits vendus. Le registre d'inventaire des ventes mentionne le prix et les quantités livrées à chaque client, son nom et adresse. (2) Le registre d'inventaire des produits fabriqués mentionne la quantité et le numéro des produits. Il mentionne également les produits endommagés, jetés ou brûlés après avoir été contrôlés par un agent autorisé, le nombre de produits exportés et ceux mis au marché pour consommation, de telle sorte que, à tout moment, la quantité de produits restant à l'usine puisse être connue et contrôlée. (3) Les instructions du Commissaire général peuvent déterminer d'autres informations à inclure dans le registre d'inventaire des produits vendus par l'industrie. (4) L'agent autorisé pose sa signature dans le registre visé au présent article pour approuver le contrôle qu'il a effectué.
--	---	---

<u>Ingingo ya 11:</u> Inshingano yo kuzuza igitabo cy'ibikoresho by'ibanze n'icy'imirimo (1) Usora wese yuzuza igitabo cy'ibikoresho by'ibanze n'igitabo cy'imirimo. (2) Igitabo cy'ibikoresho by'ibanze kigaragaza ibizakorehwa mu gukora igicuruzwa gisoreshwa. Mu gitabo cy'imirimo, habonekamo ibisobanuro birebana na gahunda ya buri muni, ya buri gikoresho gikoreshwa mu ruganda. (3) Umukozi wemewe ashyira umukono muri icyo gitabo, igihe cyose yasuye uruganda.	<u>Article 11:</u> Obligation to keep a register of raw materials and a register of ongoing activities (1) Every taxpayer is required to keep a register of raw materials and a register of ongoing activities. (2) The register of raw materials records the materials to be used in manufacturing of a taxable product. In the register of activities, there is recorded the information concerning the daily status of every equipment used in the factory. (3) An authorised officer signs in such a register every time he or she visits the factory.	<u>Article 11 :</u> Obligation de tenir un registre des matières premières et un registre des travaux en cours (1) Tout contribuable tient un registre des matières premières et un registre des travaux en cours. (2) Le registre des matières premières mentionne toutes les matières premières à utiliser dans la fabrication d'un produit imposable. Dans le registre des travaux en cours, il est tenu toute information en rapport avec la situation journalière de tout équipement utilisé dans l'industrie. (3) L'agent autorisé signe dans ce registre, à chaque visite de l'industrie.
<u>Ingingo ya 12:</u> Inshingano yo kuzuza ikindi gitabo cya ngombwa (1) Umuntu wese ukora igicuruzwa gisoreshwa umusoro ku byaguzwe agira igitabo cyerekana, buri muni, ibi bikurikira: (a) itariki n'isaha by'itangira n'irangizwa ry'imirimo ;	<u>Article 12:</u> Obligation to keep another mandatory register (1) Any manufacturer of a product subject to excise duty keeps a register indicating, on a daily basis, the following: (a) the date and the time of starting and ending work;	<u>Article 12 :</u> Obligation de tenir un autre registre nécessaire (1) Tout fabricant d'un produit assujetti au droit d'accise tient un registre journalier indiquant les éléments suivants : (a) la date et l'heure de démarrage et de clôture des travaux;

(b) ubwoko, amazina n'ibigaragaza imashini zikoreshwa. (2) Iyo imirimo itakozwe cyangwa yahagaritswe, uyikora amenyekanisha ibyo bibazo, mu minsi icumi, ku buyobozi bw'Ikigo. (3) Igitabo kivugwa mu gika cya (1) cy'iyi ngingo n'ibivugwa mu ngingo ya 10 n'ya 11 z'iri tegeko bishobora kuba bikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa byanditswe mu mpapuro.	(b) the type, names and the nature of the equipment used. (2) If activities are not carried out or are interrupted, the manufacturer notifies it to the administration of the Authority within a period of ten days. (3) The register referred to in Paragraph (1) of this Article and registers referred to in Articles 10 and 11 of this Law may be in soft or hard copies.	(b) le type, les noms et la nature des équipements utilisés. (2) Lorsque les travaux n'ont pas été exécutés ou lorsqu'ils sont interrompus, le fabricant le déclare à l'administration de l'Office dans un délai de dix jours. (3) Le registre visé au paragraphe (1) du présent article et ceux visés aux articles 10 et 11 de la présente loi peuvent être sous forme électronique ou en papier ordinaire.
<u>Ingingo ya 13:</u> Inshingano yo gushyira itembure y'umusoro ku bicuruzwa bisoreshwa (1) Ibicuruzwa bimwe bitangirwa umusoro ku byaguzwe bikorerwa mu Gihugu cyangwa byatumijwe mu mahanga bicuruzwa ku isoko ryo mu Rwanda, bigomba kuba biriho itembure y'umusoro. Usora ufite ibicuruzwa bigomba gushyirwaho itembure y'umusoro afite inshingano yo kubyubahiriza. (2) Amabwiriza ya Komiseri Mukuru ashiraho urutonde rw'ibicuruzwa,	<u>Article 13:</u> Obligation to affix the tax stamp to taxable products (1) Some locally manufactured and imported taxable products sold on Rwandan market are required to be affixed with a tax stamp. The taxpayer whose products must be stamped has the obligation to do so. (2) The instructions of the Commissioner General determine the list of products,	<u>Article 13 :</u> Obligation d'apposer la vignette fiscale sur les produits imposables (1) Certains produits assujettis au droit d'accise fabriqués au niveau local ou importés pour être vendus au Rwanda doivent porter la vignette fiscale. Le contribuable dont les produits doivent être munis de la vignette fiscale a l'obligation de le faire. (2) Les instructions du Commissaire général déterminent la liste des

imiterere y'itembure y'umusoro, uburyo igomba gutangwa, gushyirwa ku gicuruzwa n'uko yishyurwa. <u>Ingingo ya 14:</u> Inshingano yo kohereza icyegeranyo cy'imikoreshereze y'amatembure y'umusoro (1) Umuntu wese ukora ibicuruzwa bitangwaho umusoro ku byaguzwe n'umucuruzi ubitumiza mu mahanga bagomba gusobanura imikoreshereze y'amatembure y'umusoro bahawe mu buryo bw'icyegeranyo. Icyegeranyo cya buri kwezi kigaragaza incamake y'imikoreshereze y'amatembure y'umusoro mu buryo bukirikira: (a) amatembure y'umusoro yari yasigaye mu kwezi kubanziriza ugukorwamo ibicuruzwa bitangwaho umusoro ku byaguzwe; (b) amatembure y'umusoro bahawe n'Ikigo; (c) amatembure y'umusoro yashyizwe ku bicuruzwa bitangwaho umusoro ku byaguzwe byakorewe mu Rwanda cyangwa byatumijwe mu mahanga bitewe n'uko ibintu bimeze;	the design of tax stamp and the manner in which the tax stamp is to be issued, affixed to the product and how it is paid. <u>Article 14:</u> Obligation to submit a reconciliation statement on the usage of tax stamps (1) Any manufacturer and any importer of products taxable with excise duty are required to account for the usage of tax stamps issued to them in a reconciliation statement. The monthly reconciliation statement summarises the usage of tax stamps under the following headings: (a) tax stamps in stock at the closure of the month preceding the month in which taxable products are manufactured; (b) tax stamps received from the Authority; (c) tax stamps applied to products manufactured in Rwanda or imported taxable with excise duty, as the case may be;	produits, la structure de la vignette fiscale ainsi que les modalités dont la vignette est délivrée, apposée sur un produit et payée. <u>Article 14 :</u> Obligation de transmettre un état de rapprochement sur l'usage des vignettes fiscales (1) Tout fabricant ou tout importateur de produits assujettis au droit d'accise sont tenus de justifier, sous forme d'un état de rapprochement, l'usage de vignettes fiscales qui leur sont données. L'état de rapprochement mensuel montre en résumé l'usage des vignettes fiscales sous les titres suivants : (a) les vignettes fiscales en stock à la clôture du mois précédant le mois de fabrication des produits imposables ; (b) les vignettes fiscales accordées par l'Office; (c) les vignettes fiscales apposées aux produits assujettis au droit d'accise fabriqués au Rwanda ou importés selon le cas;
--	---	---

(d) amatembure y'umusoro yononekaye mu gihe ibintu byakorwaga byemezwa n'abakozi b'Ikigo; (e) amatembure y'umusoro atabashije gusobanurwa mu cyegeranyo cy'ukwezi; (f) amatembure y'umusoro yasigaye akibitse mu mpera z'ukwezi, azakoreshwa mu kwezi gukurikiyeho. (2) icyegeranyo cy'imikoreshereze y'amatembure y'umusoro kigezwa ku Kigo, mu minsi icumi ikurikira ukwezi ayo matembure yakoresherejwemo. <u>Ingingo ya 15:</u> Inshingano yo kuzuza ibitabo by'ibaruramari Usora wese agomba kuzuza ibitabo by'ibaruramari hakurikijwe amahame y'ibaruramari yemewe. <u>Icyiciro cya 2:</u> Uburenganzira bw'usora <u>Ingingo ya 16:</u> Uburenganzira bwo kwibarira umusoro Usora afite uburenganzira bwo kwibarira umusoro hakurikijwe ibiteganywa muri iri tegeko n'amateka arebana na ryo.	(d) tax stamps spoiled or damaged during the manufacturing process as certified by the Authority staff; (e) tax stamps unaccounted for in the monthly reconciliation statement; (f) tax stamps in stock at the end of the month carried forward for use in the following month. (2) The reconciliation statement on the usage of tax stamps is submitted to the Authority within ten days following the month in which such stamps were used. <u>Article 15:</u> Obligation to keep the books of accounts Every taxpayer is required to keep the books of accounts in accordance with generally accepted accounting principles. <u>Section 2:</u> Taxpayer's rights <u>Article 16:</u> Right to self-assessment A taxpayer has a right to self-assessment in accordance with provisions of this Law and related Orders.	(d) les vignettes fiscales endommagées durant la fabrication des produits certifiées par les agents de l'Office; (e) les vignettes fiscales non justifiées dans l'état de rapprochement mensuel; (f) les vignettes fiscales en stock à la fin du mois reportées pour être utilisées le mois suivant. (2) Un état de rapprochement sur l'usage des vignettes fiscales est transmis à l'Office dans dix jours suivant le mois au cours duquel ces vignettes ont été utilisées. <u>Article 15 :</u> Obligation de tenir les livres comptables Chaque contribuable doit tenir les livres comptables conformément aux principes comptables généralement reconnus. <u>Section 2 :</u> Droits du contribuable <u>Article 16 :</u> Droit à l'auto-évaluation Le contribuable a droit à l'auto-évaluation conformément aux dispositions de la présente loi et arrêtés y relatifs.
---	---	--

UMUTWE WA III: AMAKOSA YO MU RWEGO RW'UBUTEGETSI, IBYAHA N'IBIHANO <u>Ingingo ya 17:</u> Ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi ku mikoreshereze y'amatebure y'umusoro Umuntu wese ukorera mu Rwanda ibicuruzwa bitangwaho umusoro ku byaguzwe, cyangwa ubitumiza mu mahanga ukora kimwe mu bikorwa bikurikira: (a) kutandika mu bitabo byagenewe kwandikwamo amatebure y'umusoro ku byaguzwe kandi adafite ububiko bw'inyandiko cyangwa inyandiko iyo ari yo yose ibyerekeye; (b) kutohereza ibyegeranyo by'imikoreshereze y'amatebure y'umusoro mu gihe cyagenwe; ahanishwa ihazabu yo mu rwego rw'ubutegetsi y'amafaranga y'u Rwanda atari muniya 1.000.000 ariko atarenze 2.000.000. <u>Ingingo ya 18:</u> Ibihano ku byaha byerekeye imikoreshereze y'amatebure y'umusoro Umuntu wese ukorera mu Rwanda ibicuruzwa bitangwaho umusoro ku	CHAPTER III: ADMINISTRATIVE FAULTS, OFFENCES AND PENALTIES <u>Article 17:</u> Administrative sanctions for the usage of tax stamps A domestic manufacturer or importer of products subject to the excise duty who performs one of the following acts: (a) failing to keep tax stamp registers, records or any other related documents; (b) failing to submit tax stamp reconciliation statements within the prescribed period; is liable to an administrative fine of not less than 1,000,000 Rwandan francs and not more than 2,000,000 Rwandan francs. <u>Article 18:</u> Penalties for offences related to the usage of tax stamps Any domestic manufacturer or importer of products subject to the excise duty who commits one of the following acts:	CHAPITRE III : FAUTES ADMINISTRATIVES, INFRACTIONS ET PEINES <u>Article 17 :</u> Sanctions administratives pour usage de vignettes fiscales Un fabricant local ou importateur des produits assujettis au droit d'accise qui commet l'un des actes suivants : (a) non tenue des registres de vignettes fiscales, des archives ou de tout autre document y relatif ; (b) non envoi, dans le temps prévu, des états de rapprochement des vignettes fiscales; est passible d'une amende administrative d'au moins 1.000.000 de francs rwandais mais n'excédant pas 2.000.000 de francs rwandais. <u>Article 18 :</u> Peines pour infractions liées à l'usage de vignettes fiscales Tout fabricant local ou importateur des produits assujettis au droit d'accise qui commet l'un des actes suivants :
--	--	--

byaguzwe cyangwa ubitumiza mu mahanga ukora kimwe mu bikorwa bikurikira: (a) kudashyira amatembure y'umusoro ku bicuruzwa; (b) gushyira amatembure y'umusoro ku bicuruzwa ku buryo bunyuranyije n'ibivugwa mu ngingo ya 13 y'iri tegeko; (c) kongera ikindi kintu ku bimenyetso biranga amatembure y'umusoro cyangwa kuyonona; (d) kohereza icyegeranyo cy'imikoshereze y'amatembure y'umusoro ku byaguzwe kirimo ibintu bikosheje cyangwa bituzuye; (e) gukoresha amatembure y'umusoro ku bicuruzwa atagenewe; (f) gucuruza ibicuruzwa bitangwaho umusoro ku byaguzwe bidafite amatembure y'umusoro; aba akoze icyaha. Iyo abihamijwe n'urukiko, ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka 1 cyangwa ihazabu	(a) failing to affix tax stamps to products; (b) affixing tax stamps to products in a manner contrary to the provisions of Article 13 of this Law; (c) making an overprint or defacing tax stamps; (d) submitting an incorrect or incomplete tax stamp reconciliation statement; (e) using tax stamps on products for which they are not intended; (f) selling products subject to the excise duty without tax stamps; commits an offence. Upon conviction, he or she is liable to imprisonment for a term of not less than 6 months and not more than 1 year or to a fine of not less than 1,000,000 Rwandan	(a) ne pas apposer les vignettes fiscales sur les produits; (b) apposer les vignettes fiscales d'une manière contraire aux dispositions de l'article 13 de la présente loi; (c) surcharger ou abîmer les inscriptions de vignettes fiscales ; (d) envoyer un état de rapprochement incorrect ou incomplet de vignettes fiscales; (e) utiliser les vignettes fiscales aux produits auxquels elles ne sont pas destinées; (f) vendre les produits assujettis au droit d'accise sans vignettes fiscales; commet une infraction. Lorsqu'il en est reconnu coupable, il est passible d'une peine d'emprisonnement d'au moins 6 mois mais n'excédant pas 1 an ou d'une amende d'au
--	--	---

y'amafaranga y'u Rwanda atari muni ya 1.000.000 ariko atarenze 2.000.000. <u>UMUTWE WA IV: INGINGO ZISOZA</u> <u>Ingingo ya 19: Ingingo y'ururimi</u> Iri tegeko ryateguwe mu rurimi rw'Icyongereza, risuzumwa kandi ritorwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. <u>Ingingo ya 20: Ingingo ivanaho</u> Itegeko n° 025/2019 ryo ku wa 13/09/2019 rishyiraho umusoro ku byaguzwe rivanyweho. <u>Ingingo ya 21: Gutangira gukurikizwa</u> Iri tegeko ritangira gukurikizwa ku muni ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda.	francs and not more than 2,000,000 Rwandan francs. <u>CHAPTER IV: FINAL PROVISIONS</u> <u>Article 19: Language provision</u> This Law was drafted in English, considered and adopted in Ikinyarwanda. <u>Article 20: Repealing provision</u> Law n° 025/2019 of 13/09/2019 gg establishi the excise duty is repealed. <u>Article 21: Entry into force</u> This Law comes into force on the date of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda.	moins 1.000.000 de francs rwandais mais n'excédant pas 2.000.000 de francs rwandais. <u>CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES</u> <u>Article 19 : Disposition linguistique</u> La présente loi a été initiée en anglais, examinée et adoptée en Ikinyarwanda. <u>Article 20 : Disposition abrogatoire</u> La Loi n° 025/2019 du 13/09/2019 établissant le droit d'accise est abrogée. <u>Article 21 : Entrée en vigueur</u> La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.
--	---	---

Kigali, 05/09/2023

(sé)

KAGAME Paul
Perezida wa Repubulika
President of the Republic
Président de la République

(sé)

Dr NGIRENTE Edouard
Minisitiri w'Intebe
Prime Minister
Premier Ministre

Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika:
Seen and sealed with the Seal of the Republic:
Vu et scellé du Sceau de la République :

(sé)

Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel
Minisitiri w'Ubutabera akaba n'Intumwa Nkuru ya Leta
Minister of Justice and Attorney General
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

ITEGEKO N° 051/2023 RYO KU WA 05/09/2023 RIHINDURA ITEGEKO N° 027/2022 RYO KU WA 20/10/2022 RISHYIRAHU IMISORO KU MUSARURO <u>ISHAKIRO</u> <u>Ingingo ya mbere:</u> Imenyekanisha ry'umusoro <u>Ingingo ya 2:</u> Igipimo cy'umusoro ku nyungu z'amasosiyete <u>Ingingo ya 3:</u> Ingingo y'ururimi <u>Ingingo ya 4:</u> Gutangira gukurikizwa	LAW N° 051/2023 OF 05/09/2023 AMENDING LAW N° 027/2022 OF 20/10/2022 ESTABLISHING TAXES ON INCOME <u>TABLE OF CONTENTS</u> <u>Article One:</u> Tax declaration <u>Article 2:</u> Corporate income tax rate <u>Article 3:</u> Language provision <u>Article 4:</u> Entry into force	LOI N° 051/2023 DU 05/09/2023 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 027/2022 DU 20/10/2022 ÉTABLISSANT LES IMPÔTS SUR LE REVENU <u>TABLE DES MATIÈRES</u> <u>Article premier :</u> Déclaration d'impôt <u>Article 2 :</u> Taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés <u>Article 3 :</u> Disposition linguistique <u>Article 4:</u> Entrée en vigueur
--	--	--

ITEGEKO N° 051/2023 RYO KU WA 05/09/2023 RIHINDURA ITEGEKO N° 027/2022 RYO KU WA 20/10/2022 RISHYIRAHU IMISORO KU MUSARURO Twebwe, KAGAME Paul, Perezida wa Repubulika; INTEKO ISHINGA AMATEGEKO YEMEJE NONE NATWE DUHAMIJE, DUTANGAJE ITEGEKO RITEYE RITYA, KANDI DUTEGETSE KO RITANGAZWA MU IGAZETI YA LETA YA REPUBULIKA Y’U RWANDA INTEKO ISHINGA AMATEGEKO: Umutwe w’Abadepite, mu nama yawo yo ku wa 20 Nyakanga 2023; Ishingiye ku Itegeko Nshinga rya Repubulika y’u Rwanda; Isubiye ku Itegeko n° 027/2022 ryo ku wa 20/10/2022 rishyiraho imisoro ku musaruro, cyane cyane mu ngingo zaryo, iya 9 n’iya 48; YEMEJE:	LAW N° 051/2023 OF 05/09/2023 AMENDING LAW N° 027/2022 OF 20/10/2022 ESTABLISHING TAXES ON INCOME We, KAGAME Paul, President of the Republic; THE PARLIAMENT HAS ADOPTED AND WE SANCTION, PROMULGATE THE FOLLOWING LAW AND ORDER IT BE PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE OF THE REPUBLIC OF RWANDA THE PARLIAMENT: The Chamber of Deputies, in its sitting of 20 July 2023; Pursuant to the Constitution of the Republic of Rwanda; Having reviewed Law n° 027/2022 of 20/10/2022 establishing taxes on income, especially in Articles 9 and 48; ADOPTS:	LOI N° 051/2023 DU 05/09/2023 PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 027/2022 DU 20/10/2022 ÉTABLISSANT LES IMPÔTS SUR LE REVENU Nous, KAGAME Paul, Président de la République ; LE PARLEMENT A ADOPTÉ ET NOUS SANCTIONNONS, PROMULGUONS LA LOI DONT LA TENEUR SUIT ET ORDONNONS QU’ELLE SOIT PUBLIÉE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA LE PARLEMENT : La Chambre des Députés, en sa séance du 20 juillet 2023 ; Vu la Constitution de la République du Rwanda ; Revu la Loi n° 027/2022 du 20/10/2022 établissant les impôts sur le revenu, spécialement en ses articles 9 et 48 ; ADOpte :
--	---	---

<u>Ingingo ya mbere:</u> Imenyekanisha ry'umusoro	<u>Article One:</u> Tax declaration	<u>Article premier :</u> Déclaration d'impôt
Ingingo ya 9 y'Itegeko n° 027/2022 ryo ku wa 20/10/2022 rishyiraho imisoro ku musaruro ihinduwe ku buryo bukurikira: “ (1) Umuntu ukora ibikorwa bibyara umusaruro ushushwa ategura imenyekanisha ry'umusoro ry'umwaka akurikije uburyo bugenwa n'Ubuyobozi bw'imisoro akaryohereza riherekewe n'ibitabo by'ibaruramari, imigereka ijyanye na byo yakozwe hakurikijwe ibisabwa n'amahame y'ibaruramari yemewe hamwe n'inyandiko yose yasabwa n'Ubuyobozi bw'imisoro, bitarenze itariki ya 31 Werurwe y'igihe cy'umusoro gikurikiyeho, uretse aho biteganyijwe ukundi muri iri tegeko. (2) Umuntu ugejeje ku mubare w'ibyacurujwe mu mwaka ugenwa, anyuza imenyekanisha ry'umusoro ry'umwaka n'ibaruramari bye ku munyamwaga wunganira abasora wemewe n'Ubuyobozi bw'imisoro.	Article 9 of Law n° 027/2022 of 20/10/2022 establishing taxes on income is amended as follows: “ (1) A Person who carries out taxable income generating activities prepares an annual tax declaration in accordance with procedures specified by the tax administration and submits the declaration together with books of account, related annexes drawn in according with the requirements of the generally recognised accounting principles and any other necessary document required by the tax administration not later than 31st March of the following tax period, unless otherwise provided by this Law. (2) A person who meets the required annual turnover files his or her annual tax declaration and financial statements through a qualified professional approved by the tax administration.	L'article 9 de la Loi n° 027/2022 du 20/10/2022 établissant les impôts sur le revenu est modifié comme suit : « (1) Une personne exerçant des activités génératrices de revenus imposables prépare une déclaration d'impôt annuelle selon la procédure spécifiée par l'administration fiscale et la transmet avec les livres de compte, annexes y relatives élaborées conformément aux principes comptables généralement reconnus et tout autre document nécessaire requis par l'administration fiscale au plus tard le 31 mars de la période imposable suivante, sauf dispositions contraires prévues par la présente loi. (2) Une personne qui réalise le chiffre d'affaires annuel requis transmet sa déclaration annuelle d'impôt et les états financiers par le biais d'un professionnel qualifié agréé par l'administration fiscale.

(3) icyakora, usora ugejeje ku mubare w'ibyacurujwe mu mwaka uvugwa mu gika cya (2) cy'iyi ngingo, ashobora gusaba Ubuyobozi bw'imisoro gutanga imenyekanisha n'ibaruramari bye mu buryo bw'agateganyo no kwishyura umusoro bitarenze igihe kivugwa mu gika cya (1) cy'iyi ngingo atabanje kunyuzwa ibaruramari ku munyamwuga wunganira abasora wemewe n'Ubuyobozi bw'imisoro. Iyo ubusabe bw'usora bwemewe, ashyikiriza Ubuyobozi bw'imisoro imenyekanisha n'ibaruramari bye byemejwe n'umunyamwuga wunganira abasora bitarenze amezi atatu uherye igihe cy'imenyekanisha ry'agateganyo. (4) Iteka rya Minisitiri rigena umubare w'ibyacurujwe mu mwaka usabwa kugira ngo ibitabo by'ibaruramari byemezwe. (5) Umuntu ntabwo gukora imenyekanisha ry'umusoro rya buri mwaka iyo – (a) afite umubare w'ibyacurujwe uri muni y'amafaranga y'u Rwanda 2.000.000;	(3) However, a taxpayer who meets the annual turnover referred to in Paragraph (2) of this Article, may apply to the Tax administration for provisionally filing of the tax declaration accompanied by financial statements and paying the tax not later than the due date referred to in Paragraph (1) of this Article without prior submission of financial statements to the qualified professional approved by the tax administration. Where the request of the taxpayer is approved, the taxpayer submits to the tax administration his or her annual tax declaration and financial statements certified by a qualified professional within three months from the date of the provisional tax declaration. (4) An order of the Minister determines the annual turnover required for certification of financial statements. (5) A person is not required to file his or her annual tax declaration if the person – (a) has an annual turnover of less than 2,000,000 Rwandan francs;	(3) Cependant, un contribuable qui réalise le chiffre d'affaires annuel visé à l'alinéa (2) du présent article, peut demander à l'administration fiscale de transmettre sa déclaration d'impôt avec les états financiers et de s'acquitter de l'impôt au plus tard à la date d'échéance visée à l'alinéa (1) du présent article sans certification préalable des états financiers par le professionnel qualifié agréé par l'administration fiscale. Lorsque la demande du contribuable est approuvée, il soumet auprès de l'administration fiscale sa déclaration annuelle d'impôt et les états financiers certifiés par un professionnel qualifié dans les trois mois à compter de la date de la déclaration d'impôt provisoire. (4) Un arrêté du ministre détermine le chiffre d'affaires annuel requis pour la certification des comptes. (5) Une personne n'est pas obligée de soumettre sa déclaration fiscale annuelle si elle – (a) a un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2.000.000 de francs rwandais ;
--	--	--

(b) abona gusa umusaruro ukomoka ku murimo; (c) cyangwa abona gusa umusaruro ku ishoramari ufatirwaho umusoro. (6) Umuntu ku giti cye utuye mu Rwanda wakira umusaruro ukomoka ku murimo awuhawe n'abakoresha barenze umwe cyangwa wakira undi musaruro ukomoka ku murimo ashobora gukora imenyekanisha ry'umusoro ry'umwaka nk'uko bivugwa mu gika cya (1) cy'iyi ngingo kugira ngo asabe gusubizwa amafaranga y'umusoro arenga ku wo yagombaga kwishyura.”	(b) receives only employment income; or (c) receives only income on investment that is subject to withholding tax. (6) A person resident in Rwanda who receives employment income from more than one employer or who receives incidental employment income may file an annual declaration as mentioned in Paragraph (1) of this Article in order to claim a tax refund for excess income tax paid.”	(b) ne reçoit que le revenu de l'emploi; ou (c) ne reçoit que le revenu provenant de l'investissement qui a fait l'objet de la retenue à la source. (6) Une personne physique résidant au Rwanda qui reçoit le revenu de l'emploi de plus d'un employeur, ou qui perçoit un revenu de l'emploi accessoire peut déposer une déclaration annuelle comme mentionné au paragraphe (1) du présent article afin de réclamer le remboursement d'excédent de l'impôt sur le revenu payé. »
<u>Ingingo ya 2: Igipimo cy'umusoro ku nyungu z'amasosiyete</u> Ingingo ya 48 y'Itegeko n° 027/2022 ryo ku wa 20/10/2022 rishyiraho imisoro ku musaruro ihinduwe ku buryo bukurikira: “ (1) Inyungu zisoreshwa zibarwa ku mubare uburungushuye w'amafaranga y'u Rwanda 1000 kandi zikishyurwaho umusoro ku gipimo cya 28%.	<u>Article 2: Corporate income tax rate</u> Article 48 of Law n° 027/2022 of 20/10/2022 establishing taxes on income is amended as follows: “ (1) Taxable Business profit is rounded down to the nearest 1000 Rwandan Francs and taxable at a rate of 28%.	<u>Article 2 : Taux d'imposition sur les bénéfices des sociétés</u> L'article 48 de la Loi n° 027/2022 du 20/10/2022 établissant les impôts sur le revenu est modifié comme suit : « (1) Le montant des bénéfices imposables est arrondi à 1000 francs rwandais et taxé au taux de 28%.

(2) Icyakora, isosiyete yiyandikishije bwa mbere ku isoko ry'imari n'imigabane ryo mu Rwanda yishyura umusoro ku bipimo bikurikira mu gihe cy'imyaka itanu uhareye igihe yiyandikishirije: (a) 20% iyo iyo sosiyete igurisha kuri rubanda nibura 40% by'imigabane yayo; (b) 25% iyo iyo sosiyete igurisha kuri rubanda nibura 30% by'imigabane yayo."	(2) However, a newly listed company on capital market in Rwanda is taxed for a period of five years starting from the date of listing on the following rates: (a) 20% if that company sells at least 40% of its shares to the public; (b) 25% if that company sells at least 30% of its shares to the public."	(2) Toutefois, la société nouvellement enregistrée sur le marché des capitaux au Rwanda paie l'impôt pendant une période de cinq ans à compter de la date d'enregistrement aux taux suivants : (a) 20% si cette société vend au public au moins 40% de ses actions ; (b) 25% si cette société vend au public au moins 30% de ses actions. »
<u>Ingingo ya 3: Ingingo y'ururimi</u> Iri tegeko ryateguwe mu rurimi rw'Icyongereza, risuzumwa kandi ritorwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda.	<u>Article 3: Language provision</u> This Law was drafted in English, considered and adopted in Ikinyarwanda.	<u>Article 3 : Disposition linguistique</u> La présente loi a été initiée en anglais, examinée et adoptée en Ikinyarwanda.
<u>Ingingo ya 4: Gutangira gukurikizwa</u> Iri tegeko ritangira gukurikizwa ku munsu ritangarijweho mu Igazeti ya Leta ya Repubulika y'u Rwanda.	<u>Article 4: Entry into force</u> This Law comes into force on the day of its publication in the Official Gazette of the Republic of Rwanda.	<u>Article 4 : Entrée en vigueur</u> La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel de la République du Rwanda.

Kigali, 05/09/2023

(sé)

KAGAME Paul
Perezida wa Repubulika
President of the Republic
Président de la République

(sé)

Dr NGIRENTE Edouard
Minisitiri w’Intebe
Prime Minister
Premier Ministre

Bibonywe kandi bishyizweho Ikirango cya Repubulika:
Seen and sealed with the Seal of the Republic:
Vu et scellé du Sceau de la République :

(sé)

Dr UGIRASHEBUJA Emmanuel
Minisitiri w’Ubutabera akaba n’Intumwa Nkuru ya Leta
Minister of Justice and Attorney General
Ministre de la Justice et Garde des Sceaux